

PRAVNI POSLOVI

PRAVNI POSAO - očitovanje volje stranke ili stranaka usmjereno na postizanje namjeravanih i pravom dopuštenih učinaka a to su STJECANJE, PROMJENA ILI PRESTANAK NEKOG PRAVA ILI PRAVNOG ODNOSA = *successio*

u civilnom i pretorskom pravu naglasak je na očitovanju, tj. važno je što se očituje, a pritom se nije propitivalo kakva je bila stvarna volja stranke/aka = bez očitovanja u precizno određenoj formi ne nastaje učinak pravnog posla = NIŠTAVOST

DIOBE PRAVNIH POSLOVA

- 1) **JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI (*negotia unilateralia*)**
 - volju očituje samo jedna stranka (npr. manumisija, okupacija, derelikcija, oporuka)
- 2) **DVOSTRANI PRAVNI POSLOVI ili UGOVORI (*negotia bilateralia* = *contractus*)**
 - za nastanak učinka potrebno je suglasno očitovanje volja dviju stranaka koje su jedna nasuprot drugoj, a oni se mogu podijeliti s obzirom na činjenicu za koga nastaje utuživa obveza na:
 - a) **jednostrano obvezujuće ugovore (*contractus unilaterales*)** – obveza nastaje samo za jednu stranku od dvije koje su suglasno očitovale volju, npr. zajam (*mutuum*), stilupacija
 - b) **dvostrano obvezujuće ugovore (*contractus bilaterales*)** – obveza nastaje za obje stranke koje su očitovale volju tj. i za vjerovnika i za dužnika,
 - **potpuno dvostrano obvezujuće ili sinalagmatične ugovore (*contractus bilaterales aequales*)** svaka stranka je nužno od samog početka tj. od trenutka očitovanja volje ujedno i dužnik i vjerovnik (npr. kupoprodaja, najam, ortakluk)
 - **nepotpuno dvostrano obvezujuće ugovore (*contractus bilaterales inaequales*)** jedna stranka je od početka sigurno obvezna, a druga to eventualno može postati nastupe li okolnosti kao što su odgovornost za naknadu štete zbog naknadne nemogućnosti izvršenja primarne činidbe ili odgovornost za naknadu izvanrednih troškova (npr. *depositum*, *commodatum*, *contractus pigneraticius*, *mandatum*)
- 3) **MEĐU ŽIVIMA I ZA SLUČAJ SMRTI (*NEGOTIA INTER VIVOS/ NEGOTIA MORTIS CAUSA*)**
 - kod pravnih poslova za slučaj smrti, učinak posla zavisi od smrti stranke koja poduzima pravni posao
 - takvi poslovi imaju učinak tek poslije smrti stranke koja poduzima pravni posao (npr. *oporuka*, *legat*, *donatio mortis causa*)
- 4) **NAPLATNI I BESPLATNI (*NEGOTIA ONEROSA/ NEGOTIA LUCRATIVA*)**
 - razlikuju se po tome da li se za činidbu na koju je upravljen pravni posao ima dati protučinidba koja je ekvivalentna primljenoj koristi (npr. kupoprodajni, najamni ugovor), ili ne postoji obveza na davanje takve protučinidbe (npr. darovanje)
- 5) **KAUZALNI I APSTRAKTNI**
 - razlikuju se po tome da li je **pravni razlog (*causa*)**, praktična svrha koja se želi postići očitovanjem volje, vidljiva ili ne iz pravnog posla
 - ako *causa* nije sadržana u samom pravnom poslu, govori se o **apstraktnim** poslovima
 - ako je *causa* vidljiva u samom poslu jer je uključena u njegov sadržaj, govori se o **kauzalnim** pravnim poslovima
 - **primjeri kod obveznih ugovora:**
 - kupoprodaja, najam, zajam su **kauzalni obvezni ugovori** – vidljiv je sadržaj i svrha ugovora (pravni razlog)
 - ⇒ stipulacija je apstraktni pravni posao – ovdje pravni razlog (*causa*) nije vidljiv; obveznik obećava nešto platiti, dati, učiniti, ne navodeći razlog zašto to čini
- 6) **FORMALNI I NEFORMALNI**
 - razlikuju se prema tome da li je za njihov postanak propisana određena forma ili je izbor forme prepušten volji stranaka

OBLICI PRAVNIH POSLOVA

bitni element pravnog posla je **očitovanje volje**

dok nije očitovana prema vani, unutarnja volja nema značaja za pravo

na temelju očitovanja volje, pravni poslovi dijele se na:

- **formalne** – pravni poredak za očitovanje volje kod ovakvih poslova propisuje određeni oblik
- **neformalne** – pravni poredak ne propisuje određeni oblik očitovanja volje

najstarije *ius civile* poznaje malobrojne pravne poslove – oni su bili **strogo formalistički**, a formalizam se sastojao u izgovaranju formula, prisustvu svjedoka ili magistrata (najvažniji su *gesta per aes et libram*, *in iure cessio*, *stipulatio*)

najvažniji općeniti tipovi formalnih pravnih poslova bili su:

GESTA PER AES ET LIBRAM

potječu iz vremena dok nije bilo kovanog novca – pravni poslovi starog civilnog prava koji su se odlikovali formalizmom, a vršili su se javno u prisutnosti 5 svjedoka i mjeraca s vagom (*libripens*) - plaćanje se vrši vaganjem bakra pred svjedocima

uz **mancipaciju** kao najvažniji posao iz ove skupine, u obveznom pravu važni su:

- ⇒ **nexum** – služi osnivanju obveze formalističkim davanjem zajma (isprva odvagnućem)
- ⇒ **solutio per aes et libram** – služi formalističkom razrješenju obveza, koristi se u obiteljskom (*coemptio*, adopcija, emancipacija) i nasljednom pravu (činjenje oporuke, *testamentum per aes et libram*)

IN IURE CESSIO

- ima oblik prividne parnice, a služi za prenošenje vlasništva i služnosti, ustupanje nasljedstva (*in iure cessio hereditatis*), za oslobađanje robova (*manumissio vindicta*) i stjecanje očinske vlasti (kod adopcije)

STIPULATIO

- isključivo pravni posao obveznog prava – to je obvezni ugovor (*contractus*) civilnog prava
- sklapa se usmenim pitanjem budućeg vjerovnika i sukladnim odgovorom budućeg dužnika (*spondeo*) - **"Spondesne? Spondeo! - Prihvaćate li? Prihvaćam!"**

POVIJESNE PROMJENE

- u **starom pravu**, forma se često preuzima iz drugog pravnog posla ili se ona dugo održava iako je nestao prvotni gospodarski sadržaj
- tako se mancipacija poslije uvođenja kovanog novca održava kao forma prenošenja kviritskog vlasništva i drugih vlasti, a gubi karakter realne kupnje; za prenošenje vlasništva i vlasti nad osobama, koristi se i *in iure cessio* (preuzeta od vlasničke parnice)
- u **klasično doba** formalistički poslovi postaju nedovoljni – javljaju se **neformalni poslovi** (zajam, posudba, kupoprodaja, tradicija, najam, ...) koji brojem prelaze stare formalne poslove
- ***gesta per aes et libram* i *in iure cessio* nestaju u postklasično doba;**
- Justinijan ih izbacuje s razlikovanjem *res Mancipi/nec Mancipi*
- (u kasnije doba i *stipulatio* gubi prijašnji formalistički oblik)
- Rimljani su težili **usmenom obliku** – prvi rimski literalni kontrakt javlja se tek za republike
- isprave su se koristile samo kao **dokazno sredstvo** o pravnim poslovima koji su sklopljeni prije ili s izdavanjem isprave (npr. isprave o mancipaciji, stipulaciji, itd.)
- tak se kasnije javlja **dispozitivna isprava** – isprava potrebna za postanak i valjanost pravnog posla (npr. pismena oporuka)

O OČITOVANJU VOLJE I TUMAČENJU PRAVNIH POSLOVA

VOLJA kao unutarnji faktor dobiva značaj za pravo tek ako bude očitovana prema van;

pritom je važan način očitovanja

ako se radi o neformalnim poslovima gdje nije propisana određena forma, volja se može očitovati:

- **izrijekom** – izričito očitovanje volje može biti usmeno, pismeno, znacima (npr. potvrdnim kimanjem glave na pitanje)
- **prešutno** ili mučko očitovanje volje postoji ako se takva volja može nedvojbeno zaključiti iz ponašanja osobe (npr. smatra se da pozvani nasljednik prihvaća nasljedstvo ako se ponaša kao nasljednik te npr. popravlja ostavinske zgrade ili plaća ostavinske dugove, *prohere de gestio*); takvo prešutno i neizravno očitovanje volje naziva se danas **konkludentnim činima**

ŠUTNJA prema mišljenju rimskih pravnikâ vrijedilo je pravilo da se onaj koji šuti ne slaže,

ali niti protiviti

- šutnja se tumačila prema okolnostima slučaja kao svaka druga konkludentna radnja = smatrala se pristankom samo ako je postojala dužnost izjasniti se ili protiviti se
- (npr. u slučaju da *pater familias* postavi sina pod vlašću za poslovođu trgovine do određenog roka pa i nakon isteka tog roka priznaje sinove poslove, smatra se da je prešutno produžio sinove ovlasti glede te trgovine)
- na temelju spomenute Paulove izreke glosatori i kanonsko pravo izveli su pravilo
- *qui tacet consentire videtur* (tko šuti smatra se da odobrava)

TEORIJE O VAŽNOSTI VOLJE I OČITOVANJA

može se dogoditi da se prema vani ne očituje ono što je stranka htjela

dolazi do **nesklada između volje i očitovanja**

o tome treba li se u takvom slučaju dati prednost volji ili očitovanju postoje 3 teorije:

- 1) **teorija volje** – mjerodavna je volja, očitovanje bez prave volje nema učinka (vladajuća, štiti onoga koji daje očitovanje)
- 2) **teorija očitovanja** – mjerodavno je očitovanje, neovisno o tome da li ono odgovara pravoj volji onog tko ga daje (štiti se stranka kojoj je očitovanje namijenjeno)
- 3) **teorija povjerenja** (posredovna teorija) – težište načelno ima volja, ali se ono modificira s obzirom na sigurnost pravnog prometa; mora se štititi povjerenje u valjanost očitovanja na strani onog kome je očitovanje namijenjeno

u **staro doba rimskog prava**, gdje prevladavaju formalistički poslovi *iuris civilis*:

prevladava teorija očitovanja

izgovorene svečane riječi i geste proizvode pravni učinak, iako to stranka možda i ne bi htjela

subjektivni elementi unutarnje volje i eventualni nesklad volje i očitovanja još se ne uzimaju u obzir

u **novije doba**, kod neformalnih poslova *iuris gentium*:

do izražaja dolazi prava volja koja stoji iza neformalnog očitovanja

pretor pomoću **ekscipcije doli i pacti** oduzima učinak PP koji ne odgovaraju pravoj volji stranaka

tako rimsko pravo od teorije očitovanja prelazi na teoriju volje, koja dominira u kasnijem pravu i za Justinijana

exceptio doli je prigovor koji je tuženi mogao staviti ako bi tužitelj zahtijevao ispunjenje ugovora koji je zaključio postupivši prijevarno i na štetu tuženoga.

exceptio pacti je tuženikov prigovor da je između njega i tužitelja naknadno

(poslije zaključenja osnovnog pravnog posla) sklopljen poseban neformalni sporazum, kao dodatak pravnom poslu, kojim su neke odredbe osnovnog posla izmijenjene. Izmjena je mogla biti u smislu da se vjerovnik odriče svog potraživanja oslobađajući dužnika obveze (*pactum de non petendo*) ili da dug neće

potraživati do određenog roka (*pactum de non petendo ad tempus*)

TUMAČENJE PRAVNIH POSLOVA KROZ POVIJEST

- u staro civilnom pravu primjenjivalo se strogo tj. objektivno tumačenje – posljedica je mogla biti negacija samog prava (v. Zakonik XII ploča, tab. 6,1; usp. Cic. *De off.* 1,33)
- potkraj republike tj. s uvođenjem neformalnih poslova *iuris gentium* dolazi do slobodnijeg tumačenja koje uvažava volju koja leži iza očitovanja
- u klasičnom pravu – polazna točka je uvijek bio tekst očitovanja te se istraživanju volje pristupalo samo kod dvosmislenih očitovanja, a pritom se ispitala namjera i volja koju stranke uobičajeno u pravnom prometu takvom poslu pripisuju (v. Paul. u D. 32,25,1)
- u Justinijanovom pravu daje se prednost unutarnjoj volji stranaka u konkretnom pravnom poslu makar to bilo i u suprotnosti s očitovanjem = konačna pobjeda teorija volje (v. Pap. U D. 50,16,219)

SADRŽAJ PRAVNIH POSLOVA

- **NUŽNI SASTOJCI PRAVNOG POSLA (*essentialia negotii*)** – sastojci očitovanja koji su nužni za nastanak ugovora, npr. kod kupoprodaje to je sporazum o predmetu i cijeni
- **PRIRODNI SASTOJCI PRAVNOG POSLA (*naturalia negotii*)** – sastojci koji se prema pravnom poretku (zakonima, pretorskim ediktima, ediktima kurulskih edila smatraju uključenim u pravni posao (npr. odgovornost prodavatelja za pravne i faktične mane prodane stvari), ali ih stranke svojim sporazumom mogu isključiti ili drugačije odrediti (osim odgovornosti za naknadu štete prouzročene dolozno)
- **SLUČAJNI ILI UZGREDNI SASTOJCI PRAVNOG POSLA (*accidentalia negotii*)** – sastojci koje su stranke izričito uključile u pravni posao, a ne protive se pravnom poretku (npr. uvjet, rok, nalog ili namet, *lex commissoria* ili *in diem addictio* kod kupoprodaje)

UVJET

uzgredni uglavak kojim se učinak pravnog posla čini ovisnim o nastupu neke buduće i objektivno neizvjesne okolnosti

PRAVI UVJETI:

1. SUSPENZIVNI (odgađa učinak pravnog posla do nastupa ili ne nastupa buduće i neizvjesne okolnosti – samo te uvjete je rimsko pravo detaljno razradilo)
2. REZOLUTIVNI (nastupom buduće i neizvjesne okolnosti prestaje dotadašnji učinak pravnog posla, a ako ta okolnost ne nastupi učinak pravnog posla ostaje trajan – prema klasičnom pravu nisu se mogli dodavati uz poslove raspolaganja apsolutnim pravima)
3. AFIRMATIVNI ili POZITIVNI (uvjet traži da se nešto dogodi) i
4. NEGATIVNI (uvjet traži da se nešto ne dogodi odnosno taj uvjet je ispunjen ako je sigurno da se uvjetovana okolnost neće dogoditi)
5. POTESTATIVNI (ispunjenje uvjeta ovisi isključivo o volji ovlaštenika iz tog posla),
6. KAZUALNI (ispunjenje uvjeta ovisi o slučaju tj. prirodnim silama ili o djelovanju treće nezainteresirane osobe) i
7. MIKSTNI (ispunjenje uvjeta ovisi djelomično o volji uvjetnog ovlaštenog a djelomično o djelovanju treće osobe ili slučaja)

NEPRAVI UVJETI:

1. NUŽNI ILI SIGURNI UVJET - nedostaje neizvjesnost, sigurno će se dogoditi
= UČINAK: POSAO JE VALJAN I BEZUVJETAN
2. NEPRAVI UVJET – uvjetovan okolnost se već dogodila ili se događa, bez obzira je li to strankama bilo poznato ili nije = UČINAK: POSAO JE VALJAN I BEZUVJETAN
3. NEMOGUĆI UVJET – nastup uvjetovane okolnost nije moguć ni fizički ni pravno
= UČINAK: kod poslova *inter vivos* = posao je ništav, kod poslova *mortis causa* = smatralo se kao da nije ni dodan (*pro non scripto*) odnosno da je pravni posao valjan i bezuvjetan
4. NEMORALNI I PRAVNO NEDOPUŠTENI UVJET = UČINAK kao kod nemogućih uvjeta
5. PRAVNI UVJET – kao uvjet je postavljena okolnost koja je već predviđena pravnim propisima – suvišan uvjet UČINAK: POSAO JE VALJAN I BEZUVJETAN
6. **PERPLEKSNI ILI ISKLJUČUJUĆI UVJET** – uvjet koji je proturječan suštini samog pravnog posla = UČINAK: NIŠTAVOST P.P. *INTER VIVOS* I P.P. *MORTIS CAUSA*

UČINCI UVJETA

Condizione pendente - pravni posao je nastao, no uvjet još nije ispunjen

ako je nešto predano, može se tražiti natrag kondikcijom indebiti

glede zaštite budućih prava uvjetno ovlaštenog vrijedi sljedeće:

- **fikcija ispunjenja** - ako uvjetno opterećeni onemogućiti ispunjenje uvjeta, uzet će se kao da je uvjet ispunjen
- **fikcija izjalovljenja** - ako uvjetno ovlašteni omogućiti ispunjenje uvjeta protivno pravnim propisima ili moralu, uzet će se kao da je uvjet ispunjen

cautio Muciana (posebno formulirani obrazac stipulacije) –

- pretvara suspenzivni, negativni i potestativni uvjet
- (npr. muž legatom ostavlja ženi neku imovinu pod uvjetom da se ona ne uda)
- u rezolutivni, afirmativni, potestativni uvjet (npr. toj udovici legatom ostavljena će se imovina izručiti odmah, a pritom se ona stipulacijom obvezuje da će je vratiti ako se uda)

Condicio existit uvjet je ispunjen

- kod suspenzivnog uvjeta, prema klasičnom pravu učinci p. p. nastupaju tek nakon ispunjenja uvjeta
- Justinijan je češće primjenjivao retroaktivnost tj. nastupanje učinka *ex tunc* tj. već od trenutka sklapanja pravnog posla), a kod rezolutivnog uvjeta = prestaju učinci pravnog posla

Condicio deficit (uvjet nije ispunjen =

- kod suspenzivnog uvjeta, ne nastupaju učinci p. posla,
- a kod rezolutivnog uvjeta = učinci p. posla postaju trajni tj. sigurno je da više ne može doći do raskida ugovora)

ROK DIES uzgredna odredba pravnog posla kojom je učinak pravnog posla vremenski ograničen

- **dies a quo** – početni rok, učinak nastaje tek **od** određenog vremena, analogan suspenzivnom uvjetu
- **dies ad quem** – završni rok, učinak traje samo **do** određenog vremena, analogan rezolutivnom uvjetu

rok se razlikuje od uvjeta po tome što uvjet stvara neizvjesnost, a rok **samo odgađa** nastup ili prestanak učinka svaki je rok **certus an (određen)**, a uvjet je **incertus an (neodređen)**

hipoteze neizvjesnosti rokova dijele se na 4 skupine:

dies certus an, certus quando – prosti rok, točno određen (npr. za dva tjedna)

dies certus an, incertus quando – prosti rok, unaprijed neodređen (npr. na dan smrti neke osobe)

dies incertus an, incertus quando – rok - uvjet (npr. ako brod dođe iz Azije)

dies incertus an, certus quando – rok - uvjet (npr. kad neka osoba navrší određene godine života)

"Dies incertus pro condicione habetur" - neizvjestan rok se smatra uvjetom

sličnosti uvjeta i roka:

- rokovi se uz prijetnju ništavosti ne mogu dodavati uz *actus legitimi*; uz rok se ne može vezati postavljanje nasljednika
- završni rokovi (kao i rezolutivni uvjet) se ne mogu dodavati pravnim poslovima o osnivanju i prenošenju apsolutnih, trajnih prava (vlasništvo, sloboda)
- **Justinijan** dopušta prenošenje vlasništva pod završnim rokom kod darovanja, legata, fideikomisa (i rezolutivnih uvjeta)

NAMET (modus) – uzgredna odredba koja se može dodati besplatnim pravnim poslovima

inter vivos i *mortis causa* a kojom se stjecatelju nameće neka dužnost

- za razliku od uvjeta, **sili ali ne odgađa** (tj. učinak pravnog posla nastupa odmah) –
- utuzivost stekla tek u postklasičnom pravu s *actio praescriptis verbis* (na izvršenje nameta), ili s *condictio causa data causa non secuta* (za povrat stečenog u slučaju nemogućeg izvršenja nameta)

PRETPOSTAVKE ZA VALJAN PRAVNI POSAO

1. Pravna i djelatna sposobnost stranaka
2. Volja (stvorena na pravilan način) i njeno očitovanje (bez nesklada)
3. Mogućnost - fizička i pravna -
4. Dopustivost - pravna i moralna -
5. Forma ako je propisana

sve navedeno mora biti kumulativno ispunjeno = u suprotnom, pravni posao je nevaljan:

ništav ili pobojan

NIŠTAVOST

apsolutna ništavost smatra se da pravni posao ne postoji i da nikada nije ni nastao

ništavi posao (*negotium nullum*) ne proizvodi željene učinke

- razlog ništavosti je pomanjkanje neke pretpostavke
- (npr. oporuka luđaka, oporuka bez propisana oblika)
- na ništavost se mogu pozivati stranke, ali i svaki treći koji u tome ima interes
- ako ništavi posao dođe pred sud, on odmah mora uvažiti ništavost iako interesirane stranke u tom pravcu ništa ne poduzmu

ništavost može biti:

- **potpuna ili djelomična** dio posla koji nije zahvaćen razlogom ništavosti ostaje valjan
- **"utile per inutile non vitiatur" - korisno (valjano) vrijeme se ne kvari nekorisnim (nevaljanim)**
- **početna ili naknadna** – pravni posao koji je bio valjan u času sklapanja, postaje naknadno ništav, ako nije morao pravne učinke proizvesti odmah, a razlog ništavosti nastupi prije nego je došlo do učinka posla
- **neki razlikuju i relativnu ništavost** - na nju se može pozivati **samo interesirana stranka** koja je sudionik pravnog posla, ako to učini, smatra se da pravni posao od početka **nije imao** učinaka (dok npr. pobojni posao ima pravni učinak)

POBOJNOST (OBORIVOST)

manji stupanj nevaljanosti; pobojni pravni posao ima sve pravne učinke dok određena osoba ne postigne sudske poništenje i tako ga liši njegovih učinaka (tužbom ili drugim pravnim sredstvom, po pravilu **ex tunc**)

- dokle god osoba ovlaštena na pobijanje ne zatraži poništenje posla, posao je valjan
- takvo poništenje mogu tražiti **samo stranke** koje su sklopile posao, a od trećih samo oni koji su tim poslom **pogođeni**
- ovdje sudac **ne može postupiti po službenoj dužnosti**; razlogom poboynosti je obično neka mana koja nije dovoljno bitna za pravni posao da bi on zbog nje bio ništav:
 - npr. ako oporučitelj ne ostavi bližim rođacima nužni dio u oporuci, oni mogu podići **querella inofficiosi testamenti**
 - to je tužba protiv nasljednika imenovanih u oporuci, uzrokuje potpuno ili djelomično poništenje oporuke
 - ako se nužni nasljednici ne jave, oporuka ostaje na snazi – ovdje je poboynost određena već civilnim pravom
 - inače su češći slučajevi gdje je pravni posao *iure civili* valjan, ali ga se može pobiti sredstvima pretorskog prava

POVIJESNI RAZVOJ POJMA POBOJNOSTI

pojam poboynosti pravnog posla nastaje iz **opreke civilnog i pretorskog prava**: po civilnom pravu, pravni posao je valjan ako postoje sve pretpostavke propisane pravnim poretkom, u suprotnom je ništav

kako se sve češće događalo da su se učinci nekih pravnih poslova koji su po civilnom pravu valjani pokazali nepravednima u životu, pretor putem edikta daje strankama različita sredstva za poništavanje učinaka takvih nepravednih poslova

takva pretorska sredstva bila su:

- uskrata tužbe (**denegatio actionis**)
- davanje prigovora protiv nečije tužbe (**exceptio**)
- povrat u prijašnje stanje (**restitutio in integrum**)

od postklasičnog prava počinje **spajanje** civilnog i pretorskog prava, pa dolazi do **modernog pojma poboynosti** – neki posao je valjan dok god interesirana stranka pobijanjem ne dokaže na nedostatke koji bi uzrokovali nevaljanost

KONVALIDACIJA

naknadno pretvaranje pravnog posla, koji je u času zaključenja bio ništav, u pravovaljani osao na pitanje hoće li ništavi pravni posao postati valjan (konvalidirati) ako naknadno otpadne razlog nevaljanosti načelno se odgovara niječno (**repub. regula Catoniana** – "*quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*"- što je od početka nevaljano, ne može tokom vremena konvalidirati)

kod ništavosti se radi o bitnim nedostacima potrebnih pretpostavki koji ne mogu nestati (npr. zabranjen sadržaj posla), pa takav pravni posao ne može uopće postati valjan ako stranke takav posao žele ostvariti, moraju ga ponovno sklopiti nakon otpadanja zapreka

konvalidacija takvog posla dopuštena je samo u iznimnim slučajevima:

time što je **naknadno** otpao razlog ništavosti (npr. ako netko proda ili založi tuđu stvar, a kasnije postane njenim vlasnikom)

ratihabitio – time što interesirane stranke posao naknadno priznaju ili odobre

(npr. ništava darovanja bračnih drugova konvalidiraju ako darovatelj umre prije obdarenika a da nije do smrti opozvao darovanje)

- konvalidacija putem ratihabitije dolazi u obzir kod **pobojnosti i relativne ništavosti** – ukoliko interesirana stranka koja je ovlaštena pobijati posao izrijekom ili mučke posao odobri ili se odrekne pobijanja ili ako nastupi zastara pobijanja (ako je pobijanje vezano uz rok)
- tako se npr. minor prikraćen pri sklapanju pravnog posla može poslužiti **ekscpecijom legis Plaetoriae**,
- od pretora dobiti i **povrat** u prijašnje stanje (**restitutio in integrum**) – no on neće moći pobiti posao tim sredstvima ako ga je nakon punoljetnosti priznao

KONVERZIJA (obrat)

slučaj kada je pravni posao koji su stranke zamislile ništav, ali udovoljava potrebama nekog drugog pravnog posla s istim učincima, pravni poredak može odrediti da se prvotni posao prosuđuje kao taj drugi posao – učinci se održavaju na snazi **konverzijom** (obratom) u drugi posao

- pritom u ništavom poslu moraju biti ispunjene sve pretpostavke barem za taj drugi posao
- npr. ako vjerovnik hoće dužniku otpustiti dug **akceptilacijom**, a ona je zbog nekog nedostatka forme po *ius civile* nevaljana, održat će se otpust duga na snazi kao
- **neformalni pactum de non petendo**, priznat po pretorskom pravu

RAZLOZI NEVALJANOSTI PRAVNOG POSLA

- **NEDOSTATAK PRAVNE ili DJELATNE SPOSOBNOSTI STRANAKA**
- **NEPRIDRŽAVANJE PROPISANE FORME SKLAPANJA POSLA**
- **NEMOGUĆA ČINIDBA**
- **PRAVNO ZABRANJEN PRAVNI POSAO**
- on nije uvijek bio ništav, njegov učinak ovisi o vrsti sankcije predviđene za kršenje norme u nekom zakonu
- prema vrsti predviđenih sankcija,
- razlikuju se *leges perfectae* (zabranjen posao postaje ništav),
- *leges minus quam perfectae* (zakoni koji ne predviđaju ništavost posla, nego samo kazne ili druge štetne posljedice za onoga koji prekrši zakon),
- *leges imperfectae* (zakoni koji zabranjuju pravni posao, ali ne sadrže nikakve sankcije)
- tek Teodozije II i Valentinijan III 439. određuju da je svaki zakonom zabranjen posao ujedno i ništav - tek sada je ništavost postala općenitom sankcijom zabranjenih poslova, ukoliko neki drugi zakon nije predviđao druge sankcije
- **NEMORALNI PRAVNI POSLOVI**
- sam posao upravljen na nemoralnu činidbu (npr. obećanje umorstva ili svetogrđa)
- činidba sama po sebi nije nemoralna, ali je njeno obećanje pod određenim okolnostima *contra bonos mores* (protiv dobrih običaja) (*turpis causa*, npr. novčana kazna da se ne sklopi brak)
- **MANE VOLJE**

MANE VOLJE KAO RAZLOZI NEVALJANOSTI PRAVNIH POSLOVA

SVJESTAN NESKLAD VOLJE I OČITOVANJA

stranka namjerno očituje nešto što uistinu neće; tri su moguća slučaja:

- **OČITOVANJE UČINJENO U ŠALI koja se može objektivno razabrati, ili U SVRHU ŠKOLSKOG PRIMJERA ili NA POZORNICI**
- ovdje ne postoji volja za sklapanjem pravnog posla, pa do pravnog posla ne dolazi iako su pritom upotrijebljene riječi koje inače služe za sklapanje pravnog posla
- **MENTALNA REZERVACIJA (RESERVATIO MENTALIS)**
- nesklad volje i očitovanja pri zaključivanju pravnih poslova, do kojeg dolazi svjesno, jer jedna stranka očituje drugoj stranci kao svoju volju nešto što je protivno njegovoj volji, jer on to zapravo neće (ima svrhu prijevare)
- ovdje vrijedi očitovanje, a ne volja jer će autor očitovanja prema zavedenoj osobi biti vezan svojim očitovanjem
- nestaje pravni učinak koji odgovara očitovanju, a nesklad volje i očitovanja ne uzima se u obzir - valjani pravni posao
- **SIMULACIJA**
- stranke se dogovore da sklapaju pravni posao samo prividno, jer žele kod trećih stvoriti dojam da sklapaju određeni posao
- one taj posao uistinu ne žele sklopiti, nego žele njime postići drugu svrhu (npr. zaobići zakon, prevartiti trećeg - ima svrhu prijevare)
- simulacija može biti apsolutna i relativna:
 - 1) **apsolutna** – stranke sklapaju prividno neki posao, a ne žele sklopiti nikakav posao; ovakav posao je ništav
 - 2) **relativna** – stranke prividno sklapaju neki simulirani posao, a žele sklopiti neki drugi **disimulirani ili prikriiveni posao**; ovakav posao je ništav, a disimulirani posao je valjan ako su za njega ispunjene sve pretpostavke; stranke npr. žele postići darovanje, a da bi kod trećih stvorile dojam da se radi o kupnji, sklapaju prividno kupoprodajnu pogodbu, no među sobom se dogovore da je kupovina samo fiktivna i da se zapravo radi o darovanju
- ako se stranke služe simulacijom da bi zaobišle neku **zakonsku zabranu**, bit će i disimulirani posao ništav ukoliko je zabranjen (*contra legem*)
 - npr. zabranjeno je **darovanje među bračnim drugovima** je ništavo iako bi ga stranke prividno sklopile u obliku kupnje
 - u tom slučaju kupnja je ništava kao simulirani posao, a darovanje kao disimulirani posao zbog zabrane darovanja
 - no simulacija je načelno bez učinka prema trećima koji su se u dobroj vjeri pouzdali u simulirani posao

- kod mentalne rezervacije i simulacije nesvjestan nesklad volje i očitovanja ima svrhu prijevara
- u starijem rimskom pravu očitovani prividni posao imao je pune učinke bez obzira na drukčiju namjeru stranaka; tek u kasno doba razvijena su pravila o ništavosti simulacije

NESVJESTAN NESKLAD VOLJE I OČITOVANJA

jednake pravne posljedice kao bludnja ima i **neznanje** (*ignorantia*), gdje ne postoji nikakva predodžba

- stranka koja daje poslovno očitovanje nalazi se u bludnji i zbog toga se njeno očitovanje ne slaže s njenom voljom, no ona toga nije svjesna (*"aliud voluit, aliud dixit"* - drugo je htio, a drugo je govorio - u zabludi),
- pa je posao nevaljan jer ne vrijedi ono što je stranka htjela (jer to nije očitovala), a ne vrijedi ni ono što je kazala (jer to nije htjela) -
- bludnja se počela uvažavati tek prodiranjem slobodnijeg tumačenja pravnih poslova; da bi se bludnja uvažila, ona mora biti **ispričiva, bitna i neskrivljena** – pritom nije sigurno je li učinak bludnje ništavost ili pobjnost (vjerojatno ništavost)

ISPRIČIVA BLUDNJA

- **error iuris** – bludnja o pravnim propisima, neispričiva je jer se nitko ne može izgovarati nepoznavanjem pravnih propisa; stranka zbog nepoznavanja pravnih propisa pripisuje svom očitovanju učinke kojih po pravnim propisima nema (npr. A sklapa pravni posao s B-om kojem su 24 godine, ali A misli da se punoljetnost stječe s 20 godina)
- **error facti** – bludnja o činjenicama, ispričiva; *regula est, iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere* (npr. A sklapa posao s B-om kojem su 24 godine, ali A misli da je B prekoračio 25 i da je već punoljetan)
- postoje **iznimke od pravila** da je bludnja u pravu neispričiva (npr. u korist malodobnika, žena, vojnika, seljaka)

error ignorantia iuris nocet, error facti non nocet. –
zabluda (neznanje) o pravu škodi, a zabluda o činjenici ne škodi

BITNA BLUDNJA (ERROR ESSENTIALIS)

da bi bludnja o činjenicama utjecala na valjanost pravnog posla, mora se odnositi na bitne okolnosti pravnog posla - mora biti **bitna** (*error essentialis*) ako se odnosi na nebitne okolnosti, ne utječe na valjanost posla

prema rimskim pravicima, bitnom bludnjom smatraju se:

- **error in negotio**
- bludnja o vrsti (naravi) pravnog posla
- (npr. netko želi dati drugom zajam, a očitovao se kao da se radi o darovanju)
- **error in corpore**
- bludnja o predmetu pravnog posla
- (npr. netko hoće kupiti zemljište A, a kupio je zemljište B, ili krivog roba)
- ako su obje stranke imale u vidu isti predmet, na valjanost ne utječe ako je predmet krivo nazvan ili opisan (npr. pogreška u imenu roba)
- *"falsa demonstratio non nocet"* - netočan opis ne škodi
- **error in persona**
- bludnja koja se odnosi na osobu s kojom se pravni posao sklapa, odnosno na koju se on odnosi
- važna samo ako je individualnost važna za sam posao (npr. kod sklapanja braka, ali ne i kod kupoprodaje)
- **error in substantia**
- bludnja o stvari (materiji) iz koje je neka stvar sastavljena, razlikuju se starije (*Marcellus*) i novije shvaćanje (*Julijan, Ulpijan*):

Marcellus: ne dolazi do ništavosti posla ako je stranka u bludnji glede stvari od koje je objekt sastavljen (npr. prodaja bakrenog predmeta umjesto zlatnog, olova umjesto srebra, octa umjesto vina)

Julijan, Ulpijan: bludnja u supstanciji prodanog predmeta ili spolu prodanog roba (*error in sexu*) uzrokuje ništavost

Justinijan: bludnja koja bi se odnosila samo na neke sporedne i nebitne okolnosti pravnog posla, nije utjecala na njihovu valjanost (npr. bludnja o datiranju ili bludnja o svojstvima stvari (*error in qualitate*))

NESKRIVLJENA BLUDNJA (ERROR PROBABILIS)

bitna bludnja utječe na valjanost posla samo ako je **neskrivljena** (*error probabilis*), tj. ako do bludnje nije došlo zbog nepažnje (nemarnosti) same stranke neispričivom bludnjom se smatrala ona koja se mogla izbjeći kraj obične pažnje

DISSENSUS

kod dvostranih pravnih poslova (ugovora), moguće je da svaka stranka da očitovanje koje odgovara njenoj volji, ali se očitovanja ne podudaraju ne postoji *consensus*, nego *dissensus*

(ako disenz postoji u bitnim elementima ugovora, ne nastaje valjani ugovor)

pritom se razlikuju dvije vrste disenza:

- ⇒ **objektivni** – npr. jedan ponudi pet, a drugi to čuje kao 10 i prihvata 10 - pri objektivnom razmatranju shvaćaju da im se očitovanja ne podudaraju i ne dolazi do sklapanja posla
- ⇒ **prikriveni** – npr. obje stranke ugovore platež obveze određenog dana u 6 sati, no jedna misli 6 sati ujutro, a druga 6 sati poslijepodne (ni ovdje ne dolazi do valjanog ugovora ako disenz obuhvaća njegove bitne elemente); obostrana očitovanja se prividno podudaraju i nijedna stranka nije u bludnji s obzirom na vlastito očitovanje, ali zbog netočnosti ili nepotpunosti izražavanja svaka stranka daje očitovanju protustranke drugačije značenje

VOLJA SE SLAŽE S OČITOVANJEM, ALI JE VOLJA STVORENA NA POGREŠAN NAČIN

ZABLUDA U MOTIVU

odnosi se na **neispravne motive** (predodžbe) koje su nekog navele da poduzme neki pravni posao (npr. netko kupi određenu knjigu jer krivo misli da će u njoj naći podatke koji mu trebaju; inače ne bi ni kupovao knjigu)

- ovdje nema nesklada jer se unutarnja volja slaže s očitovanjem, pa je pravni posao valjan – kako bludnja u motivu ne može u načelu biti razlogom nevaljanosti pravnog posla, ne može se pobiti valjanost kupnje (posla) zbog bludnje u motivu
- od ovog pravila uvedene su u carskom zakonodavstvu neke **iznimke u nasljednom pravu**:
 - imenuje li netko u oporuci određenu osobu za nasljednika jer je neispravno uvjeren da su njegovi najbliži srodnici i neoporučni nasljednici umrli, takva oporuka može se poništiti u korist pogođene stranke
 - ovakve iznimke su dopuštene samo ako se može dokazati da bez tog pogrešnog motiva ne bi došlo do posla

PRIJEVARA (DOLUS/ DOLUS MALLUS)

namjerno prijevarno zavođenje u bludnju ili motive kako bi se od zavedenog izvukla neka protupravna korist, radi se o slučaju pogrešnog motiva zbog kojeg prevareni sam sklapa pravni posao i sam očituje svoju volju.

u civilnom pravu, poslovi su bili valjani unatoč prijevari, a sredstva za zaštitu uvedena su tek krajem republike:

- C. Aquilius Gallus uvodi **actio doli** – deliktna (penalna) tužba na naknadu onog što je prevareni izgubio na imovini
- actio doli je bila actio famosa, osuđenog je stizala *infamia*, no imao je mogućnost izbjegavanja osude tako što bi na poziv suca (*arbitrium de restituendo*) uspostavio prvotno stanje (ta služba bila je *actio arbitraria*)
- ako je prevareni preuzeo samo obvezu, te bi bio tužen na njeno ispunjenje,
- za taj slučaj u pretorskom ediktu predviđena je **exceptio doli** (tuženi se brani protiv tužbe na ispunjenje obveznog pravnog posla pod utjecajem prijevare)
- postoji i pretorska **restitutio in integrum** – povrata u prijašnje stanje
- (tako se indirektno dolazi do pobožnosti)

SILA I STRAH (VIS AC METUS)

fizička (vis absoluta) – nema volje ni očitovanja, prisiljeni je sredstvo tuđe volje, pa je takav posao ništav (npr. kod nasilnog vođenja ruke pri potpisivanju izjave) **psihička (vis compulsiva/ vis ac metus)** – prinuda izvršena protupravnom prijetnjom; pod prijetnjom zla (*vis*) i utjecajem time izazvanog straha (*metus*), učinjeno je očitovanje volje do kojeg inače ne bi došlo - volja se slaže s očitovanjem i prisiljeni želi ono što očituje, ali je volja stvorena zbog pogrešnog motiva, pod utjecajem prijetnje i straha

- po teoriji očitovanja starog civilnog prava, takvi poslovi bili su valjani; kad se počela uvažavati volja, opravdanje valjanosti traži se u tome što se volja ovdje slaže s očitovanjem
- i ovdje pretorsko pravo pruža zaštitna sredstva analogna onima kod *dolusa*:
 - ⇒ **actio quod metus causa** je deliktna (penalna) tužba protiv ucjenjivača, ide na 4-struku vrijednost nanesenog gubitka, a mogla se podići i protiv svakog trećeg koji stekne korist iz takvog posla (i ona je *actio arbitraria*)
 - ⇒ **exceptio quod metus causa** služi kao sredstvo tuženikove obrane protiv tužbe na ispunjenje posla koji je bio sklopljen pod prijetnjom
 - ⇒ **restitutio in integrum** daje se zbog povrata u prijašnje stanje

OPORUKA U DOBA DOMINATA I JUSTINIJANA

u Justinijanovom pravu razlikuju se privatne i javne oporuke:

1) PRIVATNE OPORUKE

- mogu biti usmene ili pismene –
- a) **usmena** oporuka izjavljuje se pred 7 svjedoka,
- b) **pismena** može biti:
 - o **holografska** – vlastoručna napisana i potpisana po samom testatoru
 - o **alografska** – diktirana po testatoru i po njemu samo vlastoručno potpisana
- u oba slučaja potrebno je sudjelovanje, odnosno pečati sedmorice svjedoka
- **svjedočiti ne mogu**: robovi, peregriini, žene, nedorasli, ludi, rasipnici, slijepi, gluhi, intestabiles, infamni, osobe pod vlašću oporučitelja, oni koji su oporukom postavljeni za nasljednika, osobe vezane s njima po očinskoj vlasti
- **svjedoci moraju biti zamoljeni za svjedočenje** (*festes rogati*), a akt oporučivanja mora se izvršiti bez prekida (*unitas actus*)

2) JAVNE OPORUKE

- imaju oblik svečanog očitovanja na zapisnik kod suda/kurije ili predajom pismene oporuke na čuvanje carskoj kancelariji

3) POSEBNE VRSTE OPORUKA

- za oporuke slijepih i nepismenih traži se i 8. svjedok,
- za oporuke na ladanju dovoljno je 5 svjedoka
- u slučaju epidemije, svjedoci ne moraju biti prisutni istodobno
- posebne pogodnosti uvedene su za vojničke oporuke, **testamentum militis**:
 - ⇒ vojničke su oporuke oslobođene svih formalnosti koje vrijede za redovitu oporuku
 - ⇒ vojnici mogu oporučivati kako god hoće i mogu (*quomodo vellent, quomodo possent*)
 - ⇒ jedina potrebna pretpostavka je **ozbiljna volja** oporučitelja

SADRŽAJ OPORUKE

imenovanje nasljednika (*heredis institutio*) je **nužni**, ali i dostatni sadržaj svake rimske oporuke

- ono je *caput et fundamentum totius testamenti* jer valjanost i učinak svih daljnjih razredbi ovisi o valjanosti imenovanja
- mora se nalaziti na **početku oporuke** i biti svečano određeno **imperativom** (*Lucius Titius mihi heres esto.*)
- sve odredbe koje bi se nalazile ispred imenovanja nasljednika smatraju se nevaljanima

ova stroga načela počinju popuštati putem pravičnog tumačenja i pretorskog edikta

oporučitelj može imenovati i **više nasljednika**:

- ako im ne odredi dijelove, smatra se da su postavljeni na jednake dijelove
- kvota koju neki sunasljednik ne stekne razmjerno prirasta ostalim sunasljednicima
- ako oporučitelj određujući alikvotne dijelove prekorači čitavu ostavinu, dijelovi se razmjerno smanjuju
- ako svim sunasljednicima odredi dijelove a ostavina ne bude iscrpljena, preostali dijelovi prirastaju postavljenim nasljednicima u razmjeru njihovih dijelova (a ne pripadaju intestatnim nasljednicima)

KODICILI

kodicil je uz oporuku drugi oblik razredaba posljednje volje

potječe iz običaja gdje se uz oporuku sastavlja posebna isprava s odredbama koje ne ulaze u oporuku (ovdje se obično naređuju fideikomisi)

kodicil je obično pismo upravljeno nasljedniku s molbom da izvrši neke namjene u korist trećih

- isprva ispunjenje kodicila ovisi o nasljednikovu poštenju,
- August počinje pravno štiti takva pisma
- kasnije se kodicili priznaju neovisno o postojanju oporuke, ako je kodicil upravljen na intestatnog nasljednika

tako klasično pravo razlikuje codicili testamentarii i codicilli ab intestato

(modificiraju zakonsko nasljeđivanje)

- bitna razlika između kodicila i oporuke je da kodicil ne može sadržavati imenovanje nasljednika
- za kodicile je potrebna aktivna testamentifikacija, ali ne i forma
- (druga razlika prema oporuci)

kasnije je forma potrebna – Justinijan traži 5 svjedoka, a ništavi kodicil *konvalidira* naknadnim stjecanjem aktivne testamentifikacije koja nije postojala u trenutku nasljeđivanja

oporuci se može dodavati i kodicilarna klauzula: njome se očituje da oporuka vrijedi kao kodicil ako se zbog nečega ne može održati kao oporuka (npr. jer nema forme);

zbog praktične važnosti je toliko raširena da se ubrzo počinje podrazumijevati u oporuci

NUŽNO NASLJEĐIVANJE

ako postoji valjana oporuka, zakon poziva na naslj. osobe koje nisu nikako ili dovoljno uzete u obzir
zakon im priznaje pravo na nasljedstvo zbog njihova bliskog rodbinskog odnosa s oporučiteljem
oporučitelj je dužan nekim najbližim rođacima osigurati **određeni dio nasljedstva** (*legitima portio*)
u protivnom slučaju, oporučne odredbe gube učinak koliko je potrebno za ostvarenje tog nužnog dijela

FORMALNO NUŽNO NASLJEDNO PRAVO

civilno pravo najprije je izgradilo samo ustanovu formalnog nužnog prava –

ograničenje oporučne slobode sastoji se samo u tome da su sui heredes i postumi morali biti imenovani nasljednicima ili bi morali biti iznaslijeđeni (exheredatio)

- oporučitelj ih ne može samo mimoći i prešutjeti (praeterire) –
- filius familiae mora biti iznaslijeđen poimenično, dok je za sve ostale (kćeri, unuke, žena in manu) dovoljno skupno iznaslijeđenje jednom rečenicom inter ceteros
- ako se oporučitelj nije pridržavao ovih propisa, oporuka bi bila ništava potpuno ili djelomično
- ovo civilno nužno nasljeđivanje temelji se na načelu agnacije

pretorskim pravom civilno formalno nužno nasljedno pravo prošireno je na sve liberi u smislu prvog razreda pretorskih intestatnih nasljednika i descendentne koji više nisu sui heredes

- sada svi muški liberi moraju biti iznaslijeđeni **nominatim**,
- a za ženske osobe je dovoljna **exheredatio inter ceteros**
- pretor ne proglašava oporuku ništavnom, nego mimoidenim liberi daje *bonorum possessio contra tabulas*

MATERIJALNO NUŽNO NASLJEDNO PRAVO

formalno nužno još ne pruža nužnim nasljednicima sigurnost da će stvorno svoj dio i dobiti

zato krajem republike u praksi centumvirovskog sudišta nastaje materijalno nužno nasljedno pravo

ono postavlja princip da je oporučitelj dužan najbliže rođake imenovati u oporuci nasljednicima na određeni dio ukoliko nije imao opravdani razlog za iznaslijeđenje

rođaci koji su neopravdano mimoideni ili iznaslijeđeni moгу tražiti poništenje oporuke, a u tu svrhu imaju i posebnu tužbu (**querella inofficiosi testamenti**)

nužni nasljednici: descendent i ascendent, braća i sestre, polubraća i polusestre po ocu

pomoću querellae inofficiosi testamenti, oporuku može pobijati nužni nasljednik

koji je ujedno najbliži intestatni nasljednik ukoliko je isključen bez razloga –

tuženi nasljednik može se braniti navođenjem i dokazivanjem razloga isključenja

- u konačnom razvoju, pravo na ovu tužbu ima samo onaj nužni nasljednik kojemu nije ostavljena bar 1/4 onoga što bi naslijedio ab intestato
to je zakonski nužni dio (*debita portio, legitima portio*)
- ta četvrtina mora biti oslobođena svih tereta, ali može biti u bilo kojem obliku (npr. legatom, darovanjem mortis causa)
- navedena tužba ide protiv oporučnih nasljednika, a dovodi do poništenja poruke iure civili

- tužitelj sad može tražiti ne samo četvrtinu, nego sve što bi mu pripadalo kao intestatnom nasljedniku

u carsko doba uvedene su i querella inofficiosae donationis i dotis – njima nužni nasljednik može pobijati darovanja i davanja miraza koja je ostavitelj izvršio za života kako bi smanjio nužni dio

JUSTINIJANOVE REFORME

određuje da se querella inofficiosi testamenti koristi samo ako je nužni nasljednik potpuno isključen od nasljedstva
ako mu je ostavljeno manje od nužne četvrtine, ima **actio ad supplendam legitimam** na nadopunu do nužnog dijela

Novela 18 iz 536. godine

povisuje nužni dio – sada iznosi $\frac{1}{2}$ **intestatnog dijela** ako je taj intestatni dio manji od $\frac{1}{4}$ čitave ostavine, odnosno **$\frac{1}{3}$** ako bi intestatni dio nužnog nasljednika bio veći od $\frac{1}{4}$ ukupne ostavine

Novela 115 iz 542. godine

spojena su načela formalnog i materijalnog nužnog nasljednog prava
nužni nasljednici moraju biti u oporuci imenovani nasljednicima, i mora im biti ostavljen određeni dio nasljedstva (u bilo kojem obliku)

- **reforme o iznaslijeđenju** (exheredatio):
- može se učiniti neformalno, no svi descendenti moraju biti iznasliježeni nominativom
- exheredatio i lišenje nužnog dijela može uslijediti samo na temelju taksativno određenih razloga:
 - o ako je nužni nasljednik radio ostavitelju o glavi
 - o ako ga nije otkupio iz zarobljeništva
 - o ako ga je spriječio da sačini oporuku
 - o ako je spolno općio s ostaviteljevom ženom ili konkubinom
- razlog iznaslijeđivanja mora biti naveden u oporuci
- ako iznaslijeđeni **porekne** opravdanost razloga, oporučni nasljednik ga **mora dokazati**

još uvijek postoji **querella inofficiosi testamenti**:

- daje se dužnom nasljedniku koji je bezrazložno iznaslijeđen/mimoiden/ostavljen bez dužne kvote intestatnog dijela
- u slučaju uspjeha, oporučna imenovanja nasljednika se reduciraju da bi nužni nasljednik dobio svoj čitavi intestatni nasljedni dio, a ne samo *debitam portionem*

UČINCI STJECANJA NASLJEDSTVA

UNIVERZALNA SUKCESIJA

- stjecanjem nasljedstva dolazi do **univerzalne sukcesije** –
- nasljednik produžuje ostaviteljevu osobnost i stupa u njegov pravni položaj sa svim pravima i obvezama (iznimka su strogo osobne obveze i prava koja utnjuju smrću)
- ostavinska masa spaja se s nasljednikovom imovinom u **jednu cjelinu (confusio bonorum)**
- zato utnjuju uzajamna prava i obveze između ostavitelja i nasljednika
- (npr. *tražbine, stvarna prava na tuđoj stvari*)
- zato nasljednik neograničeno odgovara i za **ostaviteljeve dugove**, što može biti štetno

Štetnost za ostaviteljeve vjerovnike:

- o moraju trpjeti da se i nasljednikovi vjerovnici s njima namiruju iz mase
- o zato im pretor daje **beneficium separationis** – u roku od 5 godina mogu tražiti razlučenje ostavinske mase od nasljednikove imovine (separatio bonorum)
- o iz tako razlučene ostavinske imovine namiruju se prvo ostaviteljevi vjerovnici, a tek onda nasljednikovi

Štetnost za nasljednika prezađužene imovine:

- o on neograničeno odgovara i svojom imovinom za dugove ostavitelja
- o pretor u korist svih nasljednika daje **beneficium inventarii** (dobrobit popisa) – nasljednik može ograničiti svoju odgovornost za ostaviteljeve dugove samo do granica naslijeđene ostavine, ako bi u roku načinio popis (inventarium)
- o takav popis ostavinskih stvari mora započeti u roku od 30 dana pošto je saznao za delaciju, a dovršiti za 60 dana

ODNOSI MEĐU SUNASLJEDNICIMA I DUŽNOST KOLACIJE

- ako više nasljednika naslijedi isto nasljedstvo, među njima nastaje **suvlasništvo**
- (*communio pro indiviso*)
- svaki nasljednik slobodno raspolaže **idealnim dijelom**, a može i tražiti razvrgnuće suvlasništva (**actio familiae erciscundae**)
- sunasljednici dijele i tražbine i obveze (*nomina ipso iure divisa sunt*)

DUŽNOST KOLACIJE (COLLATIO BONORUM)

- ako su sunasljednici ostaviteljevi **descendenti**, nastaje **dužnost kolacije**
- to je dužnost da prije diobe unesu u nasljednu masu ono što su primili od ostavitelja još za života (npr. darove, miraz)
- takvi nasljednici bi imali povoljniji položaj od onih koji nisu ništa primili za života, pa kolacija služi izjednačavanju
- pretor prvo počinje obvezivati na kolaciju **emancipirane sinove**:
 - one koji nasljeđuju s ostalim sui heredes (braćom koja su ostala pod vlašću ostavitelja) –
 - bez kolacije, emancipirani sin bi bio u povoljnijem položaju jer je poslije emancipacije stjecao za sebe, a njegova braća samo za oca
 - kasnije se uvodi i dužnost kolacije miraza što ga primi kći (**collatio dotis**)
- razvojem imovinske samostalnosti sve djece alieni iuris, nastaje **opća descendantska kolacija**:
 - o sad svaki descendent mora u korist svih ostalih descendenata-sunasljednika konferirati navedena primanja
 - o od Justinijana, to se odnosi i na oporučno naslijeđivanje descendenata
 - o kolacija se sad vrši **uračunavanjem u nasljedni dio** onoga što je descendent primio na ime:
 - miraza, donacije propter nuptias
 - kupljenog činovničkog mjesta kojim se opskrbljuje muški descendent (*militia*)

TUŽBE ZA ZAŠTITU NASLJEDNIKOVIH PRAVA

kako je nasljednik univerzalni sukcesor ostavitelja, legitimiran je na sve tužbe za zaštitu prava koje je imao i ostavitelj to su **singularne (specijalne) nasljednikove tužbe** – takve koje su za života pripadale i ostavitelju

HEREDITAS PETITIO

- posebna tužba koja se temelji na svojstvu nasljednika
- ovu tužbu ima **civilni nasljednik koji nije u posjedu ostavine** protiv **trećeg koji osporava tužitelju svojstvo nasljednika** (drži ostavinu ili pojedine predmete ostavine i neće ih vratiti, odnosno ne želi ispuniti neku obvezu)
- od Justinijana, tužba se može podići i protiv **fiktivnog posjednika** (*qui dolo desit possidere, qui liti se obtulit*)
- **tužitelj** mora **dokazati** samo svoje nasljedno pravo – ako se tuženi ne želi upustiti u parnicu, pretor tužitelju daje *interdictum quam hereditatem* kojim se nalaže tuženom da odmah izruči ostavinu

INTERDICTUM QUORUM BONORUM

- nasljednik po pretorskom pravu (*bonorum possessor*) ne može se služiti hereditas peticijom
- umjesto nje, pretor mu daje **interdictum quorum bonorum** za stjecanje posjeda na ostavinskim stvarima
- stapanjem civilnog i pretorskog nasljeđivanja dobiva i **hereditas petitio** kao **actio utilis**

ZAPISI (LEGATI, FIDEIKOMISI) I DAROVANJE ZA SLUČAJ SMRTI

LEGATI

legat je zapis civilnog prava koji se naređuje nasljedniku svečanim i određenim zapovjednim riječima

- legat se mogao odrediti **samo u oporuci**, a od carskog doba i u **kodicilu potvrđenom u oporuci**
- sadrži **imovinske namjene** u korist trećeg (legatar ili **honorat**) na teret nasljedstva, odnosno nasljednika (**onerat**)
- ovisan je o valjanosti oporuke i imenovanja nasljednika – zato se legatom ne mogu opteretiti intestatni nasljednici
- **predmet legata**: stvarna prava, tražbine, otpust duga (*legatum liberationis*), izbor između više oporučiteljevih stvari (*legatum optionis*), određeni idealni dio nasljedstva (*legatum partitionis*), manumisija roba, ...

VRSTE

civilno pravo razlikuje 4 vrste legata:

- 1) **legatum per vindicationem** – ima učinak prijenosa vlasništva na legataru; običajna forma je do, lego
- 2) **legatum per damnationem** – nastaje obvezni odnos nasljednika (dužnik) i legataru (vjerovnik); legatar može od nasljednika tražiti ispunjenje legata osobnom tužbom *actio ex testamento*; forma je *heres damnas esto dare*
- 3) **legatum sinendi modo** – nastaje obvezni odnos, nasljednik mora trpjeti i dopustiti legataru da uzme legirani objekt, koji može pripadati ostavitelju ili nasljedniku; oblik je *heres meus damnas esto sinere*
- 4) **legatum per praeceptionem** – po Sabinovcima, naređuje se u korist jednog od sunasljednika koji uzima stvar prije diobe nasljedstva, a dioba se zatim vrši na ostatku; Prokulovci ga daju i honoratu koji nije sunasljednik

od klasičnog doba, važnost imaju legatum per vindicationem (stvarnopravni učinak) i **per damnationem** (obligatorni)

počinje popuštati strogi formalizam, što uređuje **senatus consultum Neronianum iz 1. stoljeća:**

- legat koji ne odgovara pretpostavkama određene forme, ali sadržajno odgovara nekoj drugoj vrsti legata, ima se smatrati kao da je sačinjen u toj drugoj formi
- tako se svi pogrešni legati održavaju na snazi kao *legatum per damnationem*, koji ima najširu primjenu

od Justinijana postoji **jedan tip legata** koji proizvodi realne ili obligatorne učinke

STJECANJE I OGRANIČENJA

za stjecanje legata odlučna su 2 momenta:

dies cedens – pada u čas ostaviteljeve smrti (delacije), kasnije u doba otvaranja oporuke; t im časom legatar stječe pravo na stjecanje legata, koje prelazi i na njegove nasljednike

dies veniens – pada u čas prihvata nasljedstva, odnosno nastupa početnog roka;

sada legatar može vršiti sva prava iz stečenog legata

(kod legata pod suspenzivnim uvjetom, i dies cedens nastupa tek ispunjenjem uvjeta)

oporučitelj može legatima iscrpiti većinu imovine –

- tako se popuštanjem morala krajem republike događalo da pater familias legatima raspodijeli većinu imovine stranim osobama na štetu svojih najbližih obiteljskih nasljednika
- oporučni nasljednik morao je sam snositi odgovornost za ostavinske dugove ako bi iz obzirnosti prihvatio takvu ostavinu
- zato je odbio tu ostavinu, čime u opasnost dolaze svi legati, a na nasljedstvo se pozivaju intestatni nasljednici

zato je zakonima donesen niz ograničenja s obzirom na legate:

⇒ **lex Furia testamentaria (2. st. pr. Kr.)** – nitko legatom ne smije primiti više od 1000 asa, osim kognata do 6. stepena

⇒ **lex Voconia (169. pr. Kr.)** – nijedan legatar ne smije primiti više nego što bi dobio nasljednik, no ove mjere mogu se zaobići tako da oporučitelj brojnim manjim legatima iscrpi čitavu imovinu

⇒ **lex Falcidia (40. pr. Kr.)** – nasljedniku u svakom slučaju mora ostati bar ¼ ostavine (odnosno dijela, ako je više sunasljednika) neopterećene zapisima (quarta falcidia); ako legati premaše ¾ ostavine, oni bi se razmjerno smanjivali do potrebne zakonske mjere

FIDEIKOMISI

neformalna molba/preporuka ostavitelja legataru/nasljedniku (*fiduciarius*) da izvrši neku imovinsku namjenu za trećeg (*fideicommissarius*)

njeno ispunjenje zavisi o **poštenju**, a pravno je zaštićeno tek od Augusta

- sada se fideikomisi koriste češće od legata jer nisu ograničeni strogim formama – može biti naložen bilo kakvim neformalnim riječima i u oporuci i u kodicilu, a njime se može opteretiti i svaki koji primi nešto iz ostavine

- senatus consultum Pegasianum u 1. stoljeću proteže **quartam falcidiam** i u korist nasljednika fideikomisa

Justinijan i formalno ukida razlike između legata i fideikomisa:

- stvoren je jedinstveni tip zapisa s pretežnim karakteristikama fideikomisa
- iz svakog zapisa nastaje protiv nasljednika obvezni zahtjev (*actio in personam*) – ako je zapisom ostavljena stvar koja je u času delacije bila u ostaviteljevom vlasništvu, za zapisovnika nastaje stvarnopravni zahtjev (*actio in rem*)

UNIVERZALNI FIDEIKOMIS

ovdje **ostavitelj nalaže nasljedniku (fiducijaru)** da cijelo nasljedstvo ili njegov dio izruči trećoj osobi (**fideikomisaru**)

- po civilnom pravu, fiducijar ostaje nasljednik, ali pojedine ostavinske predmete i prava, ako je to moguće, mora prenijeti na fideikomisara (dolazi do singularne sukcesije na fideikomisara)
- za ostavinske dugove i dalje odgovara fiducijar kao civilni nasljednik
- to stanje bilo je nepovoljno za fiducijara, pa se donose mjere kojima se odgovornost nasljednika prenosi na fideikomisara
- sa *senatus consultum Pegasianum* fiducijaru je priznato pravo da zadrži čistu četvrtinu ostavine (**quarta pegasiana**)

FIDEIKOMISARNA SUPSTITUCIJA (SUPSTITUTIO FIDEICOMMISSARIA)

osim vulgarne supstitucije, može biti imenovan daljnji fideikomisar prvom fideikomisaru koji stekne fideikomis – on pripada prvom fideikomisaru koji ga nakon proteka vremena/ispunjenja uvjeta predaje drugoimenovanom fideikomisaru
to se u pravilu događa nakon smrti prvog fideikomisara

OBITELJSKI FIDEIKOMIS

osniva se pomoću **fideikomisarne supstitucije** – ostavitelj određuje nasljedniku da za slučaj smrti cijelu ostavinu ili njen dio ostavi određenom članu obitelji kao fideikomisaru, a ovaj opet daljem članu obitelji, ...

- ni prvi fiducijar ni kasniji stećnici ne smiju otuđiti takvu imovinu i time osujetiti pravo obiteljskih fideikomisara
- tako se **čuva imovina u obitelji** i sprječava se osiromašenje porodica, posebno u krugovima imućne vladajuće klase

DAROVANJE ZA SLUČAJ SMRTI

ovdje učinak (perfektnost) darovanja nastupa samo ako obdareni preživi darovatelja

najčešći slučaj je da darovatelj čini darovanje s obzirom na neku moguću **smrtnu opasnost** (npr. rat, prekomorski put)

za donaciju mortis causa postoje **dva tehnička sredstva**:

- 1) darovanje **odmah ima puni učinak** – ako otpadne smrtna opasnost, darovatelj može vlasništvo tražiti natrag obveznom tužbom, kondikcijom (kod Justinijana *condictio causa dana causa non secuta*)
- 2) darovanje je **učinjeno pod suspenzivnim uvjetom** ako obdareni preživi darovatelja – postaje perfektno tek časom smrti darovatelja (vlasništvo ne prelazi odmah na daroprimca, pa se povratak može tražiti reivindikacijom)

kako je darovanje za slučaj smrti postalo opozivom namjenom mortis causa, izjednačava se s legatima

- tako su na donaciju protegnuti lex Falcidia i razlozi incapacitasa iz Augustovih kaduknih zakona
- od Justinijana, **donacija** je gotovo potpuno **jednaka legatima** – slobodno je opoziva, povratak se može tražiti kondikcijama, ali i reivindikacijom, a za donaciju se traži oblik kodicila s 5 svjedoka

OSTALA PODJELA PRAVA

1) Ius publicum, Ius privatum (interes koji pravna norma štiti)

Ius publicum – je pravo koje se odnosi na položaj države, i podrazumjevaju se one norme koje se odnose na interes državne zajednice. Javno pravo se odnosi na : ustavno,upravno i kazнено pravo, propisi o kaznenom i građanskom sudskom postupku

Ius privatum – je pravo koje se odnosi na korist pojedinca i podrazumjevaju se one prave norme koje štite privatne imovinske interese, a te norme su: građansko/imovinsko s nasljednim pravom, te osobno i obiteljsko pravo i civilni postupak. Poslje se pokazalo da se nemogu postaviti stvarne granice između ova dva prava

2) Ius cogens, Ius dispositivum (norme prisilne/ neprisilne naravi)

Ius cogens – su norme koje stranke svojim privatnim sporazumom ne mogu izmijeniti niti od njih smiju odstupati.

Ius dispositivum – su norme od kojih stranke mogu odstupati, svojom voljom promijeniti, prilagoditi konkretnom slučaju, ili njihovu primjenu potpuno isključiti

3) Ius commune, ius singulare (podjela s obzirom na krug subjekata)

Ius commune – je opće/redovito pravo čije norme vrijede za sve građane

Ius singulare – obuhvaća pravila koja se odnose samo na užu skupinu građana, čak i na samo na određenog pojedinca. Ius singulare je **iznimka !**

Kasnije se naziva **beneficium** jer označava povoljniji pravni položaj/ posebno pravo koji se dopuštaju u određenim situacijama ili određenoj skupini osoba.

Ako je veća skupina osoba onda se rabi termin **privilegium**.

4) Ius scriptum, ius non scriptum (podjela s obzirom na izvore, kriterij: podrijetlo pojedine norme a ne jeli pisana)

Ius scriptum – proizlazi od organa javne vlasti sa zakonodavnom funkcijom.

U ius scriptum, rimljani ubrajaju: zakone, magistratske edikte, zaključke senata, mišljenja i odgovore pravnika i carske konstitucije.

Ius non scriptum – obuhvaća **običaje i običajno pravo**.

Običaj (mores) je društvena norma koja se stvara dugotrajnim ponavljanjem određenog ponašanja.

Običajno pravo nastaje kada običaj dobije državnu sankciju pravnom zaštitom i kada se država pobrine za primjenu sankcije. Običajno pravno se nestvara pismenim aktom

DOBA KRALJEVSTVA (CIVILNO PRAVO)

ZAKON XII Ploča (Lex duodecim tabularum) (451. I 450 g.pr.n.e.)

Zakonik je kodifikacija starog civilnog prava te jedina kodif. koja je nastala u rimu

Uzrok donošenja zakonika je nastojanje plebejaca da se pravo popiše i objavi

Zakonik 12 ploča urezan je na 12 mjedenih ploča,

a bio je izložen na Forumu dok Gali nisu zapalili Rim 390.pr.n.e.

Izvorni tekst zakonika nije svačuvan jer je izgoren, a o njemu saznajemo iz fragmentiranih navoda iz pravnih i nepravanih pisaca

5 ih je pisalo komentare prvi Sextus Elius petus katus/posljedni Antistius Labelo

današnje rekonstrukcije (Bruns, Girard) dijele sadržaj po pločama ovako:

- 1,2,3 Pozivanje pred sud
Raspravljanje pred sudom
Ovrha (manus iniectio)
- 4,5 Obiteljsko pravo
Tutorstvo i nasljedno pravo
- 6,7, 8 Vlasništvo i pravni poslovi
Susjednovni i međašni odnosi
Delikti ugl. Privatni
- 9, 10 Ius publicum javni delikti i kazneni postupak
Ius sacrum pravila o religijskim obredima i redarstveni propisi
- 11,12 Dopuna ostalim pločama

Najviše određaba ima s područja privatnog prava a najmanje propisa sa područja obveznog prava

Najvažniji zakoni sa područja privatnog prava

Lex Potelia de nexis : o ublaženju položaja dugovinskih robova i ovršnika

Lex Aquilia : o odgovornosti za ošteće tuđih stvari (damnum iniuria datum)

Lex Cincia : o darovanjima

Lex Plaetoria: o zaštiti odraslih ispod 25 godine starosti

ima obilježja arhaiskog primitivnog mentaliteta kao što je kazna taliona (oko za oko zub za zub) za neke teže delikte sadrži i napredne misli kao što je privatna autonomija tj ugovorna sloboda kod pravnih poslova među živima, sloboda oporučnog raspolaganja za slučaj smrti te sloboda udruživanja Stari Pisci smatrali su zakonik općenitom i potpunom kodifikacijom ali ipak nije jer mnoge temeljne ustanove privatnog prava nisu dodirnete, tumačenjem prava ono ide isključivo u korist patricija no ipak u njemu vidimo transformaciju rimskog društva

RAZDOBLJE REPUBLIKE (PRETORSKO PRAVO)

(201.g.pr.n.e. do 27 g.pr.n.e)

djeli se na dva djela kasna i rana republika, granica je drugi punski rat

Razdoblje rane republike:

Zadržani su postojeći organi vlasti, a načelu države su sad dva konzula

Ius civile je sad dopunjavao zakonima leges, djelatnošću gradskog pretora

Razdoblje kasne republike:

Peregrini su bili slobodni stanovnici osvojenih provincija, u poslovima s Rimljanima stupali su s pomoću ius gentiuma.

Sporove s Rimljanima rješavao je praetor peregrinus.

Rimski narod u ovom razdoblju čine nobili, gradski plebs, ekvesteri i seljaci.

Nema više podjele na patricije i plebejce.

IUS HONORARIUM IUS GENTIUM

zbog razvoja rimske države i gospodarskog prometa evoluiralo je privatno pravo

Pretori su sad pojeljeni na gradske i peregrinske pretore.

Kad su započinjali sa svojim mandatom, izdavali su proglas **edictum**,

u početku usmeno a poslje i pismeno, kako bi građani znali kako će pravosudni magistrat postupati te bi sljedeći pretor bi preuzimao prethodni edikt ako se u praksi pokazao dobrim.

Pretor nije bio zakonodavac, i nije mogao ukinuti stare niti donositi nove zakone.

Pretor je utjecao na razvitak prava, pružajući pravnu zaštitu ali je uvelike utjecao na donošenje presude jer je davao pravnu uputu kako suditi izabranom sudcu

Prethodno bi na temelju navoda stranaka ustvrdio postojanje li pretpostavke za vođenje spora, te bi odobrio tužbu ili bi je uskratio a to se naziva

actione dare i actione denegare

Kriterij kojim se pretor rukovodio bilo je **NAČELO PRAVIČNOSTI (aequitas)**. Primjenom ovog načela su stvarana nova pravna pravila i zaštićeni novonastajući

odnosi u koje su stranke ulazile oslanjajući se na poštenje suugovaratelja,

stoga se uvažava **BONA FIDES (dobra vjera)** koja se poslje pretvorila u pravni pojam.

Ius gentium sustav je nastao djelatnošću peregrinskog pretora,

od III. Stoljeća popušta formalizam, strogost i apstraktnost,

Uz pretorski edikt, razvitku prava uvelike su donjeli pravnici.

Najvažnije djelatnosti pravnika su:

1. **Respondere**- davanje pravnih mišljenja i odgovora na postavljena pitanja
2. **Cavere**- sastavljanje obrazaca za pojedine pravne poslove
3. **Agere**- zastupanje u parnicama kojima bi pravnici davali pravne upute

Tako je običajnopравnim putem stvoren još jedan izvor prava

responsa prudentium

DOBA PRINCIPATA (KLASIČNA JURISPRUDENCIJA)

PRAVNI IZVORI U DOBA PRINCIPATA KLAS. RAZDOBLJE

(27.g.pr.n.e.-284g.n.e.)

Dolaskom na vlast Augusta Oktavijana započinje novo razdoblje principat

te se ono smatra restauracijom republike jer nestaje osnova odvajanja sustava civilnog i honorarnog prava te su se oni ubrzo stopili u klasično pravo

Kodifikacija pretorskog prava

Postupno se gasi pretorova pravosudna i zakonodavna djelatnost

više nije bilo potrebe za donošenjem pretorova edikta

- a) **Salvius Iulianus** po Hadrijanovom nalogu je izdao kodifikaciju pretorskog edikta, **edictum perpetuum** koji je proglašen stalnim i nepromjenjivim primjenjivan je kao obvezni zakonodavni akt taj edikt nije izravno sačuvan, ali je izvršena njegova rekonstrukcija sačuvana na justinijanovim digestama

Senatus Consulta

Zakonodavna djelatnost je početkom principata od narodnih skupština prešla na senat, senatus consulta tj carski zakoni koji su se objavljivali u senatu dobivaju snagu zakona i postaju izvor civilnog prava

Constitutiones principum

Na stvaranje prava princeps je utjecao i različitim odlukama obuhvaćenim zajedničkim nazivom constitutiones principum a te su odluke zbog careva ugleda auctoritas dobile snagu zakona

- a) **Edicta** – su bile općenite obvezne naredbe koje je car izdavao jer je imao ius edicendi (pravo izdavanja edikata), odnosile su se na sve građane i magistrate Vrijedile su i nakon careve smrti, sve dok ne bi bile izričkom ukinute
- b) **Decreta** – su usmene sudske rješidbe sporova pred carskim sudom. Imale su karakter precedenta jer su bile obvezne i u budućim takvim slučajevima najpoznatiji je dekret marko aurelija o zabrani samopomoći
- c) **Rescripta** - su pisane rješidbe i odgovori na postavljena pitanja ili molbe od npr činovnika, općina ili udruga kojima bi car odgovarao u obliku posebnog pisma te bi njima car smio davati samo pravnu uputu
- d) **Mandata** - su upute carskim činovnicima i namjesnicima provincija u pogledu vršenja njihove službe one bi se skupljale u knjigu mandata i prenosile na nasljednika u službi

KLASIČNA JURISPRUDENCIJA

Vlast se koncentrirala u rukama princepsa a pravnička djelatnost se očituje u davanju responsa te dolazi do doba najvećeg procvata u izgradnji privatnog i imovinskog prava te su takvi pravници dobivali privilegij od cara tzv ius respondendi i time je sudac bio obavezan njihovim mišljenjima Suglasni odgovori responsa autoriziranih pravnika su postali izvorom prava sa zakonskom snagom tako je najprije kroz odgovore i mišljenja, a kasnije i kroz literalnu djelatnost, rimska jurisprudencija postala izvorom prava

Početkom principata se spominju dvije pravne škole:

1. Prokulovci (osnivač M. Antistius Labeo, nasljednik Prokul)
2. Sabinovci (osnivač C. Atieus Catpito, nasljednik Masurij Sabin)

Te škole se temelje na metodi proučavanja i načinu promišljanja i uvođenja u pravnu znanost.

Najznačajniji pravnik ovoga razdoblja je Gaj (Gaius) te njegovo djelo

Institucije (institutionum cometarum quattuor) u kojima je pružen sastavni prikaz rimsko pravo (osobno, imovinsko i procesualno pravo)

On je i uveo sustav triparticije personae-res-actiones koje služi i danas kao podloga u građanskim zakonima

Papinijan se smatra najvećim pravnikom. Najplodniji pravnici su Iulius Paulus te Domitius Ulpianus

GAJEVE INSTITUCIJE (161. godine n.e.)

Institucije su bile namijenjene pravnoj poduci, a sadrže osnovni prikaz rimskoga privatnoga prava, koje je bilo usustavljeno u tri zasebne cjeline:

Sustav triparticije

Personae – Res – Actiones

Personae – *Ius quod ad personas pertinet* (pravo koje se odnosi na osobe)

obuhvaća pravne norme kojima su regulirana osobna prava i odnosi.

Imamo dvije posebne grane prava u ovoj podjeli:

obiteljsko (koje regulira položaj osoba unutar rimske obitelji)

statusno (koje regulira položaj osoba izvan obitelji i koje se odnosi na pitanja pravne i poslovne sposobnosti).

Res – *Ius quod ad res pertinet* obuhvaća pravo koje se odnosi na stvari

i sadrži pravna pravila kojima su regulirani imovinski odnosi između ljudi.

Obuhvaća dvije velike skupine pravila:

Inter vivos (između živih) koji se dijeli opet na dvije velike skupine

Iura in re – prava koja neposredno ovlašćuju na korištenje stvari

Iura in personam – prava potraživanja nečeg od drugih osoba

Mortis causa (za slučaj smrti) pravila označena kao pravila nasljednog prava i izdvojena su pravila stvarnog, obveznog i nasljednog prava.

Actiones – *Ius quod ad actiones pertinet* je pravo koje se odnosi na tužbe i postupak od velike je važnosti za razvitak daljnjeg rim. prava.

Rimljani smatrali da određeno subjektivno pravo postoji samo ako ima određene tužbe. Utjelovljenjem posebnih tužbi stvorene su ili priznate mnoge ustanove materijalnog prava i na taj se način razvila klasifikacija privatnog prava koje danas poznajemo (statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno....)

Po uzoru na taj sustav izrađene su poslije i Justinijanove *Institucije* (*Corpus iuris civilis*) ali Gajeve institucije nisu imale snagu zakona jer je to bio udžbenik i to ga razlikuje od Just. Kod.

PRAVO RAZDOBLJA DOMINATA

Centralizacijom uprave car je postao jedini zakonodavac

Bizantski carevi su izdavali velik broj reskriptata s kojima su se stopili i dekreti

Edicta leges su sada pravi zakoni koji se upućuju narodu, senatu ili magistratima

Car ih nije svoje prijedloge više slao senatu već ih je jednostavno objavljivao u njima

svaka careva naredba zove se lex (zakon),
pa se pravo koje je nastajalo na temelju carskih konstitucija naziva leges.
Osim prava koje je izviralo iz carskih konstitucija, obveznu snagu imalo je klasično rimsko pravo sadržano u djelima najistaknutijih pravnika
Taj dio pravnog sustava naziva se ius (pravničko pravo)
Djela klasičnih rimskih pravnika korištena su kao izvor prava jer su u njima bila obrađena sva dotadašnja pravna vrela

Car Konstantin konstitucijom iz 321.g zabranio je uporabu Paulovih i Ulpijanovih nota Papinijanovim djelima ali je kasnije potvrdio obveznost ostalih paulovih djela
Donešen je zakon o citiranju 426. g (lex citationis) prema ovom zakonu pred sudom su se smjela citirati samo djela Papinijana, Paula, Gaja, Ulpijana i Modestina
Ako njihova mišljenja nisu bila suglasna, sudac je morao usvojiti mišljenje većine, a ako se ona nije mogla ustvrditi, morao je uvažiti Papinijanovo mišljenje, a ako ga nije bilo, mogao je slobodno odlučiti kako će postupiti.
Zakon o citiranju je dokaz duševnog siromaštva postklasičnog doba

ZBORNICI PRIJE JUSTIJANA

Već za vladavine Dioklecijana objavljene su tri zbirke carskih konstitucija codex
Dvije privatne i jedna službena

PRIVATNE

Codex Gergorianus koji je obuhvaćao uglj. reskripte od Hadrijana do Dioklecijana

Codex Hermogenianus, koji je bio dopuna prethodnog i sadržavao uglavnom Dioklecijanove reskripte

PRVA SLUŽBENA

Codex Theodosianus bio je prvi službeni zbornik koji su izdali carevi Teodosije II i Valentinijan III 438. godine.

Podijeljen je na 16 knjiga, knjige na titule (naslove) koji su kronološkim redom sadržavali oko 3000 konstitucija izdatih od Konstantina pa dalje.
Nije sačuvan u cjelini. Primjenjivan je u istočnom dijelu carstva do donošenja Justinijanove kodifikacije, a u zapadnom dijelu sve do 12. stoljeća jer su njegovi dijelovi bili uključeni u barbarske zbornike Lex romana visigotorum

KONSTITUCIJE I PRAVO IUS I LEGES

Zbornici koji sadrže samo pravničko pravo (ius) su uglavnom izvodi iz djela klasičnih pravnika ili njihove prerade.

Pored tih zbornika, sastavljani su i zbornici koji su sadržavali izvode iz carskih konstitucija (leges) i odlomke iz djela najpoznatijih klasičnih pravnika na osnovi Ulpijanovih i Paulovih djela i Gajeve Epitome

privatne zbirke su npr. Fragmenta Vaticana
zakonici koji se temelje na ius i leges npr. Lex romana visigothorum

JUSTIJANOVE KODIFIKACIJE

Justinijan je bio posljednji car koji je uspio ujediniti najveći dio zemalja istočnog i zapadnog dijela carstva, već na početku vladavine je odlučio kodificirati cjelokupno rimsko pravo: *ius i leges* tj. pravničko pravo i carske konstitucije a rad na kodifikaciji je započeo 528.g.

529.g. je stupio već na snagu

Codex Justinianus, zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama no kodeks nije sačuvan a rad je nastavljen kodifikacijom pravničkog prava.

Nakon intezivnog rada od 3 godine od 40tak rimskih pravnika i pregledanih 2 000 knjiga, konstitucijom TANTA su proglašena DIGESTA / PANDECTAE, veliki ZBORNIK PRAVNIČKOG PRAVA podjeljen na 50 knjiga.

Sve knjige (osim 30,31,32) se dijele na titule označenim sadržajem.

Titule se sadrže od fragmenata koji su uzeti iz djela rimskih pravnika.

Veći fragmenti su podjeljeni na uvod i paragrafe.

Justinijanovi kompilatori u naslovu svakog fragmenta označili ime pravnika koja su upotrebljavana prilikom sastavljanja digesta a zadaća komisije je bila baš ta da usklade pravničko pravo s pravom konstitucija i prilagode suvremenim potrebama. Zato je moralo doći do brojnih promjena koje se nazivaju interpolacije. Npr. Insitucija mancipatio je po novom traditio, fiductia terminom pignus itd.

Digeste su najvažniji i najopsežniji dio kodif. Najveći dio digesta se odnosi na privatno pravo zbog čega su bila glavnim izvorom za recipirano pravo.

Zajedno s Digestama na snagu su stupile Institutiones, koji predstavljaju priručnik rimskog prava sa zakonskom snagom, a napisane su po uzoru na Gajeve institucije.

Justinijan je donio 50 novih institucija Codex repetitae praelectionist.

U okviru titula kronološkim je redom sakupljeno preko 4,500 konstitucija.

Justinijan je izdao nakon završetka kodif. Oko 250 novih konstitucija nazvanih Novellae. Odnose se na sva područja pravnog života.

Kodeks, Digesta, Institucije i Novele obuhvaćeni su zajedničkim nazivom
CORPUS IURIS CIVILLIS

BIZANTSKO PRAVO

komentari, grčke parafraze i komentirajuće bilješke (sholije) uz dijelove Justinijanove kodifikacije su najčešće pravili profesori prava (npr. carigradski profesor Theophilus napravio grčku parafrazu Institucija) Bizantski sustav bitno se promijenio za vladavine izaurijske dinastije

car Leona III. 740. g. proglasio Ekologu prvu službenu pravnu zbirku nakon justijana koja donosi veća odstupanja od CIC-a, posebno kaznenopravnih odredaba iz 8. st. i tri posebne zbirke: Poljodjelski zakon, Pomorski zakon i Vojnički zakon

Proheiron cara Bazilija I. Makedonskog iz 879. g. zamjenjuje Eklogu koja regulira istu građu kao ekologu ali se znatnije oslanja na rimsko pravo justijanove kodifikacije
Kasnije objavljuje prošireno izdanje Proheriona nazvano Epanogoge

Bazilike cara Lava IV. Mudrog 892.g.n.e. je jedinstveni grčki zbornik, najvažnija bizantska kodifikacija koju je završio i izdao zahvaljujući svom ocu baziliju sastoji se od 60 knjiga, tituli, poglavlja, paragrafa materija pojedinog pravnog odnosa obrađena zajedno, a ne u raznim dijelovima kao kod Justinijana za potrebe sudske prakse izdani komentari i priručnici iz Bazilika

Posljedni značajni priručnik Heksabiblos („šestoknjižje”), zbirka solunskog suca Konstantina Harmenopolusa oko 1345.g. nova sistematizacija prava u 6 knjiga: opći dio i osobno pravo, stvarno pravo, obiteljsko pravo, nasljedno pravo, kazneno pravo od 1835. do 1946. vrijedio kao građanski zakonik u novoosnovanoj državi Grčkoj, uz supsidijarnu primjenu Bazilika i CIC-a; i danas vrijedi na Athosu koja se nalazi na grčkom teritoriju

RECEPCIJA JUSTIJANOVE KODIF. NA ZAPADU

GLOSATORI

krajem 11. stoljeća do 13.st. u Bologni počinju proučavati Justinijanovu kodifikaciju; osnivač ove škole je Imerius pored skolastičke metode koriste egzegetsku metodu – tumače pojedina mjesta bilješkama uz tekst te bilješke se nazivaju glosama dvije su vrste glosa: glossa interlineales (između redaka) i glossa marginalis (uz rubove teksta)

glavna mana ove škole je manjak historijskog smisla; slijepo se vjeruje u autoritet Justinijanove kodifikacije, ne uvažava se činjenica da je to djelo plod 1000-godišnjeg razdoblja i da je sastavljeno od elemenata iz različitih vremena ali njihov rad je od velike važnosti za kasnije za kasniji razvitak prava jer je njihova djelatnost bila potaknuta znanstvenom radoznalošću a ne potrebama prakse

neki najpoznatiji predstavnici škole:
Martinus, Bulgarus, Jacobus, Hugo, Azo
Accursius – oko 1250.g. sabrao sve glose u komentar kodifikacije
"Glossa marginalis seu ordinaria." (glossa ordinaria ili magistralis)

POSTGLOSATORI

od 13. do 16. stoljeća u Bologni, Pisi, Perugii, Padovi, Paviji komentiraju glose svojih prethodnika
pritom se služe skolastičkom metodom, pa često deduktivno raščlanjuju pojmove
oni su rimsko pravo nadopunili pravnim teorijama kanonskog i germanskog prava prilagođavajući pravo novonastalim društvenim odnosima nakon širenja trgovine, stvaraju preduvjete za recepciju rimskog prava

glavni predstavnici:
Cinus de Pistoia (1270. – 1336.)
Bartolus de Sassoferrato (1314. – 1357.) – postavlja temelje međunarodnog privatnog prava, tvorac teorije statuta o rješavanju sukoba prava pojedinih gradova; najviše je doprinijeo stvaranju srednjovječnog "općeg" prava na bazi rimskog prava
Baldus de Ubaldis (1327. – 1406.)

RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA

primjena rimskog prava kao pozitivnog prava posebno od 15. st. na temelju djelovanja postglosatora

recipirano rimsko pravo = opće pravo jer je vrijedilo na području cijelih država posebno u Svetom Rimskom Carstvu Njemačke Narodnosti 1495. Reichskammergericht primjena rimskog prava ako se običajno pravo nije moglo dokazati

recipirano rimsko pravo = pandektno pravo – jer se uglavnom koristila Digesta
upotreba via facti, ne zakonodavnim putem
pred sudovima se koristi podređeno i u okviru obuhvaćenom radom glosatora
pod utjecajem domaćeg partikularnog, kanonskog i običajnog prava
receptija je omogućila napredak trgovine i industrije te je uvela formalnu ravnopravnost svih subjekata

1) FRANCUSKA HISTORIJSKA ŠKOLA

počeci u Francuskoj, kasnije se širi
počinje se baviti povijesno-kritičkim proučavanjem rimskih pravnih izvora i onih nastalih prije Justinijana
uz filološka i gramatička pomagala, koriste se povijesnim i arheološkim podacima Predstavnici:
J. Cuiacius - najveći tekstovni kritičar
H. Donellus - sistematičar nastanak znanosti rimskog prava,
razlika materijalnog i postupovnog prava
A. Faber - interpolacije
Gothofredus - prvi izdao cjelokupnu Justinijanovu kodifikaciju
pod nazivom Corpus Iuris Civilis 1594.g

2) ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA – 17. - 18. ST.

predstavnik Hugo Grotius,
škola obilježila racionalnim putem pronaći “prirodno pravo” koje vrijedi uvijek i svugdje te u institutima rimskog prava tražili elemente prirodnog prava
podvrgli kritici opće pandektno pravo koje je bilo u upotrebi
predstavnici – Puffendorf, Leibnitz, Thomasius i Wolf
pod utjecajem škole prirodnog prava javlja se pokret za stvaranje nacionalnih kodifikacija **PRAVO OSOBA**
(subjekti prava/prav. i djel. sposobnost/caput i status)

Za osobu koja ima pravnu sposobnost kažemo da je subjekt prava
subjekt prava je nositelj prava i obveza, subjekt prava je prije svega čovjek,
pojedinač, fizička osoba

Postoje i pravne ili jurističke osobe – zajednice, kolektivi osoba ili imovine koje su također pravni subjekt (npr. bolnice, zaklade)

Od pravne sposobnosti se razlikuje djelatna sposobnost.

Djelatna sposobnost je sposobnost da vlastitim djelima očitovanjem volje se proizvode pravni učinci postanak, prestanak ili promjena prava, stjecanje i gubitak

Današnja pravna znanost razlikuje i poslovnu sposobnost

sposobnost sklapanja pravnih poslova i njima proizvoditi pravne učinke kao što je kupnja, darovanje, oporuka

postoji i deliktna sposobnost ili ubrojivost je sposobnost odgovarati za svoja protupravna djela delikte

Pravna i djelatna sposobnost nisu nužno spojene

Postoje osobe koje su pravno, ali ne i djelatno sposobne (djeca i duševno bolesni) ili im je djelatna sposobnost ograničena (dorasli maloljetnici, rasipnici, ali i žene po rimskom pravu).

Takvim osobama pravo pruža pomoćnika ili zastupnika u nekoj osobi sa punom djelatnom sposobnosti (tutor, skrbnik ili staratelj).

Rimljani nisu imali neki naziv za osobu u smislu pravnog subjekta.

Za čovjeka u pravu upotrebljavaju izraz persona, ali taj izraz je širi od pravnog subjekta jer obuhvaća i robove a robovi su objekti prava.

Za oznaku položaja pojedinca u pravnom poretku se služi izraz status.

Pojedinač može biti slobodan čovjek (status liberalis)

ili može biti rimski građanin (status civitatis)

ili može zauzimati određeni položaj u rimskoj obitelji (status familiae) bilo

kao starješina obitelji pater familias, bilo kao podložni član obitelji.

FIZIČKE OSOBE

Za postanak fizičke osobe potrebno je:

- da se novo biće u potpunosti odvoji od majčine utrobe,
- da se rodi živo, a kao dokaz toga su Prokulovci tražili da dijete da znakove života glasom dok su se Sabinovci zadovoljavali bilo kakvim znakovima života micanje i disanje te je ovo stajalište prihvatio Justinijan,
- porod je morao biti perfektan, jer se inače smatrao pobačajem,
- uzimali se da je dovoljno iznošeno dijete koje se rodi poslije šest mjeseci
- tražilo se da novorođenče ima ljudski oblik.

Zametak još nije čovjek, on se smatrao dijelom majke.

No u pogledu zametka kao budućeg čovjeka (nasciturus) razvilo se pravilo:

nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
(zametak se smatra već rođenim ukoliko se radi o njegovim pravicima).

To znači da su se zmetku pridržavala i zaštićivala prava koja bi mu trebala pripasti ako se živ rodi naročito važno u nasljednom pravu jer nasljednik mora živjeti u času pripada nasljedstva, no po gornjem pravilu dovoljno je bilo da je dijete u času očeve smrti bilo začeto

Za zaštitu budućih prava nasciturusa se može postaviti skrbnik (curator ventris). Status rođenog djeteta se određivao po statusu oca ili majke u času začeca, a ne po času rođenja.
U Rimu nije postojala ustanova javne registracije
poroda ili smrti pa su se te činjenice dokazivale redovnim pravnim sredstvima, a nije
poznavalo ni današnju mogućnost da se nestali može proglasiti mrtvim.

STUPNJEVI PRAVNE SPOSOBNOSTI

Po rimskom pravu nisu svi ljudi bili pravni subjekti,
a mjera pravne sposobnosti nije bila jednaka za sve.
S razvojem pravnog sustava se pojavila mogućnost da je pojedinac mogao biti slobodan peregrin, a da nije rimski građanin (civis)
među samim rimskim građanima je postojala različita mjera pravne sposobnosti.

Punu pravnu sposobnost je imala samo osoba sa sva tri statusa
(status libertatis, civitatis i familiae),
a to je mogao biti samo rimski građanin pater familias.
S vremenom se stanovita sposobnost počela davati i ostalim članovima obitelji,
ženama, strancima pa i robovima.
Pravna sposobnost nije morala postojati u jednakoj mjeri od rođenja do smrti.

Gubitak i mjenjanje rimski pravnici nazivaju capitis deminutio
Capitis deminutio maxima gubitak slobode (najteže gubitak)
Capitis deminutio media gubitak rimskog građanstva
Capitis deminutio minima gubitak ili promjena položaja u obitelji

STATUS LIBERTATIS ROPSTVO

Rob nije bio pravni subjekt, on se smatrao za stvar
rat je bio glavni izvor ropstva umjesto ubijanja protivnika shvatili su kako
oni mogu biti ipak korisniji kao robovi
oni kao takvi zajedno su živjeli s vlasnikom i članovima njegove obitelji te dolazi razdoblje klasičnog ropstva gdje je rob samo stvar a njihov rad je značajno
doprinjeo razvoju rimske ekonomije tako se razvija detaljna pravna regulacija instituta ropstva

lex Petronia je zabranjivala davanje robova za borbu sa zvijerima, osim po odluci magistrata. Po ediktu cara Klaudija, rob postaje slobodan ako ga gospodar napusti zbog bolesti i starosti	po dvjema konstitucijama cara Antonina Pija predviđene su kazne za gospodara koji bez razloga ubije svoga roba Pred okrutnošću gospodara, robovima se daje pravo azila u hramu ili kod carevih kipova.
--	--

Ti zakoni su donášani u interesu samih robovlasnika da se smiri nezadovoljstvo robova, a ne radi humanosti ili utjecaja kršćanstva.

Rob nema obitelji, njegova spolna veza s ropkinjom nije brak (matrimonium) nego je samo faktično zajedničko življenje (contubernium) bez pravnih posljedica. Gospodar je imao pravo života i smrti nad robom i odgovarajuću zaštitu prema trećima ako povrijede njegova roba. Takva vlast nad robom naziva se **dominica potestas**.

Rob je mogao poduzeti pravne poslove za svog gospodara. tj mogao je samo stjecati ne i obvezivati. Ali je gospodar odgovara za obveze iz robovih delikata osim ako ga samog nebi prepustio oštećenom kao zamjenu za plaćanje.

Pretor je uveo tužbe (actio adiecticiae qualitatis) kojima je gospodar mogao biti tužen za obveze iz robovnih pravnih poslova ako je robova postavio poslovođom neke radnje (**actio institoria**) ili kapetanom broda (**actio exercitoria**) ili ako bi ga ovlastio da sklapa pravne poslove s trećima (**actio quod iussu**).

PEKULIJ

gospodar prepušta određenu **imovinsku masu (peculium)** zemlje ili zgrade robu na slobodno upravljanje i korištenje. gospodar pravno ostaje vlasnik tog pekulija, može ga u svakom trenutku oduzeti robu – faktički, rob ipak slobodno upravlja njime.

da bi rob pritom stekao kredit trećih, pretor uvodi **gospodarevu odgovornost**: **actio de peculio** – gospodar je za obveze roba prema trećima odgovoran samo do visine vrijednosti pekulija. **actio de in rem verso** – preko i izvan pekulija gospodar odgovara samo ako se okoristio iz posla kojeg je sklopio rob, ali samo do visine svog obogaćenja pomoću ustanove pekulija, gospodari izvlače veću korist, a robovi dobivaju mogućnost otkupljivanja pomoću zarade.

rob tako dobiva i **svojstva pravnog subjekta** – upravljavajući pekulijem, može sklapati pravne poslove s gospodarom. takve obveze su **neutužive** (naturalne obligacije - obligatio naturalis), ali ih gospodar u slučaju akcije de peculio može odbiti od pekulija.

u carsko doba, rob može prema trećim osobama stupati u odnos naturalnih obveza; iz delikata odgovara po civilnom pravu (tek nakon oslobođenja i ukoliko nije ostvarena gospodareva noksalna odgovornost). poslije oslobođenja roba, **srodstvo među robovima (cognatio servilis)** postaje ženidbenom zaprekom poslije oslobođenja.

krajem klasičnog doba, ropstvo postaje nerentabilno, a i raste svijest o prirodnoj slobodi i jednakosti svih ljudi - sada se sve više ističe **favor libertatis**, a ropstvo se obilježava kao ustanova *iuris gentium* koja se protivi prirodnom pravu. traže se nove forme eksploatacije rada slobodnih ljudi – robove se pretvara u **slobodnjake, klijente, kolone**. ropstvo postoji i u Justinijanovom zakonodavstvu, ali tada više nije osnovni društveni odnos.

NAČINI POSTANKA ROPSTVA

Izvorni i najstariji način postanka ropstva je bilo zarobljavanje neprijatelja u ratu. Ono je nasljedno stanje, dijete ropkinje se smatra robom bez obzira tko mu je otac. Po klasičnom pravu carskog doba smatralo se da je dijete ropkinje slobodno (ingenuus) ako je majka u razdoblju od začeca do poroda, makar i za kraće vrijeme bila slobodna.

slobodan čovjek je mogao postati rob: po Zakoniku XII ploča dužnik u ovršnom postupku je mogao biti prodan u ropstvo trans Tiberim, tj. u inozemstvo, a magistrati su prodavali u ropstvo one koji se ne odazovu procjeni ili novačenju, ako bi se slobodan čovjek dao prodati kao rob da bi zatim kad dokaže da je slobodan podijelio kupovninu s prijateljem koji ga je prodao, pretor bi mu uskratio parnicu o slobodi (vindicatio in libertatem). On ostaje rob.

Po senatus consultum Claudianum, ropkinjom bi postala Rimljanka koja bi živjela u spolnoj zajednici s tuđim robom unatoč gospodarevoj zabrani. I državnim robovima radi kazne (srvi poenae) bi postajali u carsko doba osuđenici na najteže kazne (rad u rudnicima, borba sa zvijerima). Njihova imovina je pripadala državi.

PRESTANAK ROPSTVA

Rob je mogao steći slobodu aktom manumisije (puštanje iz manusa), tj. time što bi ga gospodar pustio na slobodu iz svoje vlasti

staro civilno pravo je poznavalo tri oblika manumisije:

Manumissio vindicta – oslobađanje roba u obliku fiktivne parnice o slobodi.

Neki građanin bi pred magistratom dodirnuo roba štapićem i propisanim riječima ustvrdio da je dotični rob slobodan čovjek.

Gospodar bi šutio, a magistrat bi potvrdio robovu slobodu.

Manumissio censu – vrši se upisivanjem roba uz gospodarev pristanak prigodom cenza među slobodne građane. Nestankom cenza, ova manumisija je otpala.

Manumissio testamento – oslobađanje roba putem oporuke. On nema patrona jer se smatra oslobođenikom pokojnika.

U carsko doba se razvija i manumissio testamento fideicommissaria kod koje se

oslobađanje po oporuci vršilo posrednim putem.

Oporučitelj bi nasljednika kome je namijenio roba, neformalno molio da roba oslobodi. Tek kad bi ovaj izvršio akt manumisije, rob je postao slobodan, a manumissor mu je bio patron.

manumisija se vrši i **pozivanjem roba za gospodarev stol (manumissio per mensam).**

Kasnije se potkraj republike oslobađanje robova vršilo

izjavom pred prijateljima (manumissio inter amicos) ili

pismom (manumissio perepistulam).

One su bile po civilnom pravu bez učinka, ali pretor bi štitio takvog oslobođenika u faktičnom uživanju slobode.

Položaj takvih oslobođenika koji su oslobođeni

samo takvim pretorskim manumisijama je uređen s **lex Iunia Norbana**

tako da su postali slobodni, ali ne i rimski građani.

Tek Justinijan ukida ovu kategoriju i svim takvim

manumisijama priznaje punopravni učinak.

Kršćanski carevi su uveli i manumissio in ecclesia

(crkveni oblik manumisije pred svećenicima).

Dolazi do ograničavanje manumisije zbog njezinog velikog broja pa car August

daje preko narodnih skupština izglasati dva zakona.

Lex Fufia Caninia je ograničila oporučne manumisije (onaj tko je imao tri roba je mogao osloboditi najviše dvojicu, tko je imao od 4 do 10 je mogao osloboditi najviše polovicu itd. Prekobrojne manumisije su bile ništavne).

Lex Aelia Sentia je odredila da za punovažnu manumisiju gospodar mora imati najmanje 20, a rob najmanje 30 godina starosti.

PRAVNI POLOŽAJ OSLOBOĐENIKA – PATRONAT

Oslobođeni rob (libertinus, a u odnosu na bivšeg gospodara libertus) je postao rimski

građanin, ali je nosio pečat bivšeg ropskog stanja i morao je služiti bivšem gospodaru kao objekt iskorištavanja u novom i za gospodara korisnijem obliku.

Njihov bivši gospodar sada postaje njihov patronus.

Libertinova ovisnost je regulirana patronatskim pravom on je

obvezan patronu na poslušnost i poštovanje (obsequium et reverentia).

Patron je mogao kazniti libertina i smrću, a u po magistratu zbog nezahvalnosti povratiti i u ropstvo.

Libertus nije smio tužiti krivično patrona,

druge privatne tužbe je mogao podići samo dozvolom magistrata.

Patronu je pripadalo tutorstvo nad oslobođenikom, a i zakonsko nasljedno pravo na

oslobođenikovu imovinu ako ovaj nije imao potomaka.

Patron prema oslobođeniku nije imao pravnih obveza, samo je običaj tražio da mu pruža zaštitu, a naročito pred sudom i da im pruža mogućnost uzdržavanja.

Patronatsko pravo je prelazilo i na patronovu djecu, no oslobođenikova djeca su se smatrala već kao u slobodi rođena (ingenui).

Mnogi libertini počinju zauzimati važne položaje na dvoru i centralnoj upravi

(od Hadrijana nadalje), viši slojevi oslobođenika su zahtijevali da se ukloni njihova socijalna i politička inferiornost.

To se postizalo najprije time što bi car podijelio oslobođeniku

ius aureorum anulorum (pravo nošenja zlatnog prstena što je bio znak ingenuus-a). No potpuno izjednačavanje je davala tek **carska natalium restitutio**.

Justinijan svim oslobođenikima daje oba beneficija, ali patronatsko

pravo se ukidalo samo odreknućem patrona

ROPSTVU SLIČNI ODNOSI

Postoji niz slučajeva gdje fizička osoba formalno ne gubi slobodu, a po pravili ni građansko pravo, a ipak se nalazi u položaju sličnom ropstvu.

osobe in mancipio ili in causa mancipi

osobe koje je njihov pater familias otuđio drugom starješini obitelji u obliku mancipacije u svrhu prodaje kako bi otac došao do novca ili zbog neke druge ekonomske operacije ili u svrhu noxae dedacije, tj. da član obitelji nadoknadi štetu koju je počinio oštećenom članu neke druge obitelji
U Justinijanovo doba ovo nestaje.

Addictus je dužnik starog prava kojega je u osobnom ovršnom postupku (manus iniectio) magistrat dosudio vjerovniku.

Vjerovnik ga je morao držati 60 dana u dužničkom zatvoru da bi dužnik kroz to vrijeme platio dug ili našao jamca.

Poslije ga je mogao ubiti ili prodati u ropstvo trans Tiberim.

U sličnom položaju je i kradljivac koji je zatečen na djelu, a magistrat ga također adicira okradenome.

Nexus je obveznik koje je pod vlašću vjerovnika temeljem pravnog posla

zvanog nexum. Dok ne plati dug, nexus se nalazi u sličnom položaju kao i addictus. On je pravno slobodan, a faktično je u vjerovnikovoj vlasti.

Taj je odnos kao i addictiounut po lex Poetelia Papiria de nexis.

Redempti ad hostibus su osobe koje su otkupljene iz ratnog

zarobljeništva. Otkupitelj ih može zadržati kod sebe dok mu otkupnina ne bude isplaćena ili radom otkupljenoga nadoknađena.

Auctoratus je osoba koja se iznajmila poduzetniku

gladijatorskih igara i obvezala se na sav rizik gladijatorskih borbi.

Kolonat je nasljedna zavisnost zemljoradnika vezanih za tuđu zemlju uz dužnost davanja u novcu ili u naturi.

Dok je colonus u prvim stoljećima carstva bio slobodni zakupnik pojedinih parcela, od 3. st. dolazi do pravne zavisnosti jer se zakupodavac pretvara u njegova patrona i na kraju u njegova gospodara.

U carskom zakonodavstvu dolazi do pravne regulacije i unifikacije kolonata i to prvo sa jednom konstitucijom cara Konstantina da kolon ne smije napustiti zemlju, a svaki onaj koji mu pruži sklonište će se kazniti oštrim mjerama.

Odbjegli kolon nakon što bi bio uhvaćen bi bio vezan u okove i vraćen na zemlju.

Kolon je imao status libertatis i za razliku od roba je mogao sklapati brak.

Mogao je biti vjerovnik i dužnik, praviti oporuku i nasljeđivati, a mogao je imati i vlastitu imovinu i zemlju van posjeda uz koji je bio vezan.

No u pravilu je mogao prodavati svoju imovinu samo uz pristanak gospodara.

Kolon nije mogao biti prodan bez zemljišta kojem je pripadao, a ni zemlja nije mogla biti prodana bez kolona. Neke konstitucije su dozvoljavale samo premještanje i zamjene kolona.

Kolonat je bio trajno stanje i gospodar nije mogao kolone oslobađati osim u slučaju ako bi kolonu ustupio u vlasništvo zemlju koju obrađuje ili ako bi kolon postao biskupom ili gradskim decuriom i vršio tu dužnost kroz 30 godina.

Glavni izvor kolonata je bilo rođenje od roditelja od kojih je barem jedan kolon jer je kolonat nasljedno stanje. Kolonom se može postati dobrovoljnim stupanjem slobodna čovjeka u kolonatski odnos te 30-godišnjim faktičnim življenjem u položaju kolona.

STATUS CIVITATIS

CIVIS (rimski građanin)

rimsko građanstvo stječe se rođenjem, manumisijom robova i podjeljivanjem pojedincima, općinama i pokrajinama po aktima rimske vlasti (naturalizacija)

rimski građanin (**civis**) ima punu pravnu sposobnost; prava rimskog građanina:

ius suffragii – pravo glasa

ius honorum – pravo na magistrature ius commercii – pravo sudjelovati i sklapati prometne poslove civilnog prava (npr. mancipaciju) - civilna poslovna sposobnost

ius connubii – pravo sklapanja rimskog civilnog braka

dominium ex iure Quiritum – pravo stjecanja kviritskog vlasništva

manus, patria potestas, tutela – pravo na rimsku obiteljsku vlast

legis actio, in iure cessio – pravo da bude stranka u civilnom procesu

testamenti factio activa i passiva – aktivna i pasivna pravna sposobnost

LATINI

imaju povoljniji položaj od peregrina,

Latini prisci (veteres)

pripadnici latinskih općina u Laciumu;

mogu steći rimsko građanstvo preseljenjem u Rim

zbog zajedničkog porijekla, imaju položaj najbliži rimskim građanima – pripadaju im ius commercii, a u starije doba i *ius connubii*

Latini coloniarii

Latini i siromašniji rimski građani koje su Latinski savez, a kasnije Rim, slali u latinske kolonije

od 286.pr.n.e. nemaju ius connubii, a rimsko građanstvo preseljenjem u Rim mogu steći oni koji su obnašali više magistrature

kad su svi Italici dobili rimsko građanstvo (*lex Iulia* 90.pr.n.e., *lex Plautia Papiria* 89.pr.n.e.), održala se samo jedna vrsta Latini coloniarii – ne onih koji su bili

iseljenici u kolonije, nego onih kojima je podijeljen *ius Latii*

ius Latii – položaj mladih latinskih kolonija, sadrži ius commercii (bez ius connubii)

takvi Latini coloniarii mogu stjecati rimsko građanstvo ako su u svom gradu obnašali višu magistraturu (ius Latii minus)

Latini iuniani

oslobođenici koji nisu oslobođeni civilnim formama manumisije, te oslobođenici koje je oslobodio gospodar koji nad njima ima samo pretorsko (bonitarno)

vlasništvo – oni žive kao slobodni, umiru kao robovi

nakon smrti, njihova imovina se vraća patronu; imaju ograničenu sposobnost stjecanja putem oporuke ili legata (**incapacitas**)

PEREGRINI (HOSTES)

stranci van stare rimske države prvo su bespravni, a kasnije dobivaju neka prava (pomoću amicitiae, hospitiuma, međunarodnih ugovora i saveza) – u tom stadiju

oni su **pripadnici savezničkih država** s određenom samostalnošću

kad je Rim zavladao Mediteranom, peregrini su bili **stanovnici carstva** koji nisu ni *Latini* ni *cives*

kad su 90. i 89.pr.n.e. svi Italici dobili rimsko građanstvo, peregrini su uglavnom bili **stanovnici provincija**

ne mogu se služiti s *ius civile*, *ius commercii*, *ius connubii*, ali mogu s rimskim građanima stupati u pravne odnose priznate po **ius gentium**; ne mogu praviti

oporuku, stjecati civilno vlasništvo, sklapati brak i mancipaciju

u privatnopravnim odnosima, peregrini se služe svojim nacionalnim pravom domovine; **2 vrste peregrina:**

oni koji su zadržali stanovitu samoupravu –

uglavnom su ušli u rimsku državu dragovoljno ili kao saveznici (zadržavaju ranije građansko pravo, općinsku pripadnost i pravnu sposobnost po pravu svoje općine)

peregrini dediticii –

nakon ratnog otpora predaju se Rimljanima na milost i nemilost (deditio);

gube politička prava i samoupravu, te čine najnižu kategoriju rimskih podanika

peregrini mogu dobiti rimsko građanstvo pojedinačno (zbog usluga Rimu) ili kolektivno

212. konstitucijom cara Karakale (constitutio Antoniana) su **rimsko građanstvo** dobili svi slobodni stanovnici carstva osim *peregrina dediticii*

nakon što je Justinijan ukinuo dvije preostale kategorije

(peregrini dediticii, Latini iuniani), zavladao je **princip formalne ravnopravnosti** svih slobodnih pripadnika države s obzirom na građansku pravnu sposobnost

pojam peregrina opet dobiva značenje stranca,

pripadnika država izvan Rimskog Carstva

status civitatis bio je vezan za političku, a ne privatnopravnu sposobnost

od svih slobodnih stanovnika rimske države, samo **rimski građanin** ima puna politička i građanska prava, samo oni imaju *ius civile*

stranci izvan rimske države su **externi, barbari, hostes**

STATUS FAMILIAE

pravni položaj pojedinca s obzirom na obitelj;

za punu pravnu sposobnost potrebna je samostalnost u obiteljskim odnosima

inokosna monogamna obitelj više nije vezana kognacijom (krvnim srodstvom), nego agnacijom,

- **agnacija** je podložnost vlasti određenog starješine, ocu obitelji (pater familias) podvrgnuti su *fili familias*
- u *fili familias* spadaju – očevi potomci, *žena in manu*, *snahe in manu*, adoptirana djeca i osobe *in mancipio*

stoga unutar obitelji razlikujemo osobe:

- **sui iuris** – slobodne od očinske vlasti, u položaju patris familis (ovdje spada i dijete ostalo bez kućnog starješine)
- **alieni iuris** – *fili familias*, podvrgnute vlasti oca obitelji

obiteljski položaj nije presudan za javna prava – **filius familias** ima i ius suffragii (pravo sudjelovanja u komicijama) i *ius honorum* (pravo obnašanja magistratura)

na području privatnog prava, on je pod vlašću patris familis; sve stječe njemu, no ne može ga obvezivati

CAPITIS DEMINUTIO

pravni položaj fizičke osobe ovisi o **3 statusa**
gubitkom ili promjenom jednog od njih mijenja se i pravna osobnost
gubitak/promjena statusa zove se **capitis deminutio**, a u rimskom pravu razlikuju se:

CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA

gubitak *statusa libertatis* – povlači i gubitak civiteta i obiteljske pripadnosti; dotični postaje rob, ovdje spadaju rimski građani prodani trans Tiberim ili oni koji gube slobodu zbog kazne

rimski građanin *zarobljen od neprijatelja* postaje rob,
no nije sigurno da li ga stiže capitis deminutio

ius post liminii – ako bi se vratio iz zarobljeništva, oživjeli bi svi njegovi raniji pravni odnosi (osim posjeda i braka)
ako umre u zarobljeništvu, smatra se da je umro kao slobodan te se s njegovim nasljedstvom postupalo kao kod slobodna čovjeka (po **fictionis legis Corneliae**)

CAPITIS DEMINUTIO MEDIA

gubitak *statusa civitatis* – pojedinac gubi civitet i obiteljsku pripadnost, ali ne i slobodu, gubi ius civile, te nastavlja živjeti kao **Latin** (iseljenjem u koloniju) ili **peregrin** (prebjegavanjem neprijatelju, izručenjem)
ovdje spadaju i kazne izгона (*aqua et igni interdictio*) i deportacije

CAPITIS DEMINUTIO MINIMA

gubitak obiteljske pripadnosti, otpuštanjem iz obitelji (npr. *emancipacijom*) ili prijelazom u drugu obitelj
prekida se dotadašnja agnacija, a pojedinac gubi svoju imovinu,
a njegovi dugovi i stanovita osobna prava utrnjuju

pretor ipak daje vjerovnicima **moć tužbe**:
pomoću povrate u prijašnje stanje (*in integrum restitutio*)
pomoću fikcije, kao da se *capitis deminutio* nije ni dogodila
ova capitis deminutio nestaje od Justinijana, jer je agnatska obitelj već zamijenjena kognatskom

OGRAIČENJA PRAVNE SPOSOBNOSTI

osoba koja posjeduje sva 3 statusa ipak može imati ograničenu pravnu sposobnost
razlozi za to su: klasno-socijalna pripadnost, vjera, spol i čast

KLASNO-SOCIJALNA PRIPADNOST

- politička, ekonomska i socijalna zapostavljenost plebejaca odražavala se i na njihovu pravnu sposobnost
- ta ograničenja su najveća na polju javnog prava, a postoje i u privatnim pravima
- 1. **plebejci** sve do 445. pr.n.e. (**lex Canuleia**) nisu imali *connubium* s patricijima
- 2. ograničenja sadrži i **pripadnost staležu senatora**
njima je s **lex Claudia** 218.pr.n.e. zabranjeno držati brodove veće od 300 amfora zapremnine i ženiti se libertinima; određeni dio imovine moraju ulagati u italska zemljišta (1/4, kasnije 1/3)
- 3. ograničenja postoje i za vojnike, pokrajinske namjesnike, *dekurione* (odgovaraju za porez svojih općina)
- 4. važna je i razlika između *honestiores* i *humiliores* u carskom i krivičnom pravu

VJERA

- politeistička **poganska vjera** je tolerantna, ne utječe na pravnu sposobnost
- Rimljani pokorenim narodima ostavljaju njihovu vjeru, ne nameću im svoju – tako se Rimom šire razni *orientalni kultovi*
- do **progona kršćana** ne dolazi zbog vjerske netolerantnosti, nego zbog opasnosti po rimsko državno uređenje (kršćansko učenje o jednakosti svih ljudi, odbijanju kulta careva – predstavlja zločin, *crimen maiestatis*)
- koliko god je poganstvo bilo tolerantno, toliko je **kršćanstvo** kad je postalo državnom vjerom bilo *netolerantno*
- ta netolerantnost prelazi u **pravne sankcije**: Justinijan uvodi obvezu ispovijedanja kršćanske religije
- zatim propisuje niz **kazni i ograničenja** za heretike, apostate, Židove, pogane:
- 1. **heretici i apostate** ne mogu stjecati, otuđivati, praviti oporuku ni nasljeđivati po oporuci

2. **Židovi** ne mogu sklapati brak s kršćanima ni držati kršćanske robove
3. **pogani** ne smiju vršiti kultove pod prijetnjom smrti i konfiskacije

SPOL (ŽENSKI)

- žena u rimskoj obitelji ima daleko niži položaj od muškarca
- isključena od svih javnih prava; ne može vršiti očinsku vlast, adopciju ni funkciju tutora
- ne može biti nasljednica bogatih posjednika (**lex Voconia** 169.pr.n.e.) niti preuzimati obveze u korist drugih osoba (**senatus consultum Vellaeianum** 46.pr.n.e.)

ČAST (EXISTIMATIO)

čast je pojam društvenog morala, dostojanstvo koje društvo priznaje pojedincu
gubitak ili umanjeње časti utječe na pravnu i poslovnu sposobnost
potpuni gubitak građanske časti uzrokuju **capitis deminutio maxima i media**
važniji slučajevi ograničenja pravne (poslovne) sposobnosti zbog umanjenja časti:

INTESTABILITAS

intestabilis je onaj tko sudjeluje u pravnom poslu kao svjedok ili libripens, a zatim odbija o njemu svjedočiti
intestabilis ne može biti svjedok niti ih prizivati – time mu je *ograničen ius commercii*, jer su brojni pravni poslovi u to vrijeme vezani uz sudjelovanje svjedoka

NOTA CENSORIA

umanjenje časti koje vrše **cenzori** prigodom popisa građana zbog prijekornog vladanja
cenzori nekog mogu brisati iz popisa senatora ili vitezova, ili ga premjestiti u slabiji tribus

INFAMIA (INFAMIA IURIS)

infamis ne može zastupati drugog, ne može se dati zastupati,
ne može za drugog stavljati prijedloge pred sudom
gubi **ius suffragii i ius honorum**, gubi sposobnost sklapanja braka,
funkcije svjedoka i porote
dvije su vrste infamije:

a) infamia immediata

- nastupa neposredno kao posljedica nečasnog ponašanja,
- takva ponašanja su primjerice: *bigamija, dvostruke zaruke, stečaj, sramotna profesija (glumci, gladijatori), brak žene unutar prve godine od prestanka ranijeg braka*

b) infamia mediata

- nastupa kao posljedica **sudske presude** za infamirajuće delikte
npr. *furtum, rapina, dolus, iniuria*)
- nastupa kao posljedica presude za kršenje obveznih odnosa utemeljenih na povjerenju i dobroj vjeri (*actiones famosae*) –
to su primjerice *actio depositi, fiduciae, mandati, tutelae, pro socio*

TURPITUDO (INFAMIA FACTI)

temelji se na lošem glasu u društvu, na javnom mnijenju
(npr. rasipnici, ljudi lošeg života)

turpis persona zapostavljena je kod svjedočenja, imenovanja tutora i traženja nužnog dijela u nasljednom pravu
u Justinijanovom pravu *infamia i turpitude* za posljedicu imaju zapostavljanje po sučevu rasuđivanju, a *infamia iuris* koja se temeljila na pravnim propisima je iščezla.

OGRAIČENJA DJELATNE SPOSOBNOSTI

razlozi koji isključuju ili ograničavaju djelatnu sposobnost su: dob, spol, zdravstveno stanje, rasipništvo
ova ograničenja odnose se na osobe **sui iuris**
osobe alieni iuris su pod vlašću oca, pa ionako nemaju imovinske sposobnosti

DOB

tek rođeni čovjek još nema sposobnost samostalnog i razumnog očitovanja **volje**
ta volja je potrebna za raspolaganje pravnim odnosima i odgovaranje za vlastita djelanja i delikte

on ju stječe tek na određenom stupnju fizičkog i duševnog razvoja – poklapa se sa spolnom zrelošću (pubertas):

1. pubertet **dječaka** utvrđuje se pojedinačno, a manifestira se oblačenjem muške toge (između 14. i 16. godine)
2. pubertet **djevojčica** uvijek nastupa navršavanjem 12. godine

Prokulovci i Sabinovci prihvaćaju granicu spolne zrelosti kod muškaraca s 14.g., a kod žena s 12.g.

NEDORASLE OSOBE (IMPUBERES)

djeca do 7. godine života, potpuno su djelatno nesposobna
nazivaju se *infantes* jer ne mogu govoriti ni izgovarati pravne formule
(*qui fari non possunt*)
poslove za nedorasle osobe obavlja **tutor**, a stjecati mogu po robovima

NEDORASLE OSOBE IZNAD DOBI INFANCIJE (IMPUBERES INFANTIA MAIORES)

osobe od 7 do 14 godina, imaju ograničenu djelatnu sposobnost
ne mogu sklapati brak ni praviti oporuku
samostalno mogu poduzimati samo poslove koji im donose **korist** (npr. prihvatiti darovanje ili oprost duga)
za poslove koji sadrže imovinsko umanjeње ili obvezivanje treba im sudjelovanje **tutora** (*tutoris auctoritas*) – takvi poslovi su primjerice plaćanje duga ili uzimanje zajma

DORASLE OSOBE (MINORES)

dorasi su prvo bili potpuno djelatno sposobni, no takvo rano nastupanje doraosti pokazalo se neprimjerenim

zato je 191.pr.n.e. (lex Plaetoria) uvedena doba granica od 25 godina

(*minores viginti quinque annis*)

- taj zakon predviđa kaznenu popularnu tužbu protiv onog tko doraolog mladića zloupotrebom njegovog neiskustva navodi na sklapanje za njega šetnog posla (popularna tužba – može ju podići svaki građanin, **quavis ex populo**)
- takav posao ne bi bio poništen, nego bi optuženi bio kažnjen
- pretorskim ediktom određeno je da takav oštećeni minor dobije povrat u prijašnje stanje (**restitutio in integrum**)
- protiv tužbe na ispunjenje takvog šetnog posla edikt daje minoru **eksepciju legis Plaetoriae**, zbog koje se tužitelja odbija

pubertas je u klasično doba ostala granicom pune djelatne sposobnosti, no takvi minors ne uživaju povjerenje trećih zbog navedenih sredstava u korist minora – zato minor od magistrata može dobiti **kuratora** za sklapanje posla

zato se od Marka Aurelija razvio običaj da se na zahtjev minora postavi stalni kurator za sve poslove (u tom slučaju bila je otežana primjena navedenih sredstava jer se smatralo da ne postoji zakidanje/ *circumscripi*iodok se ne dokaže suprotno)

u postklasično doba, razvija se **trajna cura minorum** za sve osobe ispod 25 godina starosti, funkcija ovog kuratora bila je slična tutoru nad nedoraslima tako je granica pune djelatne sposobnosti pomaknuta do 25. godine života, a djelatna sposobnost *minoruma* je gotovo jednako ograničena kao i kod nedoraslih – *minores* ipak mogu sklapati brak i oporučivati

PUNODOBNE OSOBE (VENIA AETATIS)

položaj punodobne osobe imaju pojedinci s navršenom 25. godinom života

od cara Konstantina, carevom dozvolom ovaj položaj može se dobiti i **ranije** (muškarci s 20, žene s 18 navršenih godina)

ipak, prije 25. godine ne mogu se vršiti darovanja, otuđivati ni zalagati nekretnine

SPOL (ŽENSKI)

žene sui iuris i nakon doraosti stoje doživotno pod posebnim **tutorstvom**

(*tutela mulierum*)

bez tutora nisu mogle poduzimati neke važnije pravne poslove

ograničenja djelatne sposobnosti s vremenom slabe, pa su u kasnijem rimskom pravu praktički *ukinuta*

ZDRAVSTVENO STANJE

osobe s određenim tjelesnim manama ne mogu poduzimati poslove za koje se traži određena **fizička sposobnost**

tako **gluhonijemi** ne mogu praviti usmenu oporuku ni druge poslove koji se sklapaju verbis (npr. *sponsio*)

važna kategorija su i **duševno bolesni** (*furiosi, dementes, mente capti*):

za vrijeme pomućenja uma su bili potpuno djelatno nesposobni; ne mogu stjecati, ni biti odgovorni za delikte

već od doba Zakonika 12 ploča stajali su pod skrbništvom (**cura furiosi**)

ovakva djelatna nesposobnost počinje i prestaje s bolešću, ne mora se utvrđivati sudskom odlukom

zato su poslovi koje *furiosus* poduzme za vrijeme „svjetlih časova“

(*dilucida intervala*) bili valjani

RASIPNIŠTVO

rasipniku (*prodigus*) je dopušteno sklapati samo one poslove koji mu donose obogaćenje

u klasično doba, njegova nesposobnost je slična djelatnoj sposobnosti nedorasloga koji je prešao godine infancije (*impuberes infantia maiores*)

ipak, rasipnik može sklopiti brak i nastupiti nasljedstvo (ne može praviti oporuke)

- isprva je rasipnik bio samo onaj tko bi rasipao
- **neoporučno naslijedenu očevinu** (*bona paterna avitaque*),
- a zatim je rasipništvo protegnuto na **svu njegovu imovinu**

nakon što je netko proglašen rasipnikom, oduzima mu se **uprava imovine** (*interdictio bonorum*) i stavlja ga se pod skrbništvo (*cura prodigum*) pretorskim dekretom

POJAM PRAVNE OSOBE

pravna (juristička) osoba –je društvena (socijalna) tvorevina kojoj pravni poredak priznaje pravnu sposobnost, tj. svojstvo pravnog subjekta iako nije fizička osoba to su kolektivi s ciljem i svrhom, te imovinom koja se veže uz taj kolektiv da bi služila interesima ljudi – s obzirom na svoju trajnost i nemogućnost ostvarivanja po pojedincu, ti kolektivi se ostvaruju u obliku socijalnih organizama koji se nazivaju pravnim osobama

stvaranje pravnih osoba zahtijeva *socijalni i ekonomski život* – tako nastaju tvorevine kao države, općine, gradovi, privredna udruženja (trgovačka društva, zadruge), društvene organizacije (sindikati, omladinska društva), zavodi (bolnice, sirotišta) ili zaklada (npr. za uzdržavanje prosvjetnih ustanova, stipendije studentima)

pravna osoba može biti i skupina novca

prema pandektnoj nauci, pravne osobe su se dijelile na:

universitas personarum - korporacije - udruživanje fizičkih osoba radi određene svrhe time da tako organizirana ukupnost tih osoba postaje samostalni pravni subjekt različit od svojih članova i nezavisan od njihove promjene; članovi korporacije mogu biti u pravnom odnosu i sklapati pravne poslove sa samom korporacijom.

universitas rerum – zavodi i zaklade - supstrat pravne osobe je imovina, a ne udruženje fizičkih osoba - ovdje imovina, namijenjena određenoj svrsi, postaje pravna osoba (npr. bolnica).

kod korporacija postoji udruživanje fizičkih osoba,

a bit zavoda i zaklada je imovina

granice između korporacija i zavoda/zaklada nisu uvijek jasne,

a još je teže razlikovati zavode od zaklada:

neki smatraju da je zavod imovina koja služi određenoj svrsi, a spojena je s uređajima (npr. bolnica), a zaklada je samo imovina bez tih uređaja – smatra se da je zaklada samo podvrsta zavoda

ipak, prevladava mišljenje da su to samo različiti nazivi za istu pravnu ustanovu

u pandektnoj nauci postoji više teorija o naravi jurističke osobe:

TEORIJA FIKCIJE ILI PERSONIFIKACIJE (SAVIGNY)

zastupaju je glosatori, a formulirao ju je **Savigny**

polazi sa stajališta da pravni subjekt može biti samo čovjek

kod pravnih osoba nema takvog subjekta

pravni poredak za jurističke osobe fingira postojanje subjekta

(prenosi pravnu sposobnost od prirodnih na fingirane osobe)

kako **fingirani** subjekt realno ne postoji, pravna osoba ne može imati volju niti sama djelovati – za nju djeluju **zastupnici**

ova teorija opire se nekim izrekama iz Justinijanova prava – posebno onima koje se odnose na **hereditas iacens**, gdje se kaže da ostavina djeluje umjesto osobe

(**hereditas personae vice fungitur - ostavina djeluje umjesto osobe**)

hereditas iacens – ležeća ostavina od ostaviteljeve smrti do časa nastupa nasljedstva

TEORIJA REALNE EGZISTENCIJE (GIERKE)

pravna osoba je **realna osoba** koju čini ukupnost pojedinaca –

ta ukupnost nije tjelesna osoba, ali ona realno postoji i ima vlastitu volju

(kod korporacija nastaje skupom realnih volja članova, a kod zaklada voljom zakladatelja)

takvim skupovima koji se razlikuju od običnog zbroja pojedinaca pravni poredak priznaje pravnu sposobnost, po toj teoriji, za pravnu osobu ne djeluju zastupnici nego njeni **organi** koji manifestiraju volju pravne osobe

BRINZOVA TEORIJA

pravne osobe uopće nisu pravni subjekti

radi se o imovinskim masama bez subjekta

te mase su vezane uz svrhu kojoj imaju služiti (Zweckvermögen)

TEORIJA DESTINATARA (IHERING)

pravni subjekti su samo one jurističke osobe kojima je odnosna imovina namijenjena

to su primjerice bolesnici kod bolnice ili stipendisti kod stipendijalne zaklade

PRAVNE OSOBE U RIMSKOJ DRŽAVI

KORPORACIJE

organizirani kolektivi prirodnih osoba (**universitas personarum**)

čine samostalni pravni subjekt različit od pojedinih članova

ovu ideju izražava Ulpijan govoreći o municipalnim općinama:

Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima;

ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci

Si quid universitati debetur, singulis non debetur nec quod debet universitas, singuli debent.

članovi skupine i sama skupina su odvojene pravne osobnosti

u Rimu se javljaju **3 vrste korporacija s posebnom pravnom sposobnošću:**

RIMSKA DRŽAVA (POPULUS ROMANUS)

s obzirom na svoju imovinu ne potpada pod privatno pravo (*ius civile*)
država nastupa kao javna vlast nad građanima; nastupa prema pojedincu kao posebni pravni subjekt

državna imovina (res publicae) – dobra rimskog naroda kao cjeline,
ne pripadaju nijednom građaninu posebno
ta imovina pripada državnoj blagajni (*aerarium populi romani*)
u pravnim poslovima s pojedincima zastupali su državu magistrati po normama i u okviru javnog prava

u doba principata, uz aerarium javlja se i **fiscus**:
to je državna imovina od prihoda carskih provincija,
njome upravlja car *fiscus* kao careva imovina u odnosima s građanima spada u privatno pravo i sudbenost

kad je *aerarium* pod Dioklecijanom istisnut, rimska država postaje pravni subjekt privatnog prava preko fiska (iako se imovinsko-pravni odnosi fiska po mnogim privilegijama razlikuju od imovinsko-pravnih odnosa običnih građana)

GRADSKJE OPĆINE u Italiji i provincijama
nakon pripajanja u rimsku državu, gradske općine u provincijama uglavnom zadržavaju svoju samoupravu
u doba principata, sve općine u pogledu imovinskih odnosa postaju i subjekti privatnog prava
općina postaje posebni pravni subjekt s posebnom imovinom – zato njene poslove mogu voditi samo posebni zastupnici (*actor, kasnije syndicus*), a ne bilo koji članovi općine

DRUŠTVA

nastaju vrlo rano (trgovačka, obrtnička, nabožna);
važna su **društva za otkup državnih prihoda** (*societates publicanorum*)
prema Zakoniku 12 ploča društva su se osnivala slobodno, no kasniji vlastodršci počinju raspuštati društva (Cezar, August)
do ovog doba društva nisu još tvorila posebni pravni subjekt koji bi se razlikovao od članova; subjekti imovine su članovi društva

August je s lex Iulia de collegiis zabranio stvaranje novih društava
bez dozvole senata iz političkih razloga
po klasičnom pravu, za osnivanje društva potrebna su bar **3 člana**
("tres faciunt collegium" - trojica čine društvo)

ZAKLADE

zaklada može biti:

samostalna – kao pravna osoba, to je imovina namijenjena određenoj svrsi, ima samostalnu pravnu osobnost; zakladatelj daje imovinu za određene svrhe, a ona živi samostalnim životom (njome upravljaju fizičke osobe kao organi zaklade)

nesamostalna – nije novi pravni subjekt, nego je imovina ostavljena nekoj već postojećoj korporaciji (općinama ili društvima) s nalogom da je oni upotrebljavaju u određene svrhe

tek u kršćansko doba nastaju temelji za zaklade u modernom smislu

osnivaju se piae causae:
nastaju kad je crkvenim općinama (ecclesia) priznato svojstvo pravne osobe
pia causa je imovina ostavljena za pobožne i dobrotvorne svrhe,
npr. za podizanje bolnica, samostana, crkve
takve piae causae mogu biti postavljene nasljednikom
gradske općine i društva to pravo stječu kasnije
nije sigurno jesu li piae causae bile samostalne ili nesamostalne zaklade

HISTORIJSKI RAZVOJ RIMSKE OBITELJI

rimska obitelj – individualna, monogamna, s izraženom vlasti obiteljskog starješine (*pater familias*) to je agnatska obitelj, povezana vlašću istog starješine, bez obzira na krvno srodstvo (**kognaciju**)

ovakva obitelj potječe iz starijih zajednica, rimskog patrijarhalnog gensa i agnatske porodice s prijelaza od gensa prema individualnoj agnatskoj obitelji
takav razvoj povezan je s razvojem **proizvodnih snaga**
sve je veća produktivnost rada, pa sredstva proizvodnje prelaze u **individualno vlasništvo inokosnih obitelji**

postoje brojni znakovi postojanja patrijarhalnog gensa prije države
(gentilno ime, zajednička sacra, nasljedno/tutorsko pravo)
Aulus Gellius naglašava da je u Rimu postojala zajednica šira od individualne obitelji, a uža od *gensae*: ta zajednica, **anticum consortium**, zvala se **ercto non cito** (nepodijeljena imovina ili ostavina)

Gaj u Institucijama (**antinopulski fragmenti**) govori o ortačkoj pogodbi, *societas*:
nakon smrti patris familias, među njegovim sui heredes nastaje zajednica braće (**societas fratrum, erctum non citum**)
oni su u zajednici imali ravnopravan položaj, svaki je mogao osloboditi roba ili mancijom otuđiti stvar

može se zaključiti da je i prije postanka inokosne obitelji u Rimu postojala šira porodična zajednica (**domus**)
pater familias u consortiumu još nije imao apsolutnu vlast
imao je ograničenu vlast upravljanja i zastupanja
smatralo se da sinovi i za očeva života latentno sudjeluju u njegovom imetku (quodammodo domini)

daljnjim ekonomskim napretkom dolazi do raspadanja consortiuma, pa konačno nastaje **inokosna obitelj** koja obuhvaća samo roditelje i njihove potomke s njihovim ženama nakon smrti oca, braća se dijele i osnivaju samostalne obitelji

raste potreba za **robovskom radnom snagom** zbog obrade zemlje
sada pater familias postaje samovlasnik svoje zemlje i imovine,
pa ima **gotovo neograničenu vlast** nad svojom obitelji
(sve do *ius vitae ac necis* - "odlučivanje o životu i smrti")
individualna obitelj bila je poznata već Zakoniku 12 ploča, no tad je vjerojatno postojala i veća porodična zajednica
actio familiae erciscundae - tužba za diobu obiteljske imovine

OPĆA OBILJEŽJA RIMSKE OBITELJI

Rimljani individualnu agnatsku obitelj zovu familia
taj izraz može značiti samo robove, samo obiteljsku imovinu, sve osobe pod vlašću oca, ukupnost imovine i osoba; najvažnija upotreba je skup slobodnih osoba podložnih vlasti istog oca

familia (familia iure proprio, Ulpijan) se sastoji od rođene djece i potomaka
patris familias; ovdje spadaju i žena patris familias i žene njegovih potomaka
(ako su ušle u manus-brak), te usvojena i pozakonjena djeca
ta *familia* je kratkotrajna – smrću oca, sve osobe postaju sui iuris,
a muškarci i patres familias svojih obitelji
agnatska veza i dalje veže ove osobe – prema Ulpijanu,
oni čine **familiam communi iure**

agnati su sve osobe koje potpadaju i koje su potpadale pod istu patria potestas te koje bi potpadale pod nju da njihov zajednički predak nije umro prije njihova rođenja
pravne posljedice koje se vežu uz agnaciju su zakonsko tutorstvo i zakonsko nasljedno pravo

agnacija je srodstvo po očevoj strani – djeca s majkom dolaze u agnatsko srodstvo samo ako je i ona pod muževom vlašću (ako je sklopila manus-brak gdje prema mužu ima sličan položaj kao i ženska djeca, **filiae loco**)
ako je sklopljeni brak slobodan, majka i dalje spada u svoju raniju agnatsku obitelj
pravne posljedice koje proizlaze iz obiteljske pripadnosti vežu se uz agnatsko, a ne krvno srodstvo (npr. nasljedno pravo)
agnati su mogli biti ujedno i krvni srodnici, ali nisu morali

krvno srodstvo (cognatio) je izvor određenih moralnih dužnosti, a stvara i bračne zapreke no, kognacija u starije doba nije osnova za nasljedno pravo i tutorstvo;
to je **krvno srodstvo po muškoj i ženskoj liniji**
bit kognacije je u pripadnosti krvno-srodničkoj grupi, dok se agnacija temelji na pripadnosti kućnom obiteljskom kolektivu
tijekom povijesti, agnatska obitelj slabi,
pa od Justinijana **kognatsko srodstvo** potpuno potiskuje agnaciju
uzrok je ekonomski razvoj – razvoj trgovine i ropstva omogućava članovima obitelji samostalnost u udaljenim krajevima, što onemogućuje vršenje patriae potestatis (tako agnatska veza gubi značaj)

srodstvo može biti:

u uspravnoj lozi (linea recta) – ascendenti i descendenti (preci i potomci),

svi koji potječu rođenjem jedan od drugog (djed, otac, sin, unuk)

u pobočnoj lozi (linea transversa) – osobe koje potječu od 3. zajedničkog pretka, a ne jedna od druge (stric i nećak); pobočna loza još se zove **kolateralna**, a pobočni rođaci *kolaterali*

blizina ili stupanj srodstva (koljeno, gradus) dviju osoba:

računa se po broju poroda između tih osoba do njihovog zajedničkog pretka

1. koristi se pravilo
"***tot gradus quod generationes***" (**toliko stepeni, koliko poroda**)
2. tako je otac sa sinom u prvom, djed s unukom u drugom stepenu srodstva
3. u pobočnoj lozi, braća su u drugom, stric i nećak u trećem stepenu srodstva, ...

veza bračnog druga s rođacima drugog bračnog druga nije srodstvo,

nego **tazbina – adfinitas ili affinitas** (može biti bračna zapreka)

u Gajevim i Justinijanovim institucijama, o obitelji se govori u prvoj knjizi gdje se raspravlja o **pravu osoba (ius quod ad personas pertinet)**.

BRAČNO PRAVO

OPĆA OBILJEŽJA RIMSKOG BRAKA

brak u najširem smislu – trajna zajednica života između muža i žene

da bi brak bio pravno priznat, moraju trajno postojati oba osnovna elementa:

1. faktična zajednica života muškarca i žene
2. affectio maritalis – trajna namjera i volja da budu baš muž i žena
za monogamni rimski brak nije bitno spolno općenje (***copula carnalis***)
u postklasično doba prodire shvaćanje da je za brak dovoljan
samo početni sporazum supruge u času sklapanja braka,
jer već time nastaje trajna zajednica
(utjecaj kršćanstva koje brak smatra nerazrješivim)

osim braka, u Rimu postoje i druge trajne zajednice muškarca i žene

1. **contubernium** – trajna spolna veza među robovima ili među slobodnom osobom i robom
2. **konkubinatus** – trajna veza slobodnih osoba bez affectio maritalis;
djeca iz konkubinata su vanbračna (**liberi naturales**) i slijede majku;
ovako žive osobe koje zbog socijalno-političkih prepreka ne mogu sklopiti brak, no i ovakva veza je pravno priznata, iako niža od braka

MATRIMONIUM IUSTUM

je samo brak među osobama koje imaju **connubium**;

samo ovakav brak ravna se po *ius civile*

samo djeca iz ovakvog braka su iusti patris filii –

ona su **ingenui** i poprimaju status svog oca, te spadaju pod njegovu vlast

to je prvenstveno brak rimskog građanina s Rimljanom ili peregrinkom (Latinkom) koja ima *ius connubii*

brak između peregrina, te između Rimljana i peregrina bez *ius connubii*

prosuduje se po *peregrinskom pravu*

u 1. st.pr.n.e. donesena je **lex Minicia** – djeca u takvim brakovima (bez *ius connubii*) uvijek slijede lošiju stranu; dobivaju pravni položaj one strane koja nije rimski građanin

BRAK CUM MANU I BRAK SINE MANU

brak cum manu:

1. žena ulazi u agnatsku obitelj muža i potpada pod njegovu vlast (*manus, in manum conventio*)
2. ako je muž *alieni iuris*, žena potpada pod vlast muževa *patris familias* – **raskida** agnatsku vezu s prijašnjom obitelji

brak sine manu:

1. poznat već *Zakoniku 12 ploča*, žena **ostaje** uz svoju raniju agnatsku pripadnost
 2. ona i dalje spada pod vlast dosadašnjeg *patris familias* (ako je bila *sui iuris*, pod tutorstvo agnata)
- prije se smatralo da je brak sine manu polubrak, no duplicitet bračnih formi ipak je postojao kod Rimljana
 - kad su ekonomskim razvojem obiteljski članovi, time i žene, dobili veću samostalnost, brak **sine manu** postao je pravilom
 - brak **cum manu** potpuno nestaje u 3. st.
 - prema tome, Rimljani poznaju samo jedan tip braka, a osnivanje manusa služi samo za osnivanje muževe vlasti nad ženom (pravni posao, a ne forma za sklapanje braka)

PRETPOSTAVKE ZA BRAK I BRAČNE ZAPREKE

za valjani rimski brak (**matrimonium legitimum**) traži se:

1. **ius connubii** – imaju ga rimski građani i Latini prisci, no plebejci se mogu ženiti patricijima tek od *lex Canuleia* 445.pr.n.e.
2. **pravna i djelatna sposobnost** – brak ne mogu sklapati nedorasli, duševno bolesni, a po Justinijanu ni kastrati
3. **pristanak patris familias** – za brak ga moraju tražiti osobe alieni iuris, a eventualno i druge osobe

uz pozitivne pretpostavke, postoje i **bračne zapreke** –

brak sklopljen unatoč njima bio bi ništav; dijele se na:

1. **apsolutne** – onemogućuju svaki brak s bilo kojom osobom (*postojeći brak, ropstvo, zavjet čistoće, zabrana za vojnike za vrijeme vojne službe - principat*)
2. **relativne** – onemogućuju brak s određenim osobama (*krvno srodstvo, tazbina, tutorstvo, vrijeme žalosti*)

relativne bračne zapreke:

1. **krvno srodstvo (cognatio)** – u uspravnoj lozi neograničeno, u kolateralnoj prvo do 6., u klasično doba uključivo do 3.stupnja
2. **tazbina (affinitas)** – zapreka samo u uspravnoj lozi (npr. svekar i snaha); u kršćansko doba protegnuta na šurjaka i šurjakinju
3. **tutorstvo** – u carsko doba zabranjen je brak tutora s njegovom štičenicom
4. **udovica prije nove udaje** mora održati vrijeme žalosti (10 mjeseci, od principata 1 godina), a u kršćansko doba taj rok je protegnut i na slučaj razvoda braka – svrha ove zabrane je izbjegavanje dvojbe o očinstvu

AUGUSTOVO BRAČNO ZAKONODAVSTVO

polarizacija između bogatih i siromašnih krajem republike dovodi do pada morala i razvrata u redovima vladajuće klase, kako bi podignuo bračni moral, spriječio neutemeljene razvode i pojačao rađanje bračne djece u višim slojevima, car August donosi zakonske promjene u obiteljskom/bračnom pravu

ti zakoni zajedno se zovu kadukni ili lex Iulia et Papia Poppaea:

9.g. lex Papia Poppaea – o zapostavljanju brakova bez djece;

18. g. lex Iulia de maritandis ordinibus – o suzbijanju neženstva

tim je zakonima određeno:

1. muškarci između 25.-60.g. i žene između 20-50.g. moraju živjeti u braku – čak i razvedeni i udovice, samo je ženama ostavljen rok od 6mj. do 2 god.
2. razne **bračne zabrane** da bi se spriječilo miješanje rimskih građana, vladajuće klase sa stranim rasama i nižim slojevima, primjerice zabrana braka (u slobodi rođenih) *ingenuusa* sa zloglasnim ženama (*mulieres famosae* – glumice, bludnice, preljubnice, ...) ili zabrana braka senatora i njihovih potomaka s oslobođenima i glumicama
3. određen je **broj djece** – muž barem 1, žena ingenua barem 3, oslobođenica barem 4 (*ius liberorum*)
4. onaj tko ne poštuje propise, ostane neženja (**caelebs**) ili bez djece (**orbus**) stižu zapostavljanja – npr. kod natječaja za magistrature i druge štetne posljedice, npr. nesposobnost za oporučno stjecanje nasljedstva i legata (*incapacitas*)
5. caelebes ne mogu stjecati ništa od oporučnih namjena, a orbi mogu samo polovicu
6. njihovi ošasni dijelovi (caduca) pripadaju sunasljednicima ili legatarima koji imaju djece (inače državi)

ZARUKE (SPONSALIA)

braku obično prethode zaruke (sponsalia) – uzajamna obećanja da će se sklopiti brak

u staro doba – zaruke sklapaju zaručničin otac i zaručnik (možda i *patres familias*); upotrebljava se oblik **sponzije**, formalističkog pitanja i odgovora

(zato se zaruke zovu *sponsalia*, zaručnik sponsus, zaručnica sponsa)

od predklasičnog prava – sklapaju se **neformalno**, iz njih ne izvire pravno utuživa obveza na sklapanje braka niti na naknadu štete, zaruke se mogu jednostrano razvrgnuti pritom nije dozvoljeno ugovarati eventualnu kaznu za takav slučaj
načelo **matrimonia debent esse libera** - brak mora biti slobodan!

u postklasično doba javlja se tendencija o obvezatnosti zaruka te nastaje

arrha sponsalicia: kod Rimljana se javlja u 4. stoljeću, pod utjecajem kršćanstva i grčko-orijentalnih običaja

to je uzajamno davanje svojevrsne **kapare** koju bi stranka koja odustane od zaruka gubila ako ju je dala, ako ju je primila, morala bi je vratiti u četverostrukom iznosu (po Justinijanu u dvostrukom)

od **arrhae** se razlikuju zaručnički darovi:

- mogu se ranije opozvati ako su darovani pod uvjetom da dođe do braka
- u postklasično doba, određeno je da stranka koja bezrazložno odstupi od zaruka gubi te darove
- ako su zaruke sklopljene uz svečanost zaručničkog poljupca (*osculo interveniente*), a zaručnik umre, zaručnica može zadržati polovinu primljenih darova

SKLAPANJE BRAKA

SKLAPANJE BRAKA CUM MANU

brak cum manus zasnivao se na 3 načina:

CONFARREATIO

- najstariji oblik sklapanja braka među patricijima koji je dovodio do uspostavljanja manusa uz određene sakralne obrede –
- sastoje se u žrtvi Jupiteru kod koje se koristi kruh od pira (*panis farreus*)
- odvija se uz prisutnost **10 svjedoka**, te dvojice najviših **rimskih svećenika** (*pontifex maximus*, *flamen Dialis*)

COEMPTIO

- zaključenje rimskog braka u obliku mancipacije, tj. *prividne prodaje* žene u prisutnosti 5 svjedoka, vage i libripensa, spada u *gesta per aes et libram*
- u klasično doba, coemptio se uglavnom koristi u druge svrhe (npr. promjena ženina tutora – *coemptio fiducia causa*)

USUS

- stjecanje manusa time što žena živi s mužem u praktičnom braku neprekidno kroz **godinu dana** (vrsta dosjelogosti)
- prema Zakoniku 12 ploča, žena može izbjeći stjecanje manusa tako što bi svake godine 3 noći zaredom izbivala iz muževe kuće (**usurpatio trinoctii**) iz ove ustanove je vidljivo da je brak bez manusa već tada bio poznat
- neki pisci povezuju usus s otmicom žene gdje bi se jednogodišnjim rokom brak legalizirao, a *Levy-Bruhl* konstruirao je **hipotezu o braku na probu** većinom se uzima da je usus način osnaživanja brakova ako su confarreatio/coemptio izostali
- ova 3 oblika nisu prisutna u Justinijanovoj kodifikaciji

SKLAPANJE BRAKA SINE MANU

sklapa se bez posebnih pravnih formalnosti, no ističu se običaji i obredi:

1. **in domum deductio** – svečano uvođenje žene u muževu kuću uz stanovite obrede; ovaj način spominje se kao akt zasnivanja braka, no otpada u postklasično doba
2. **consensus** – postaje jedini bitan element sklapanja braka; popraćen je stanovitim obredima i sastavljanjem isprava, osobito o uređenju imovinskih odnosa (*instrumentum dotale*); te isprave su kod Justinijana propisane za brak viših staleža (*illustres*) i pretvaranje konkubinata u brak

UČINAK BRAKA NA OSOBNE I IMOVINSKE ODNOSI

ODNOSI U BRAKU CUM MANU

žena izlazi iz dosadašnje agnatske obitelji, odnosno iz tutorstva ako je bila osoba *sui iuris*, sada je podložna vlasti muža ili njegova patris familias ako je muž *alieni iuris* – ženu stiže **capitis deminutio**

pravno, žena ima položaj kćeri (*filiae familias loco*), odnosno položaj sestre prema svojoj djeci, s kojima dijeli nasljedno pravo; pritom gubi pravo nasljeđivanja u prijašnjoj agnatskoj obitelji, kao mater familias žena dobiva ugledan socijalni položaj

imovinski odnosi:

žena nema imovinsko-pravne sposobnosti – sve što bi ona stekla pripadalo bi mužu
sva imovina koju je imala prije braka pripada mužu (**adquisitio per universitatem**)

ili njegovom *pater familiasu*

ODNOSI U BRAKU SINE MANU

žena zadržava položaj u dosadašnjoj obitelji, u kojoj zadržava i nasljedno pravo; ne stječe nasljedno pravo muževe obitelji unatoč pravnoj odvojenosti, postoje

neka pravila o odnosima bračnih drugova:

1. žena je dužna slijediti muža jer on određuje mjesto stanovanja (**domicil**)
2. muž odlučuje o **odgoju** djece, koja i u braku sine manu spadaju pod njegovu vlast
3. muž je dužan štiti ženu; žena dobiva socijalni položaj muža ali mu mora iskazivati dužno poštovanje
4. bračni dugovi su obvezani na **vjernost**

imovinski odnosi:

- vrijedi načelo razlučenih dobara
- ako je žena bila *alieni iuris*, sve što je stekla pripalo bi njenom *pater familiasu*
- ako je žena bila *sui iuris*, sve što je stekla pripalo bi njoj samoj
- praesumptio Muciana – ako porijeklo ženine imovine nije sigurno, smatra se da ju je dobila od muža (Q.M.Scaevola)
- žena sama upravlja svojom imovinom
- muž nema pravo upravljanja ni korištenja *parapherne* – ženine imovine koja ne spada u miraz
- ženi nije pripadao zahtjev na uzdržavanje od strane muža, ali muž je morao snositi troškove kućanstva

MIRAZ (DOS)

miraz (dos) – imovinski doprinos koji žena ili pater familias ili netko treći daje mužu za troškove kućanstva

dos profecticia – miraz koji daje otac

dos adventicia – miraz iz svih drugih izvora

dužnost davanja miraza bila je ispočetka samo običaj, kasnije pretvorena u pravnu dužnost za ženina oca i njene ascendente; za osnivanje miraza služe:

1. **promissio dotis** – stipulacija kojom se na pitanje budućeg muža davalac miraza obvezuje prenijeti na muža miraznu imovinu u nekom kasnijem času
2. **dictio dotis** – verbalni kontrakt u obliku jednostranog usmenog obećanja miraza, a takvim oblikom mogla se poslužiti samo žena, njen *pater familias* ili ženin dužnik
3. **datio dotis** – pojedina mirazna dobra se stvarno prenose na muža propisanim formama
4. **pactum dotis** – obećanje miraza neformalnim ugovorom, nastaje u kasnije carsko doba

u starije doba, miraz pripada mužu u trajno vlasništvo – kad je potkraj republike popustio moral, učestali su razvodi, pa je muž mogao, nakon što je dobio miraz, bezrazložno razvesti brak, te zadržati miraz

stoga nastaju **mjere** kojima se muža sili na povratak miraza nakon prestanka braka, te mu se ograničava upotreba miraza

OBVEZA NA POVRATAK MIRAZA PO PRESTANKU BRAKA

prigodom osnivanja miraza, od muža se traži obećanje u obliku **stipulacije** (*cautio rei uxoriae*) da će vratiti miraz, odnosno njegovu procijenjenu vrijednost, ako brak prestane razvodom (**dos recepticia**)

ako muž ne izvrši obvezu, može biti tužen **akcijom ex stipulatu** –

to je bila tužba strogog prava (*stricti iuris*), po njoj je muž osuđen da miraz vrati odmah i u cijelosti, bez odbitaka za eventualne troškove ili druge protuzahthjeve

kasnije se miraz mora vraćati i ako nije izričito dogovoren povratak, čak i u slučaju prestanka braka smrću muža ili žene u tom slučaju daje se

actio rei uxoriae – sudac može prema načelima pravičnosti

(*in bonum et aequum concepta*) omogućiti tuženome da neke mirazne stvari vraća u određenim rokovima, a ne odmah; sudac može mužu ostaviti određen dio miraza

u *Justinijanovu pravu*, miraz se vraća uvijek, osim ako žena snosi krivnju za razvod

ujedno je Justinijan za povratak miraza davao akciju *ex stipulatu* koja je dobila karakter *akcije bonae fidei*

OGRANIČAVANJE UPOTREBE MIRAZA

mužu se brani da kao vlasnik slobodno raspolaze miraznim stvarima, što određuju zakoni, npr. **lex Iulia de fundo dotali** (*lex Iulia de adulteriis*)

mužu je zabranjeno otuđivanje **italskih dotalnih zemljišta** bez ženina pristanka; zalaganje mu je zabranjeno i ako žena pristane –

kasnije je ta zabrana protegnuta na sva zemljišta
raspolaganje pokretnim stvarima bilo je reducirano zbog eventualne muževe odgovornosti za povratak miraza

Od Justinijana, žena je za osiguranje povratka miraza dobila zakonsko založno pravo na čitavu muževu imovinu s prvenstvom pred svim drugim muževim osobnim vjerovnicima i ranijim založnim pravima

tako se od kraja klasičnog doba stvara ново shvaćanje miraza:

1. muž je samo *formalni vlasnik*, jer stvarni vlasnik miraza postaje žena
2. dos je **res mulieris**, a muž tijekom braka ima samo pravo uživanja i korištenja plodova u svrhu vođenja kućanstva
3. muž je sada svojevrsni **uzufruktuar** (uživalac miraza)

DONATIO ANTE NUPTIAS

u rimskom pravu, darovanja među bračnim drugovima su zabranjena

pritom postoji običaj **darivanja među zaručnicima**, pa muž prije braka daje ženi darove (**donatio ante nuptias**) *donatio ante nuptias* u kasnije carsko doba:

1. to je ono darovanje koje bi zaručnik ili njegov *pater familias* davao zaručnici u vidu *sklapanja braka*
2. njime se trebaju snositi **troškovi budućeg braka**, te se osigurava opskrba žene u slučaju razvoda ili muževe smrti
3. ta se imovina ne prenosi odmah na ženu, nego tek ako muževom krivnjom dođe do razvoda ili ako muž umre
4. ako muž umre, donacija pripada djeci, a žena će na njoj imati samo pravo uživanja

odredbe Justina i Justinijana:

1. Justin: *donatio ante nuptias* se može povisiti nakon sklapanja braka
2. Justinijan: donacija se može i osnovati za vrijeme braka
(**donatio propter nuptias**)

već u postklasično doba nastaje shvaćanje da se donatio ante nuptias prosuđuje po istim pravilima kao i dos (miraz)

1. muževom ocu nametnuta je obveza da za sina daje donaciju
(kao što ženin otac mora davati dos)
2. *donatio* se daje u jednakoj visini kao dos i ostaje u imovini muža
za trajanja braka
3. u slučaju muževe imovinske propasti, žena može tražiti izručenje donacije
(kao i dosa)
4. muž ne smije prodati ni založiti zemljišta donac

RAZVOD BRAKA (DIVORTIUM)

u Rimu je vrijedilo načelo slobodnog razvoda braka, no forma se mijenjala:

- u **staro doba**, brak sklopljen *confarreatio* se razvodi suprotnim aktom (*diffareatio*), a druge vrste manus-braka raskidaju se aktom poznatim kao *remancipatio*
- u **Zakoniku 12 ploča** spominju se formule kojima muž istjeruje ženu kod razvoda braka *sine manu*
- u **klasično doba**, dovoljna je izjava o razvodu (*repudium*) i
faktično prekidanje bračne zajednice
- nisu potrebni zakonski razlozi za razvod, jer se brak shvaća kao faktično stanje koje čine zajednički život i *affectio maritalis*
- prestankom tih elemenata prestaje i brak, pa za razvod nije potrebna sudska presuda
- **za razvod braka ovlašten je:**
 - muž ili njegov *pater familias* (za razvod braka *cum manu*)
 - muž ili žena, odnosno njihovi *patris familias* (za razvod braka *sine manu*)

August svojim reformama krajem republike nije direktno zahvatio pitanje razvoda, jedino je propisao formu pred 7 svjedoka (*lex Iulia de adulteriis*)
tek kršćanski carevi (Konstantin, Justinijan) donose **propise o suzbijanju razvoda**

- iako crkva brak smatra nerazrješivim, prihvaćeno je mišljenje da svaki suprug može razvesti brak
- sada su uvedeni **opravdani razlozi za razvod braka** – razlikuju se opravdani i neopravdani razvod braka
- razlozi za razvod bili su primjerice ubojstvo koje je počinio muž ili preljub, svodstvo žene
- razvod bez opravdanih razloga bio je pravnovaljan, ali su stranku koja neopravdano razvede brak stigle stanovite imovinsko-pravne štetne
- posljedice npr. zabrana ponovnog braka, gubitak miraza i donacije
- jednake sankcije stižu i bračnog druga koji bi skrivio dozvoljeni razvod

daljnje promjene uvodi Teodozije II

- za razvod braka obvezna je forma rasmusnog pisma (*libellus repudii*) –
raširena već u istočnim dijelovima carstva
- rasmusno pismo obično potpisuje 7 svjedoka

razvod braka po Justinijanovom pravu:

imovinske i osobne kazne stižu:

- onog bračnog druga koji je kriv za opravdani razvod (**repudium ex iusta causa**)
- bračnog druga koji je bezrazložno razveo brak (**repudium sine causa**)

sporazumni razvod (**divortium mutuo consensu**)

- dopušteni i nekažnjivi jednostrani razvod bez krivnje druge stranke, kad jedna stranka položi npr. zavjet čistoće i stupi u neki red (**divortium bona gratia**)

PATRIA POTESTAS

patria potestas - to je doživotna i jaka vlast kućnog starješine nad djecom i daljnjim potomcima

- sin ostaje pod vlašću oca i kad odraste i osnuje svoje kućanstvo – on postaje *pater familias* tek kad mu umru svi muški preci
- kasnije se od nje odvajaju dominium (vlast nad stvarima), dominica potestas (robovima), ženom (manus)
- odvaja se i vlast nad osobama in causa mancipii, te djecom i daljnjim potomcima

S OBZIROM NA OSOBU DJECE

IUS VITAE AC NECIS

- odlučivanje o životu i smrti
- putem kažnjavanja, ubijanja, izlaganja novorođenog djeteta
- **od starog doba**, običaji traže da pater familias prije izricanja takvih kazni sasluša obiteljsko vijeće (*iudicium domesticum*)
- kad su običaji postali nedovoljni, počinje intervenirati cenzor (**nota censoria**)
- **od kraja republike**, zakonodavstvo donosi niz **ograničenja** s obzirom na ovo pravo
- svako usmrćenje djece proglašeno je umorstvom (Valentinijan I. u 4. stoljeću)
- zabranjeno je izlaganje novorođene djece, kažnjavanje djece zbog težih prijestupa predano je državnom sudu
- patria potestas tako od principata postaje vlast odgajanja i odgojnog kažnjavanja

IUS VENDENDI

- **pravo prodaje djece** – prodajom *trans tiberim* dijete postaje *rob*, a prodajom sugrađaninu postaje osoba *in mancipio*
- vrlo često u starije doba, što dokazuje i odredba Zakonika 12 ploča po kojoj pater familias nakon treće prodaje gubi patriam potestatem
- **(si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto)**
- **u klasično doba** održale su se samo:
 - prodaja djece u svrhu noxae dacije
 - prividna prodaja u svrhu adopcije i emancipacije
 - prava prodaja nestaje prije Konstantina,
 - **ali za dominata dozvoljena** - samo prodaja novorođenčadi u slučaju krajnje bijede

IUS VINDICANDI

- očevo pravo da traži izručenje svoje djece od trećih koji bi dijete zadržavali
- u tu svrhu služi **vindicatio filii**,
- po pretorskom pravu **interdictum de liberis exhibendis, item ducendis**

SADRŽAJ PATRIAE POTESTATIS U IMOVINSKOM POGLEDU

- **fili families** su osobe alieni iuris pa se smatraju imovinskopravno nesposobnima
- kućna djeca za vrijeme očeva života smatraju se sudionicima obiteljske imovine
- no pravo raspolaganja ima jedino **pater familias** – tek njegovom smrću ostvaruje se pravo djece na imovinu
- **doraspala djeca** su, doduše, bila djelatno sposobna, ali sve što bi stekla pripalo bi ocu, jedinom vlasniku obiteljske imovine naprotiv, po civilnom pravu djeca ne mogu obvezivati starješinu obitelji (**iznimka**: noksarno, za obveze iz delikta)
- raspadanjem stare obitelji, i u tim odnosima dolazi do sve veće imovinskopravne sposobnosti djece

tako pretor počinje davati actiones adiecticiae qualitatis

- tužbe protiv pater familiasa –
- pretor ih daje trećim ugovaračima za obveze iz poslova kućne djece
- to su isti slučajevi kao kod gospodareve odgovornosti za obveze robova, tj.
- *actio quod iussu, institoria, exercitoria, de peculio, de in rem verso*
- inače je filius familias mogao **obvezivati sebe** – vjerovnik bi se mogao naplatiti tek kad sin postane *sui iuris*, jer kao osoba **alieni iuris** on nema svoju imovinu (ipak sin može biti tužen, a kasnije i tužiteljska stranka pred sudom)

uz imovinsku samostalnost sina obitelji veže se i ustanova pekulija, pa postoje:

PECULIUM PROPECTICIUM

- imovina koju otac daje sinu na samostalno upravljanje
- takav *peculium* pravno ostaje vlasništvo oca, no s njim stvarno raspolaže sin
- **actio de peculio** – otac pomoću ove pretorske tužbe odgovara za obveze sina iz uprave pekulijem samo do visine pekulija

PECULIUM CASTRENSE

- od Augusta sva imovina koju bi sin zaslužio **u vojnoj službi** (in castris)
- plaća, ratni plijen, darovi, ...
- to je samostalna imovina sina kojom on može slobodno raspolagati i oporučno za slučaj smrti – ako bi sin umro bez oporuke, imovina bi pripala ocu kao pekulij (iure peculii), a ne po nasljednom pravu

PECULIUM QUASI CASTRENSE

- ovdje spada sva imovina koju bi sin stekao obnašanjem javnih službi ili crkvenih zvanja ili slobodnih profesija (npr. *advokat*)

BONA ADVENTICIA

- od Konstantina nadalje, ostvaruje se težnja da se djetetu omogući da za sebe stječe onu imovinu koju dobiva od trećih, a ne od oca ili putem gornjih pekulija – to je određeno:
 1. glede imovine koju dijete naslijeđi od majke
 2. glede imovine dobivene od strane majčinih rođaka
 3. glede imovine stečene od bračnog druga
 4. konačno, glede svakog stjecanja od strane trećih
- takva imovina koju stječe od trećih naziva se *bona adventicia* – vlasništvo nad njom pripada djeci, no otac ima pravo doživotne uprave i uživanja
- *filius familias* nije mogao s *bona adventicia* oporučno raspolagati
- tako je od Justinijana napušteno načelo imovinske nesposobnosti djece pod vlašću

POSTANAK PATRIAE POTESTATIS

pod *patriam potestatem* dolazi se rođenjem ili pravnim poslovima poslije rođenja (arogacijom, adopcijom, legitimacijom)

arogacija i adopcija obuhvaćaju ustanovu posinjenja/usvojenja osoba koje nisu djeca *patris familias*, nego pravnim poslom dobivaju položaj djece i dolaze pod *patriam potestatem*

arogacija – posinjenje osobe sui iuris; stiže ju *capitis deminutio minima*

adopcija – posinjenje osobe *alieni iuris*; stiže ju *capitis deminutio minima*

izvorna funkcija posinjenja: da se gensu, obiteljskoj zajednici nabavi radna snaga, te pojača radna i obrambena moć
izumiranje obitelji smatra se nesrećom jer neće imati tko vršiti kult predaka (religiozno opravdanje za ovakvo širenje obitelji)

ROĐENJE

patria potestas nastaje rođenjem ako je dijete začeto i rođeno u zakonitom rimskom braku

djeca rođena za trajanja takvog braka su zakonita i začeta po ocu (*fili iusti, legitimi*)

to se izražava presumpcijom po kojoj je

otac onaj na koga ukazuje brak

"*pater est, quem nuptiae demonstrant*")

ta presumpcija ima 2 ograničenja:

- po ocu začetim smatra se dijete koje se rodilo najranije 182. dan po sklapanju braka ili najkasnije 300. dan po prestanku braka (od ovih rokova se u praksi ponekad odstupalo)
- radi se o olakšanju dokaza, ***praesumptio iuris*** – protiv te predmnijeve je dozvoljen protudokaz (npr. ako je muž duže vrijeme bio odsutan ili nesposoban za spolno općenje ili oplodivanje)

novorođeno dijete može samo pristankom *patris familias* ući u njegovu obitelj

taj pristanak u staro doba vrši se simbolički, time što bi *pater familias* uzimao dijete položeno mu pred noge (*tollere liberum*)

- djeca rođena u **braku bez connubiuma** su prema ocu samo u kognaciji (brak je priznat samo *iure gentium*, ne i *iure civili*)
- djeca iz konkubinata i druga vanbračna djeca također nemaju pravne veze prema ocu, nego stoje u kognaciji prema majci i njezinim rođacima
- **"*Mater semper certa est*." - Majka je uvijek poznata.**

AROGACIJA (ADROGATIO)

pater familias sa sebi podložnim osobama i imovinom prelazi u obitelj i pod *patriam potestatem* aroganta

- arogirati se može samo doraspela osoba muškog spola (do carskog doba, žene i djeca su isključeni od arogacije)
- vrši se u kurijatskim skupštinama (*comitia calata*) koje saziva pontifex maximus, jer se radi o napuštanju obiteljskog kulta
- sakupljeni narod mora odobriti i potvrditi arogaciju; na narod se stavlja upit/rogatio (zato *adrogatio per populum*)
- žene, djeca i nedorasli ne mogu se arogirati jer žene ne mogu biti *patres familias*; nemaju ni pristup kurijatskim skupštinama

vršenje arogacije:

1. za republike – pred pontifeksom i 30 liktora koji zastupaju kurije
2. za dominata – dovolom cara, per rescriptum principis; mogu se arogirati i žene
3. od Antonina Pija, mogu se arogirati i nedorasli, ali uz određene uvjete

arogacija sad počinje mijenjati svoj značaj

1. posinjenje više nema svrhu pribavljanja radne snage i produženja obitelji
2. ono postaje zamjena za nedostatak vlastite djece ili utjeha za izgublenu djecu
3. zato Dioklecijan dopušta posinjenje po ženi – ona ne stječe *patriam potestatem*, nego se radi samo o uzajamnom zakonskom nasljednom pravu žene i adoptiranog djeteta

kako je obiteljsku imovinu trebalo sačuvati prvenstveno zakonskim potomcima, **nastaju materijalne pretpostavke za arogaciju:**

1. arogacija samo jednog djeteta dopušta se samo osobama iznad 60 godina bez vlastite djece
2. arogirani mora biti 18 godina mlađi od aroganta (radi imitacije roditeljskih odnosa)

ADOPCIJA

to je posinjenje *osobe alieni iuris* ona iz dosadašnje obitelji prelazi u novu obitelj, pod vlast novog *patris familias*

forma vršenja adopcije je komplicirana, ona je plod pravničke djelatnosti:

1. treba raskinuti dosadašnju i osnovati novu *patriam potestatem*
2. za raskidanje dosadašnje vlasti koristi se trokratna prividna prodaja/mancipacija sina nekom trećem u mancipium
3. nakon prve i druge prodaje, taj bi treći sina oslobodio iz mancipiuma i sin bi se vraćao pod očinsku vlast
4. nakon treće prodaje primjenjuje se načelo
„si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto“

slijedi osnivanje nove patriae potestatis za adoptanta u obliku prividne parnice, in iure cessio

1. adoptant bi pred magistratom prividno tužio onog koji je sina nakon treće kupnje imao in mancipio, te bi za sebe *vindicirao patriam potestatem*
2. prividni protivnik bi šutnjom potvrdio zahtjev prividnog tužitelja, a magistrat bi dosudio (addictio) sina adoptantu
3. uloga trećeg može otpasti – ako otac sina 3 puta proda adoptantu, a taj ga nakon treće prodaje ne oslobađa, nego ga remancipira (predaje) natrag ocu
4. nakon treće mancipacije i remancipacije otac kod in iure cesije ima ulogu tuženoga jer je tada sina imao in mancipio, ali ne in patria potestate – ako se radilo o kćeri ili unucima, za razrješenje dosadašnje p.p. dovoljna je jednokratna prodaja na koju se odmah nadovezuje in *iure cessio*

po ovakvoj formi i funkciji vidljivo je da je adopcija mlađa od arogacije

- plod djelatnosti u vidu interpretacije zakonika IIX. ploča
- iz istih razloga kao i kod arogacije, za adopciju su kasnije propisane materijalne pretpostavke,
- po Dioklecijanovom pravu adoptirati može i žena – adoptio treba zamijeniti prirodno potomstvo ("adoptio naturam imitatur")- posvojenje oponaša prirodu)
- zato po Justinijanu adoptirani mora biti barem 18 godina mlađi od adoptanta, a kastrat uopće ne može adoptirati

u Justinijanovom pravu, uvodi se razlika između adoptio plena i adoptio minus plena:

1. **adoptio plena** – adoptant je ascendent (predak) adoptiranog s očeve ili majčine strane; samo ovakva adopcija ima puni učinak prijelaza u novu obitelj (adoptirani spada pod p.p. adoptanta i stječe nasljedno pravo)
2. **adoptio minus plena** – adopcija ne raskida raniju patriae potestatis, ni nasljedno pravo u ranijoj obitelji, a adoptirani (filius adoptivus) stječe pravo zakonskog nasljeđivanja usvojitelja

Justinijan je za adopciju ujedno propisao i novi oblik:

1. izjavom dosadašnjeg imaoca vlasti pred magistratom
2. pritom je potrebna prisutnost i pristanak adoptanta, te prisutnost adoptiranog koji se nije protivio adopciji

DALJNJE USTANOVE ZA STJECANJE PATRIA POTESTAS

LEGITIMACIJA

- pozakonjenje vanbračne djece iz konkubinata
- javlja se u kršćansko doba cara Konstantina i u konstitucijama kasnijih careva, a izgrađuje se za Justinijana
- u kršćansko doba carsko zakonodavstvo se počinje baviti pitanjem **konkubinata**

LEGITIMATIO PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM

pozakonjenje djece naknadnom ženidbom roditelja; prema Justinijanu, za ovu legitimaciju potrebno je

1. da je brak između roditelja bio moguć u času začeća (isključena su djeca začeta u incestu ili preljubu)
2. da dijete pristane na legitimaciju
3. da se brak utvrdi bračnim ugovorom

LEGITIMATIO PER OBLATIONEM CURIAE

uvedena u kasno carsko doba – vrši se upućivanjem sina za **dekuriona** – ujedno mu se daje potrebna imovina kojom dekurioni jamče za ubiranje poreza svoga grada
ako se radi o kćeri, treba ju udati za dekuriona i dati joj odgovarajući miraz (vidljive su fiskalne svrhe ove legitimacije)

LEGITIMATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS

uvedena po Justinijanu, nakon što je Justin bio zabranio arogaciju konkubinske djece
koristi se kad više *nije moguća ženidba roditelja* (zbog odsutnosti, smrti, nedostojnosti, majke-konkubine)
zahtjev za takvu legitimaciju otac može izraziti i u svojoj oporuci

PRESTANAK PATRIAE POTESTATIS (EMANCIPATIO)

patria potestas bila je doživotna vlast, jer rimsko pravo nije poznavalo današnju ustanovu punoljetnosti

smrću *patris familias* njegovi sinovi (i unuci ako im je otac već umro)

- postaju *sui iuris* i *patres familias* svoje obitelji
- obitelj se cijepa na isto toliko novih obitelji koliko je bilo sinova;
- žena *in manu* također postaje *sui iuris*, ali pada pod tutora

patria potestas prestaje *capitis deminucijom* oca ili sina obitelji:

1. **maxima** – obojica gube svaku pravnu sposobnost
2. **media** – gube sposobnost za *ius civile*
(*patria potestas* je karakteristična ustanova *iuris civilis*)
3. **minima** – raskida se agnatska veza
(npr. adopcijom sina, udajom kćeri u *manus* brak i emancipacijom sina)

po starijem pravu, sin izlazi iz *patriae potestatis* ako bi postao

- *flamen Dialas*,
- a kći ako bi postala vestalinka

po Justinijanovom pravu, to za sina vrijedi ako postane

- konzul, *praefectus pretorio/urbi*, *magister militum*, biskup –
- u tim slučajevima nije nastupala *capitis deminutio*

EMANCIPATIO

to je jedan slučaj *capitis deminucije minimae* za sina

kako se otac nije mogao jednostavno odreći *patriae potestas*, a nove životne prilike zahtijevaju potrebu osamostaljenja sina, pravnici su pronašli neizravnu formu u ustanovi

Zakonika 12 ploča o trokratnoj prodaji sina koji time definitivno izlazi iz očinske vlasti

postupak emancipacije :

1. *pater familias* bi sina mancipacijom 3 puta prodao nekom trećem, svom prijatelju
2. prividni kupac bi sina svaki put oslobodio iz mancipiuma manumisijom
3. nakon prva 2 oslobođenja sin pada natrag pod istu *patriam potestatem*,
no nakon treće prodaje *patria potestas* utrne – sin postaje *sui iuris*
4. no u svrhu da bi treću manumisiju izvršio otac i tako stekao quasi-patronatska prava nad sinom, prividni kupac bi prije treće manumisije sina remancipirao ocu da ga ovaj manumitira
5. za emancipaciju **kćeri i unuka** dovoljna je već jednokratna prodaja

emancipacijom se raskida agnatska veza i na njoj zasnovano civilno nasljedno pravo

dalje postoji samo kognatsko srodstvo i pretorsko nasljedno pravo koje se počelo uvoditi na temelju kognacije

kasnije pravo uvodi jednostavnije oblike:

1. carsko pravo 6. stoljeća uvodi emancipaciju *per rescriptum principis*
(*emancipatio Anastasiana*)
2. Justinijan uvodi vršenje emancipacije izjavom u sudski zastupnik (*emancipatio Justiniana*)

POJAM I POVIJESNI RAZVOJ TUTORSTVA

pod tutorstvom se nalaze nedorasli (*impuberes*) i žene ako su bili *sui iuris*,

izvan *patria potestas* i *manus*; razlikuju se:
tutela impuberum – tutorstvo nad nedoraslama
tutela mulierum – tutorstvo nad ženama

po Justinijanovom pravu, tutorstvo nedoraslih je bila ustanova za zaštitu osoba koje zbog svoje dobi nemaju punu djelatnu sposobnost iako imaju pravnu sposobnost (*pupillus*, *pupilla*)

u staro doba, tutorstvo ima drukčiju ulogu:

1. svrha mu je štititi interese obiteljne zajednice – u prvom redu interese samih tutora koji su se u najstarije doba postavljali između pupilovih najbližih zakonskih nasljednika (agnati i gentili)
2. ako bi pupil umro prije dolaslosti, tutori su bili nasljednici njegove imovine
3. redosljed pozivanja na tutorstvo podudarao se u staro doba s redosljedom pozivanja na nasljedstvo – tutorom bi postajao najbliži agnat, a u pomanjkanju agnata gentili
4. tutorstvo dakle u staro doba ima više karakter prava i vlasti u interesu samog tutora

tutorova vlast nad pupilovom osobom ili imovinom slična je kao patria potestas, no tutorova ovlaštenja su bila slabija:

1. ne pripadaju mu *ius vitae ac necis*, kao ni *ius vendendi*; postoji i deliktna odgovornost tutora
2. u toj odgovornosti vidljiva je zaštita pupilovih interesa – tutorstvo nad nedoraslama traje samo do početka dolaslosti, pa tutor ima slabe izgleda na pupilovo nasljedstvo (naziv ustanove tutela od „tueri“ upućuje na zaštitu)
3. ako su nedorasli i žene u pradávnio doba i bili u punoj vlasti svojih agnata, njihovo pravo ubrzo dolazi do izražaja
4. tutorova vlast već od Zakonika 12 ploča postaje samo vrsta fiducijarne vlasti nad osobom i imetkom pupila

daljnjim razvojem raspada se zatvorena agnatska obitelj i jačaju individualističke tendencije

- tutorstvo se potpuno pretvara u dužnost i obvezu koja se vrši samo zbog zaštite pupilove osobe i imovine
- tako tutorstvo od nekadašnje privatne stvari obitelji postaje javna dužnost, *munus publicum*
- država sve više preuzima brigu o nedoraslama, te o postavljanju tutora osobama koje ga nisu imale
- također, država počinje nadzirati tutorsku djelatnost – dolazi se do ustanove nadtutorstvene oblasti i nadzora
- javljaju se i *excusationes* – isprični razlozi zbog kojih se netko može i osloboditi ove javne dužnosti

POSTAVLJANJE TUTORA

u Justinijanovom pravu, od tutorstva su isključeni :

slaboumni, gluhi, nijemi, slijepi, odsutni, aktivni vojnici, *minores*
biskupi, redovnici, pupilovi dužnici i vjeronici

po carskom zakonodavstvu, majka i baka mogu također biti tutorice svojoj djeci i unucima ako prisegnu da se neće opet udati

razlikuju se 3 oblika tutorstva: tutela legitima, tutela testamentaria i tutela dativa

TUTELA LEGITIMA

- najstariji oblik rimskog tutorstva, utvrđena Zakonikom 12 ploča iako vuče podrijetlo iz povijesnog doba
- analogno zakonskom nasljednom redu, tutela legitima pripada najbližem muškom agnatu
- početkom carskog doba, s gentilnim nasljednim pravom otpada i tutela gentila, a opadanjem značaja agnacije u Justinijanovom pravu su na zakonsko tutorstvo pozivani muški kognati

TUTELA TESTAMENTARIA

- spominje se u Zakoniku XII.ploča, to je **određivanje tutora u oporuci** – tutor *testamentarius* ima prednost pred agnatskim tutorom tutelae legitima i testamentaria nisu bile prisilne (to odgovara tadašnjem karakteru tutorstva kao vlasti i prava)
- tutor legitimus može tutorstvo prenijeti na drugoga, a testamentarius ga se može odreći – tada nastupa tutela legitima

TUTELA DATIVA

- ukoliko ne postoje ni tutela legitima ni testamentaria, tutora postavlja **oblast** – to je oblasno tutorstvo, *tutela dativa*
- njega se tutor ne može odreći, nego se razvija sustav *ispričnih razloga* (siromaštvo, starost, bolest, javne službe, vlastita djeca, već postojeća 3 tutorstva) koji kasnije prelazi i na zakonsko i oporučno tutorstvo
- tutor može i oblasti *predložiti podesniju osobu*

TUTOROVE FUNKCIJE

glavni sadržaj tutorstva bila je **uprava pupilove imovine** (*odgoj* u pravilu povjeren majci)
staro doba, uprava imovinom (*administratio, gestio*) imala je karakter vlasti koju tutor vrši u vlastito ime

kako se tutorstvo pretvaralo u zaštitu pupilovih interesa, tutorov položaj počinje se ograničavati:

1. tutorovi pravni poslovi djelovali bi neposredno za pupila
2. ograničenja postavljena tutorovom slobonom raspolaganju pri upravi imovine odnosila su se na zabranu otuđivanja seljačkih i suburbanskih zemljišta bez odobrenja magistrata (**oratio Severi**, 195.g.)
3. Konstantin i Justinijan protegnuli su tu zabranu na **sve pupilove stvari** osim lako pokvarljivih
4. čak i manje važni akti uprave bili su podvrgnuti stalnom nadzoru magistrata

osim ovakvog upravljanja, tutor ima i **auctoritas interpositio**

1. to je vršenje tutorstva tako što bi tutor pupilovim djelanjima dao svoj pristanak
2. ako je pupil već bio *impubes infantia* maior, mogao je sam sklapati samo poslove kojima stječe
3. poslove kojima preuzima obveze ili teret mogao je sklapati samo uz tutora (inače su takvi poslovi ništavni)
4. tutor svoju *auctoritas* mora dati odmah pri sklapanju posla kojem je morao prisustvovati

TUTOROVA ODGOVORNOST

isprva neograničena, kasnije se ograničava
najstarija odgovornost temelji se na deliktnoj bazi

tako već Zakonik 12 ploča protiv nepoštenog tutora predviđa deliktnu

- **accusatio suspecti tutoris** – popularna tužba s ciljem da se ukloni tutor koji je počinio prijevare i pronevjerena (može ju podići svatko osim pupila)
- isti zakonik protiv nepoštenog tutora legitimus-a daje deliktnu
- **actio rationibus distrahendis** – njome pupil može tražiti dvostruku vrijednost (*duplum*) utajene imovine, a po svršenom tutorstvu i položenje računa

od Justinijana, te tužbe su protegnute na sve tutore

- **actio rationibus distrahendis** gubi penalni karakter

u kasnije republikansko doba,

- protiv tutora je uvedena **actio tutelae**:
- po njoj tutor ne odgovara deliktno samo za prijevaru, nego za uredno vođenje tutorstva po načelima vjere i poštenja, ova tužba je *iudicium bonae fidei*,
- no tutor može tužiti pupila s **actio tutelae contraria**
- (na naknadu štete i troškova što ih je imao oko vođenja tutorstva)

PRESTANAK TUTORSTVA

- tutorstvo nad nedoraslim normalno prestaje kad pupil postane **dorastao (pubes)**
- prije nastupanja dolaslosti, ono prestaje ako tutor umre ili ga stigne *capitis deminutio maxima* ili *media*
- *capitis deminutio minima* prekida samo tutelu legitimu, jer tako raskida agnatsko srodstvo na kojem je ova tutela zasnovana
-

TUTORSTVO NAD ŽENAMA (TUTELA MULIERUM)

žene su i nakon dolaslosti doživotno stajale pod tutorstvom
(ukoliko nisu bile *in patria potestate* ili *in manu mariti*)

tutorstvo nad ženama se razlikuje od tutorstva nad nedoraslima
glavna razlika je da tutor mulieris nema pravo upravljanja ženinom imovinom
ima samo pravo davanja/uskraćivanja odobrenja za ženine poslove, *auctoritas interpositio*
(zato tutor ne snosi odgovornost za upravu, a *actio tutelae* se za ovo tutorstvo ne koristi)

poslovi koje žena **ne smije poduzimati sama bez tutorove auctoritas** su:

- vođenje civilnog procesa
- sklapanje obveza i svih poslova *iuris civilis* (otuđivanje *res Mancipi* putem mancipacije, *in iure cessio*, *acceptilatio*, prihvata civilnog nasljedstva, pravljenje oporuka, manumisije robova)

upravu imovine i druge poslove žena može poduzimati samostalno; kasnije se tutorova *auctoritas* pretvorila u formalnost

- ako bi tutor uskratio odobrenje, žena ga je mogla putem magistrata prisiliti na pristanak
- pored *tutelae legitima*e postoji i *tutela testamentaria*, a kasnije i *tutela dativa*
(ukoliko bi žena tražila tutora)
- *pater familias* glede svoje žene *in manu* u oporuci može odrediti da si ona sama izabere tutora (*tutela optiva*)

u doba republike nastaje zaobilazni put da si žena promijeni tutora ako je njime nezadovoljna:

- žena bi s nekim trećim sklopila privatni brak (*coemptio fiduciaria*) i došla pod njegov *manus*
- taj muž bi je mancipirao onome koji je trebao postati njezin tutor
- kad bi je ovaj oslobodio iz *mancipiuma*, postao bi (kao *manumissor*) njezin kvazipatron i **tutor legitimus / fiduciarius**

u carsko doba *tutela mulierum* počinje nestajati

- formalno je ukinuta za Honorija (410. sve žene dobivaju *ius liberorum*)
- ovakva tutela više se ne spominje u Teodozijevoj kodeksu

SKRBNIŠTVO (CURA)

već u *Zakoniku 12 ploča* postoji ustanova skrbništva nad ludim, *cura furiosi*

ono se širi na druge slučajeve gdje je potrebno pomoći dorošloj osobi koja zbog ograničene djelatne sposobnosti ili tjelesnih mana (nijemi, gluhi, bolesni – *cura debilium personarum*) nije sposobna ili je spriječena (npr. zbog odsutnosti, *cura absentis*) upravljati imovinom

tako se može davati skrbnik za čitavu imovinu ili samo za neki pojedinačni posao ili određenu stvar
među tim slučajevima izdvajaju se skrbništvo nad ludim (*furiosi*), rasipnikom (*prodigi*), dorošlim maloljetnikom (*minorum*)

CURA FURIOSI (SKRBNIŠTVO NAD LUDIM)

- po Zakoniku XII ploča, pripada najbližem agnatu, odnosno gentilima (ako *furiosus* nije *in patria potestate* ni pod tutorstvom za vrijeme nedoraslosti)
- ovaj oblik je cura legitima; pritom se ističe kuratorova vlast nad osobom i imovinom – svedena na upravu imovinom
- ako nema osobe koja dolazi u obzir kao *curator legitimus*, kuratora imenuje *magistrat*
- *cura testamentaria* nije uopće moguća, ali oblast obično postavlja za skrbnika onog koga pater familias imenuje u oporuci

CURA PRODIGI (SKRBNIŠTVO NAD RASIPNIKOM)

- proglašeni rasipnik isprva dolazi pod zakonsko skrbništvo agnata i gentila, a kasnije skrbnika postavlja magistrat
- on pritom uvažava eventualnu oporučnu volju patris familias isto kao i kod ludoga

1. u klasično doba, skrbnik sam **upravlja skrbljenikovom imovinom**
2. u postklasično doba, on poslovima rasipnika daje samo consensus, ako se nije radilo o poslovima koje rasipnik može i samostalno poduzimati

CURA MINORUM (SKRBNIŠTVO NAD DORASLIM MALOLJETNIKOM)

- kad je ovo skrbništvo postalo trajna ustanova, minorovom imovinom upravljao je kurator
- pritom je *minor* s kuratorom glede djelatne sposobnosti izjednačen s nedoraslim – zato se mogao obvezivati ili otuđivati samo odobrenjem kuratora (consensus)
- to se odobrenje nije moralo davati osobno prigodom sklapanja posla, nego se moglo dati i pismeno (i *unaprijed/naknadno*)
- skrbnika na zahtjev dorošlog maloljetnika imenuje oblast

STVARNO PRAVO

stvarno pravo – skup pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi među ljudima s obzirom na stvari, a po kojima ovlaštenik stvarnog prava ima potpunu ili djelomičnu neposrednu vlast na stvari, a svima drugima se zabranjuje diranje u tu stvar

- naziv stvarno pravo (*ius in re*) nastaje u srednjovjekovnoj romanistici, te se nalazi u opreci prema obveznim pravima
- pritom se stvarno pravo definiralo kao pravni odnos između čovjeka i stvari, no pravni odnosi postoje samo među ljudima
- te odnose uređuju pravne norme objektivnog prava, nalažući ljudima određena prava i dužnosti
- svaki pravni odnos kojemu je predmet stvar nije uvijek i stvarnopravni odnos – obvezni odnosi također mogu imati stvar za predmet (vjerovnik je ovlašten tražiti od dužnika činidbu na koju je dužnik obavezan; npr. davanje stvari drugom u vlasništvo)

ipak, postoje bitne razlike između stvarnih i obveznih prava:

- stvarnopravni odnos je odnos između **ovlaštenika stvarnog prava** (npr. vlasnik) i **svih drugih osoba** koje bi došle u dodir sa stvari koja je predmet tog stvarnopravnog odnosa, a obvezno pravo je samo pravni odnos između **određenog vjerovnika i dužnika**
- stvarna prava su **apsolutna** (djeluju prema svakome), a obvezna su **relativna** (djeluju prema određenom dužniku)
- objekt stvarnog prava je **stvar**, a objekt obveznog prava je **činidba obveznika** (obveze mogu biti razlog za osnivanje stvarnih prava)
- stvarno pravo prati stvar bez obzira u **čije ruke ona dođe** (ovlaštenik stvarnog prava uživanja tuđe stvari zadržava to pravo i ako vlasnik prenese vlasništvo stvari na trećega), a obvezni odnos ne (npr. zakupni odnos između zakupodavca i zakupnika će utrnuti ako zakupodavac proda zakupni objekt trećemu; uz naknadu štete)
- stvarno pravo pruža ovlašteniku **neposrednu** vlast nad stvari, dok obvezni ovlaštenik može doći do stvari samo **posredstvom** dužnika
- stvarna prava sadrže **negativni zahtjev** da treći ne smetaju ovlaštenika, dok obvezna prava naređuju obvezniku da vrši neku činidbu (obvezni ovlaštenik inače ne može ostvariti svoje pravo)
- stvarna prava su zamišljena kao trajna, a obvezna kao **prolazna** (ispunjenjem dužne činidbe obveza utrnjuje)

rimski pravnici razliku između stvarnih i obveznih prava izrazili su razlikom tužbi za njihovu zaštitu

ta razlika vidljiva je u zahtjevu formula za vrijeme formularnog procesa (Gaj)

tako se razlikuju *actio in rem* i *actio in personam*

actio in rem (vindicatio)

tužba za zaštitu stvarnih prava – sadrži tvrdnju vlastitog stvarnog prava

može se podići protiv svakog tko svojim dodirom sa stvari vrijeđa pravo nekog stvarnopravnog ovlaštenika

actio in personam

tužba za zaštitu obveznih prava – sadrži tvrdnju o postojanju dužnosti na činidbu određene osobe

može se podići samo protiv određenog obveznika koji je iz nekog tipičnog razloga (delikta ili kontrakta) nužan vršiti neku činidbu (dare, facere, praestare)

VRSTE STVARNIH PRAVA

stvarna prava ovlašćuju na ekonomsku uporabu i iskorištavanje stvari u punom ili djelomičnom opsegu, rimsko pravo na kraju svog razvoja poznaje 5 vrsta stvarnih prava – osnovna podjela je na:

- 1) **pravo vlasništva** (*plena in re potestas*) – najvažnije i najopsežnije stvarno pravo, samo ovdje stvar u potpunosti pripada ovlašteniku vlasničkog prava, on njome neograničeno raspolaže
- 2) **stvarno pravo na tuđoj stvari** (*iura in re aliena*) – ovlaštenik se koristi tuđom stvari samo na točno određeni i ograničeni način; sve ostale vrste vlasništva nad tom stvari pripadaju vlasniku
u stvarna prava na tuđoj stvari spadaju:
 - služnosti (*servitutes*) – osobne (*personarum*) i zemljišne (*praediorum*)
 - emfiteuza** - trajni, otuđivi i nasljedivi zakup poljoprivrednog zemljišta
 - superficies** - pravo korištenja zgrade podignute na tuđem zemljištu
 - založno pravo** (*pignus i hypotheca*) - stvarno pravo na tuđoj stvari koje služi vjerovniku kao sigurnost za ispunjenje njegove tražbine iz obveznog odnosanetko može imati stvari u faktičnoj vlasti, a da za to nije pravno ovlašten (npr. *kradljivac* je faktički vlasnik ukradene stvari)
takva faktična vlast na stvari zove se **posjed** (*possessio*) – uz nju su također vezane pravne posljedice

STVARI

POJAM STVARI – TJELESNE I NETJELESNE STVARI

pravna nauka razmatra **stvari** kao moguće objekte prava – zato su oni podijeljeni prema *ekonomsko-socijalnim kriterijima*

u starije doba, Rimljani su poznavali samo tjelesne stvari (*corpus*), kao ljudima dostižne prostorno odijeljene komade vanjske prirode

krajem republike to shvaćanje se širi, pa dolazi do podjele na:

tjelesne stvari (*res corporales*) – stvari koje se mogu dotaknuti (*quae tangi possunt*, Gaj)

netjelesne stvari (*res incorporales*) – stvari koje se ne mogu dotaknuti (*quae tangi non possunt*, Gaj)

pritom su samo tjelesne stvari (**corpora**) mogući objekti prava, dok se netjelesne stvari (*iura*) poistovjećuju sa samim pravom

ako Gaj u netjelesne stvari ubraja: pravo nasljedstva (*hereditas*), pravo uživanja tuđe stvari (*ususfructus*), obvezna prava (*obligationes*) i zemljišne služnosti (*iura praediorum*) - ta su prava dio imovine, ali nisu objekti prava

kod ovakve diobe iznimka je **pravo vlasništva** – rimski pravnici ga poistovjećuju sa samom stvari (*corpus*), pa ga ubrajaju u tjelesne stvari (*corpora*), ne u prava u rimskom pravu, za tjelesne i netjelesne stvari vrijede različiti propisi

npr. u početku se samo na tjelesnim stvarima mogao imati posjed te vlasništvo koje se stječe putem posjeda – kasnije je ipak uveden i posjed prava - netjelesnih stvari (*iuris quasi possessio*)

DIOBE TJELESNIH STVARI

tjelesne stvari (stvari u užem smislu) dijele se kao mogući objekti prava na različite skupine i vrste

pritom su odlučujući ekonomsko-socijalni i politički kriteriji, ali i prirodna svojstva stvari

RES IN COMMERCIO – RES EXTRA COMMERCIIUM

- 1) **res in commercio** su stvari koje mogu biti objektom privatnih imovinskih prava, mogu biti predmet pravnog prometa među privatnicima
- 2) **res extra commercium**, su stvari izuzete iz privatnopravnog prometa jer se na trenutke ne nalaze ni u čijoj imovini (*res extra patrimonium*, *res nullius*), a i posebnim odredbama izuzete su iz pravnog prometa

RES EXTRA COMMERCIIUM

a) RES EXTRA COMMERCIIUM HUMANI IURIS

stvari izvan pravnog prometa po ljudskom pravu

dijele se na 2 vrste:

res communes omnium – za fizički život potrebne stvari namijenjene zajedničkoj upotrebi svih ljudi (zrak, voda javnih rijeka, more, morski žal)

res publicae (javne stvari) – prvo stvari u vlasništvu države, tj. rimskog naroda i izuzete su iz privatnog prometa dok služe javnim svrhama, a kasnije samo one stvari države ili općine koje služe općoj upotrebi (ceste, trgovci, kazališta, kupališta, javne rijeke – sve koje ne presušuju); opća upotreba je zaštićena pretorskim interdiktima

b) RES EXTRA COMMERCIIUM DIVINI IURIS

stvari izvan pravnog prometa po božanskom pravu

ovdje spadaju 3 vrste stvari:

res sacrae – stvari posvećene aktom konsekracije kulta bogova (hramovi, žrtvenici, kipovi bogova, predmeti kulta)

res religiosae – stvari posvećene kultu pokojnika (grobovi građana i robova); grobovi su izuzeti iz prometa aktom sahrane mrtvaca ili njihova pepela uz pristanak vlasnika zemljišta

res sanctae – stvari pod posebnom zaštitom bogova; gradski zidovi i vrata, privatno zemljišno vlasništvo, ranije i zemljišne međe (ovako su gradovi stavljeni pod zaštitu bogova, a za sve koji u grad ulaze preko zida umjesto kroz vrata predviđena je smrtna kazna - *sacertas*)

RES IN COMMERCIO

1) RES MANCIPI – RES NEC MANCIPI

ove dvije vrste stvari su podvrste *res in commercio* –

ova dioba pripada već starom kviritskom pravu i smatra se osnovnom u klasično doba, ove skupine stvari obuhvaćaju:

res mancipi – italska zemljišta i zgrade, robovi, domaća radna stoka (goveda, mazge, konji, magarci) i 4 najstarije poljske služnosti puta i vodovoda (*iter*, *actus*, *via*, *aqueductus*)

res nec mancipi – sve ostale stvari (sitna stoka, pokretnine, novac, provincijalna zemljišta
pravna razlika je vidljiva u načinu prenošenja prava vlasništva na njima:

na res mancipi – prenosi se na drugog samo svečanim i formalističkim aktom **mancipacije** ili **in iure cesije** (ovakvo otuđivanje i promet bili su otežani i podvrgnuti kontroli javnosti)

na res nec mancipi – vlasništvo se prenosi neformalnom predajom (**traditio**)

ovakva dioba stvari nastala je pod utjecajem ekonomsko-socijalnih prilika arhaičnog doba

o samom nastanku diobe postoji više hipoteza, a najvažnije su ove dvije:

- U starije doba, res mancipi su obuhvaćale najvažniji dio seljačke imovine (zemlju, robove, stoku) – u interesu pojedinca i zajednice bilo je ograničenje otuđivanja. Zato je ta imovina stavljena pod javnu kontrolu aktima mancipacije i in iure cesije. Peregrinima je onemogućeno stjecanje tih stvari. Tako je rimska zemlja osigurana Rimljanima, a zabranjen je izvoz robova i stoke izvan rimske države.
- Res mancipi su, kao osnovna proizvodna sredstva, dugo ostale u kolektivnom vlasništvu gensa, kasnije obitelji. Zato je njihovo otuđivanje bilo nemoguće, jer je podvrgnuto kontroli čitavog kolektiva.
- Res nec mancipi su znatno ranije prešle u individualno vlasništvo, pa nije bilo sličnih ograničenja. Ova hipoteza poziva se na Zakonik 12 ploča gdje se kolektivna imovina zajednice označuje s **familia** (kolektivna imovina, *res mancipi*) i **pecunia** (sitna stoka, kasnije novac; bila je u vlasništvu *patris familias* s kojim je on slobodno raspolagao).
- ova podjela nastaje u doba prijelaza s kolektivne gentilne organizacije na individualnu obitelj i vlasništvo
- razvojem robovlasništva, trgovine i rimske države, raste važnost res nec mancipii – formalnosti mancipacije postaju zapreka prometu i nabavljanju robova (zato pretor uvodi bonitarno vlasništvo na res mancipi otuđene običnom tradicijom)
- ova razlika održala se kroz klasično doba iako nije imala veću važnost; formalno ju ukida tek **Justinijan**

2) POKRETNE (RES IMOBILES) – NEPOKRETNE (RES IMMOBILES)

ove skupine stvari obuhvaćaju:

pokretne stvari – mogu se premještati a da se ne promijeni bit stvari; ovdje spadaju i stvari koje se same kreću (*res se moventes*; robovi i životinje)

nepokretne stvari – stvari koje se ne mogu premještati; zemlja sa svime što se na njoj nalazi (uključujući zračni i podzemni prostor); rimsko pravo razlikuje *praedia urbana* (gradske nekretnine, za stanovanje, trgovine, obrte) i *praedia rustica* (poljoprivredna zemljišta)

ova razlika nije bila naročito važna u rimskom pravu, no postoje manje razlike:

- neka **stvarna prava** mogu postojati samo na nekretninama (zemljišne služnosti, emfiteuza i *superficies*)
- **dosjelošću** se vlasništvo na zemljištu (*fundus*) stječe za dvije godine, a na ostalim stvarima (*ceterae res*) za 1 godinu
- **zaštita posjeda** drukčije je uređena kod nekretnina i pokretnina
- od Justinijana, za stjecanje nekretnina se zbog publiciteta uvodi forma upisivanja u zapisnike oblasti (*gesta publica*)
-

3) ZAMJENJIVE (RES FUNGIBILES/GENUS) – NEZAMJENJIVE (RES NON FUNGIBILES/SPECIES)

o zamjenjivosti i nezamjenjivosti ne odlučuju uvijek objektivni i apsolutni kriteriji –

utjecaj može imati i **volja stranaka**

stranke mogu odlučiti da se zamjenjiva stvar u konkretnom slučaju smatra nezamjenjivom, i obratno:

- žito je po pravilu zamjenjiva stvar, no netko može kupiti određenu vreću žita kao *species*
- obično se kupuju određene cipele koje odgovaraju kupcu, no netko može naručiti 100 pari cipela određene veličine i kvalitete – tada se radi o generičkoj kupnji

ova podjela nije bitna za stvarna prava, no važna je u obveznom pravu:

- predmetom **zajma** mogu biti samo zamjenjive stvari – dužnik mora vratiti samo jednaku količinu iste vrste
 - samo onaj **dužnik** koji duguje nezamjenjivu stvar oslobađa se obveze ako dužna stvar propadne slučajem
 - dužnik koji duguje generički određene stvari mora vratiti istu količinu stvari ako je prvotna količina, koju je namjeravao dati, propala - "**genus non perit**" - vrsta ne propada
- ova razlika važna je i kod nekih drugih obveznih odnosa (npr. *depositum irregulare*)

a) ZAMJENJIVE STVARI – GENUS

u prometu se određuju samo po količini neke vrste ili roda (**genus**) pa nije važan njihov individualitet

svaka jednaka količina istovrsnih stvari je zamjenjiva drugom jednakom količinom stvari (*tantundem eiusdem generis*)

ove stvari se obično određuju vaganjem, brojenjem i mjerenjem

"res quae pondere, numero, mensura constant" –

zamjenjive su stvari određene vaganjem, mjerenjem ili brojanjem

ovdje spadaju npr. vino, žito, jaja, ulje, novac (generičke stvari)

b) NEZAMJENJIVE STVARI – SPECIES

u prometu dolaze u obzir po svojim individualnim obilježjima (*species*), npr. umjetnina

ovdje nije svejedno hoćemo li dobiti baš određenu stvar ili drugu stvar jednake vrste

c) POTROŠNE (RES CONSUMPTIBILES) – NEPOTROŠNE (RES NON CONSUMPTIBILES)

razlikuju se po tome da li se prvom redovnom upotrebom uništavaju

(**res quae primo usu consumuntur**) ili ne u potrošne stvari spadaju npr. *vino*, *žito*, a i *novac*,

jer se on ekonomski troši i prestaje mogućnost ponovne upotrebe

Justinijan uvodi i 3. kategoriju – stvari koje se upotrebom **samo pogoršavaju**,

kao odijela (**res quae usu minuuntur**)

po ranijem pravu su se takve stvari smatrale nepotrošnim - bitan ekonomsko - socijalan kriterij

ova dioba slična je diobi na zamjenjive i nezamjenjive stvari, jer je većina zamjenjivih stvari ujedno i potrošna

ipak, postoje zamjenjive *nepotrošne* stvari (npr. robovi, igle) i *potrošne nezamjenjive* stvari (npr. po mjeri sašiveno odijelo)

ova dioba važna je kod prava (npr. uzufukta) ili ugovora (npr. posudbe) gdje neka stvar nakon

upotrebe ili nakon određenog vremena mora biti vraćena – zato ona u pravilu mora biti nepotrošna

d) DJELJIVE (RES DIVISAE) – NEDJELJIVE (RES INDIVISAE)

po prirodnim svojstvima, sve su stvari djeljive do najsitnijih dijelova – po ekonomsko-socijalnim kriterijima to nije tako, jer bi fizička dioba za mnoge značila uništenje (npr. rob, životinja)

pravno su djeljive samo stvari koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova ili pojedinačnih stvari, a da im se **pritom ne umanjí vrijednost**

dijelovi trebaju i dalje ispunjavati istu ekonomsko-socijalnu funkciju kao i cjelina (npr. zemljišta)

ova podjela važna je kod suvlasništva i obveza s više vjerovnika i dužnika

nedjeljive stvari - ne mogu se rastaviti na više istovrsnih dijelova ili pojedinačnih stvari, npr. rob, životinja, kuća

e) JEDNOSTAVNE – SASTAVLJENE – SKUPINE STVARI

iako su po kemijskom svojstvu sve stvari osim prirodnih elemenata sastavljene, ekonomsko-socijalno stajalište je drukčije
pod utjecajem grčke stoičke filozofije, rimski pravnici razlikuju 3 vrste stvari

JEDNOSTAVNE STVARI

stvari koje čine jedinstvo po uobičajenim shvaćanjima – npr. rob, životinja, kamen, biljka

SASTAVLJENE STVARI

nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu – npr. zgrada, brod, ormar

te stvari postaju sastavni dio nove cjeline; zato one gube svoju samostalnost i prestaju biti samostalni objekti prava dok spoj traje, objekt prava je samo cjelina
zato posjed ili vlasništvo mogu postojati samo na zgradi, a ne posebno na ugrađenom materijalu (ranija prava na dijelovima ne prestaju, nego samo miruju dok
traje spoj – rastavljanjem stvari ona mogu oživjeti)

ranijem se vlasniku dijela spojenog u tuđu stvar može dati tužba na razlučenje, ukoliko se ne radi o ugrađenom građevnom materijalu – ta tužba zove se **actio ad exhibendum**

SKUPINE STVARI (universitas rerum)

sastoji se od stvari koje nisu materijalno spojene; svaka stvar zadržava samostalnost, ali se u prometu smatraju kao cjelina jer su međusobno povezane po zajedničkoj funkciji

najvažniji primjer skupine stvari je stado (*grex*)

objekt prava može biti i skupina kao cjelina, ne samo pojedinačne stvari – tako je moguća kupoprodaja stada kao cjeline, pri čemu se istovjetnost cjeline ne mijenja prodajom pojedinih npr. stado ovaca

dok u rimskom pravu postoji samo skupina **jednovrsnih tjelesnih stvari**, u pandektnoj nauci taj pojam proširen je i na **raznovrsne skupine stvari i prava** (npr. pekulij, miraz, nasljedstvo) - i takve stvari mogu biti predmetom tužbe

f) GLAVNA STVAR – PRIPADAK (PERTINENCIJA)

pripadak (pertinencija) – tjelesna samostalna stvar određena da trajno služi gospodarskim svrhama neke glavne stvari, ona je uzgredna stvar (*accessorium*)
prema glavnoj te je podređena njenim ekonomskim svrhama iako nije s njom fizički spojena, niti je njen sastavni dio
primjerice, ključevi su pertinencija brave, gudačo pertinencija violine, *fundus instructus* (stoka, oruđe) poljoprivrednog dobra

da li je neka stvar pertinencija, određuje se shvaćanjima prometa koja se mogu mijenjati

pravna važnost – pertinencija dijeli **pravnu sudbinu** glavne stvari (*accessorium sequitur principale* - pripadak prati glavnu stvar)
zato se npr. uz bravu smatra kupljenim i ključ (osim ako stranke ne odrede da se kupuje samo brava)

g) PLODONOSNE STVARI – PLODOVI

stvari koje ljudima nisu korisne same po sebi, nego po svojstvu što daju neki prinos –
ti prinosi nazivaju se **plodom** (*fructus*), a dijele se na **fructus naturales** i **fructus civiles**

ova podjela u pravu je važna kod:

restitucije plodonosne stvari i utvrđivanja prihoda neke stvari (kod pitanja naknade štete),

osobito ako vlasnik uspije s vlasničkom tužbom

stjecanja vlasništva plodova – vlasnik, emfiteuta i poštenu posjednik stječu ga već časom separacije, a uživalac i zakupnik tek časom percepcije

FRUCTUS NATURALES

prirodni plodovi i produkt, tj. organski doprinos neke stvari po ekonomskoj namjeni

ovdje spadaju proizvodi koje je stvar proizvela (npr. voće, mlado od životinje), ali i proizvodi koji pružaju mogućnost iskorištavanja (npr. pijesak, kreda, kamen) –
u zadnjem slučaju nije bitno što se umanjuje supstancija stvari

fructus ima ekonomsko-socijalno značenje; duhansko lišće nije plod u smislu botanike, ali je u ekonomsko-pravnom smislu

dijete robinje ne shvaća se kao plod (iako je res) – ekonomsko-socijalni prinos robinje je njen rad, a ne djeca

podjele ovih plodova:

pendentes/stantes (viseći plodovi - pertinencija glavne stvari) i **separati** (odvojeni plodovi od glavne stvari, samostalni objekti prava)

percepti (odvojeni i ubrani za sebe ili drugoga) i **percipiendi** (koji su se možda mogli ubrati, ali je držalac stvari to zanemario učiniti)

exstantes (ubrani, a još nepotrošeni) i **consumpti** (ubrani i potrošeni) – ova podjela važna je kod naknade plodova po neovlaštenom držaocu plodonosne stvari;

pitanje je koje plodove mora vratiti ako bude uspješno tužen

fructus naturales su prije odvajanja od plodonosne stvari dio glavne stvari i dijele njenu pravnu sudbinu!!

FRUCTUS CIVILES

plodovi u koje se ubrajaju prihodi proistekli iz pravnih poslova (npr. kamate od pozajmljene glavnice, najamnina)

ovdje se značenje ploda proširilo od početnog značenja produkta na značenje gospodarskog prihoda

POJAM I PRAVNI UČINCI POSJEDA

posjed – faktična vlast na tjelesnoj stvari; nezavisna o tome ima li posjednik i pravo na posjed, tj. faktičnu vlast na tu stvar. On vrši tu vlast temeljem svog prava vlasništva. No vlasnik zadržava pravo vlasništva i pravo na posjed, iako je posjed, tj. faktičnu vlast na stvari možda izgubio. iako je po pravilu vlasnik ujedno i posjednik, to nije uvijek tako – netko može imati pravo vlasništva, a da nema posjed stvari; također, netko može biti posjednik, a da nije vlasnik stvari

tako će onaj koji je u dobroj vjeri kupio stvari od nevlasnika biti posjednik (tzv. poštenu posjednik), iako nije postao vlasnikom

lopov koji je ukrao stvar također postaje njen posjednik, iako nema pravo vlasništva

zato se pojmovi vlasništva i posjeda uvelike razlikuju

("nihil commune habet proprietatis cum possessione" - ništa zajedničko nemaju pravo i posjed)

posjed nije pravo, ali to može postati kad prijeđe u vlasništvo

POVIJESNI RAZVOJ

posjed je postojao prije vlasništva pojam possessio prvo je vezan uz zemlju,

a tek kasnije uz nekretnine

u gentilno doba, pojedina plemena i rodovi dobivaju zajedničku zemlju na obrađivanje

pravo osvojene zemlje (*ager publicus*) smatra se kao possessio, a za posjedovanje postoji i naziv **usus**

prije nastanka države i prava, vlast se sastojala samo od faktičnog odnosa čovjeka prema stvarima pojavom države i prava, nastaje osnovni institut klasnog društva, individualno vlasništvo (zaštićeno vlasničkim tužbama)

od Zakonika 12 ploča određeno je da se posjed zemljišta/stvari nakon dvije/jedne godine pretvara u pravo vlasništva dosjelošću (*usucapio*)

posjed se po rimskom shvaćanju sastoji iz dvaju elemenata: fizičke vlasti na stvari (*corpus*) i volje držati stvar za sebe (**animus possidendi**) pa se posjed stječe ostvarivanjem tog objektivnog i subjektivnog elementa (*corpore et animo*)

PRAVNI UČINCI VEZANI UZ POSJED

iako je posjed samo faktično stanje (*res facti*), a ne pravo (*res iuris*), on ima pravno značenje

uz posjed su vezani sljedeći pravni učinci:

STJECANJE POSJEDA je u mnogim slučajevima BAZA ZA STJECANJE VLASNIŠTVA

stjecanje posjeda je baza za stjecanje vlasništva – tako je primjerice kod: predaje posjeda temeljem pravnog razloga (*ex iusta causa - tradicija*), kod okupacije (zaposjedanja stvari koja ne pripada nikome), kod dosjelošti (stjecanje vlasništva posjedovanjem kroz određeno vrijeme)

POSJEDNIKOVA ULOGA TUŽENOGA U VLASNIČKOJ PARNICI

u vlasničkoj parnici (reivindicatio), posjednik dobiva ulogu tuženoga

to mu daje prednost da ne mora dokazivati svoje pravo na posjed – zato zadržava stvar ako tužitelj ne uspije dokazati svoje pravo vlasništva, tj. svoje pravo na posjed

ZAŠTITA POSJEDA INTERDIKTIMA

posjed u doba republike dobiva **samostalnu pravnu zaštitu**

(neovisno o vlasništvu) putem pretorskih posjedovnih interdiktata

ukoliko njegov posjed odgovara stanovitim pretpostavkama,

posjednika nitko ne smije samovlasno smetati, niti mu oduzeti posjed stvari, čak ni vlasnik stvari, makar smetani posjednik nema pravo na posjed

- ako vlasnik-neposjednik samo oduzme posjedniku-nevlasniku svoju stvar, izgubit će posjedovnu parnicu i morat će posjed vratiti nevlasniku – preostaje mu samo mogućnost da redovnom vlasničkom tužbom dokaže svoje pravo vlasništva, a time i posjeda
- u posjedovnoj parnici (*possessorium*), vlasnik-neposjednik ne može se pozivati na svoje pravo na posjed, jer se on zaštićuje kao faktično stanje i zato su u posjedovnoj parnici isključeni svi petitori prigrigori (prigrigori iz pozivanja na pravo).

DVOJBA O PRIRODI POSJEDA

u vezi sa zaštitom posjeda, postavljaju se u teoriji 2 pitanja:

E LI POSJED SAMO FAKTIČNO STANJE, ILI JE MOŽDA IPAK PRAVO?

prevladava mišljenje da je on samo faktično stanje, ali s nekim pravnim posljedicama

upravo zato što posjed nije pravo, posjedovna zaštita nije apsolutna i definitivna – posjed se štiti samo protiv određenih samovlasnih smetanja, a pitanje prava na posjed rješava se posebnom redovnom parnicom

ZAŠTO JE POSJED, KAO FAKTIČNO STANJE, DOBIO ZAŠTITU PROTIV SAMOVOLJNOG SMETANJA?

među različitim mišljenjima, izdvajaju se mišljenja dvojice romanista iz 19. stoljeća,

Savignya i Iheringa

Iheringova teorija:

zaštitom posjeda se vlasniku daje brže, efikasnije sredstvo zaštite

on ne mora kod svakog smetanja posjeda podizati vlasničku tužbu

umjesto toga, vlasnik u posjedovnom procesu dokazuje samo činjenicu faktičnog posjeda

Ihering odbija prigovor da se interdiktima štiti i posjed nevlasnika, jer vlasnik konačno uspijeva s petitornom tužbom

Savignjeva teorija:

posjedovna zaštita je uvedena u interesu javnog poretka i sprečavanja silovitog pribavljanja posjeda

njegova teorija je danas najprihvaćenija

treću teoriju zastupa Monier – posesorni interdikti su uvedeni kako bi se zaštitili oni koji su obrađivali državnu zemlju (*agri occupatorii*) koja nije mogla biti u privatnom vlasništvu, a time niti zaštićena vlasničkom tužbom

VRSTE POSJEDA

POSSESSIO AD INTERDICTA ILI POSSESSIO (JURISTIČKI POSJED)

pravi posjed štićen pretorskim interdiktima mora imati oba konstruktivna elementa:

objektivni **corpus** – faktična vlast na stvari, materijalna mogućnost držanja i raspolaganja sa stvari

subjektivni **animus** – volja posjednika da postupa sa stvari kao vlasnik, tj. da drži stvar za sebe (**animus possidendi**)

zbog postojanja ovih elemenata, zaštićeni su vlasnik-posjednik, poštenu posjednik koji je vlast stekao od nevlasnika u dobroj vjeri, te onaj tko je stvar stekao silom, potajno, na zamolbu do opoziva (*vi, clam, precario*)

u posljednjem slučaju, posjednik nije zaštićen jedino od onoga kome je tako uzeo posjed; protiv svih trećih ima zaštitu samo onaj posjed koji je sadržavao i corpus i animus, zvao se possessio u pravom smislu i bio je zaštićen pretorskim interdiktima, a u modernoj je nauci nazvan **jurističkim posjedom**

POSSESSIO VITIOSA I POSSESSIO NON VITIOSA

viciozan (pogrešan) posjed je stečen vi (silom), clam (potajno) ili precario (na zamolbu do opoziva, ali na opoziv nije vraćen);

neviciozan posjed stečen je *nec vi, nec clam, nec precario* - radi se o pogrešnom načinu stjecanja

i takvi viciozni posjedi štite se interdiktima protiv svakog trećeg, a nisu zaštićeni jedino protiv onih kojima je posjed na pogrešan način bio oduzet

u korist oštećenih posjednika ide **exceptio vitiosae possessionis**, koja je uvrštena u interdikt

POSSESSIO IUSTA I POSSESSIO INIUSTA

prvo je bila istoznačna kao i prva podjela, ali u klasičnom pravu se javlja novo značenje

sad je *possessio iusta* isto što i possessio ex iusta causa (posjed osnovan na pravnom razlogu) – takav posjed može ujedno biti i possessio vitiosa (ako je vlasnik s *possessio iusta* nekom posjedniku, koji je bio iniustus, oduzeo posjed samosvojno)

POSSESSIO BONAE FIDEI I POSSESSIO MALAE FIDEI

bonae fidei possessor – posjednik koji vjeruje da je stekao vlasništvo kupljene stvari tradicijom, a nije znao da tradent nije bio vlasnik - on je u oprostivoj bludnji glede valjanog stjecanja

malae fidei possessor – znao je ili bi morao znati za nevaljanost svoga stjecanja

oba se štite posjedovnim interdiktima

ova razlika nije važna kod samog posjeda i njegove zaštite, ali je bitna kod *uzukapije, stjecanja plodova, odgovornosti na vlasnikovu tužbu*; važnost ove razlike kod uzukapije:

posjed stečen *bona fide* i na temelju zakonskog naslova ex iusta causa nakon određenog vremena dovodi do stjecanja vlasništva uzukapijom, ukoliko se radilo o sposobnoj stvari

takav posjed se zove i **kvalificirani** – osim interdiktne zaštite, on i prije proteka uzukapionog roka zaštićen i petitornom tužbom **actio in rem Publiciana** (takav posjednik je gotovo izjednačen s vlasnikom)

POSSESSIO NATURALIS (DETENTIO)

ovdje se radi o posjedniku koji nema animus,

nego drži stvar za drugoga koji je bio pravi posjednik (*corpus*)

detencija je puko držanje stvari za nekog drugog koji je bio pravi posjednik

detencija se u rimskom pravu ne smatra posjedom, pa detentor ne uživa posjedovnu zaštitu

detentori su uglavnom bili najamnici, zakupnici, čuvari tuđe stvari (depozitari), uzufruktuari i uzuari (ovlaštenici na tuđoj stvari), komodatari (oni koji su si posudili tuđu stvar).

detentor temeljem obveznog ugovora stvar drži za drugoga kome će ju morati vratiti –

taj drugi se smatra **posjednikom** i on uživa posjedovnu zaštitu;

za razliku od detentora, on ima animus possidendi, dok corpus vrši preko detentora

iznimno, neki detentori su smatrani pravim posjednicima (unatoč pomanjkanju animusa), pa im pretor pruža interdiktnu zaštitu (*possessio ad interdicta*)

takav posjed naziva se izvedenim jurističkim posjedom (Savigny), a imaju ga:

založni vjerovnik – onaj koji dobiva stvar u ručni zalog (*creditor pignoraticeus*)

prekarist – stvar mu je ustupljena na besplatno korištenje, ali je mora vratiti na opoziv (npr. zemlja klijenata)

sekvestar – stranke mu za vrijeme spora o stvari povjere tu stvar na čuvanje,

a on ju daje stranci koja pobijedi

u sva tri slučaja držaoći stvari nemaju animus possidendi, ali ih se priznalo za posjednike *ad interdicta*; u postklasično doba se posjedovna zaštita proširila na emfiteutu i superficijara, a već prije i na uzufruktuaru

POSSESSIO CIVILIS (AD USUCAPIONEM, EX IUSTA CAUSA)

pravi posjed koji ima i *corpus i animus*, zaštićen je interdiktima, a

temelji se na nekom pravnom razlogu (*iusta causa possidendi*), npr. kupnja.
ovdje faktični posjed odgovara pravu na posjed

taj pravni razlog, titulus (npr. kupnja), daje i pravno opravdanje posjedu te može dovesti do stjecanja vlasništva putem:
tradicije (*iusta causa traditionis*)
uzukapije (*iusta causa usucapionis*), ukoliko postoje i ostale potrepštine za uzukapiju
za sam posjed, postojanje titulusa nije relevantno – ono je važno za daljnja prava koja se stječu preko posjeda

U Justinijanovom pravu su ove 3 vrste posjeda svrstane pod 2 naziva: *possessio civilis* i *possessio naturalis*

STJECANJE POSJEDA

posjed se sastoji od 2 konstitutivna elementa,
fizičke vlasti na stvari (*corpus*) i volje držati stvar za sebe (*animus possidendi*)
zato se posjed stječe ostvarenjem tog objektivnog i subjektivnog elementa, **corpore et animo**

CORPUS

u starije doba, bilo je potrebno vidno steći vlast fizičkog raspolaganja **aprehenzijom stvari** (npr. uzimanjem u ruke)
kasnije se, uz razvijanje prometa, javljaju slobodnija shvaćanja, pa se razlikuju:
originarno (neposredno) stjecanje – nezavisno od volje ili protiv volje dosadašnjeg posjednika (npr. *okupacijom*)
derivativno (posredno) stjecanje – voljom dosadašnjeg posjednika (npr. kod *tradicije*)

ORIGINARNO STJECANJE

kod originarnog stjecanja okupacijom uvijek je potrebna materijalna
aprehenzija vidnim fizičkim zahvatom stvari
kod **nekretnina** – treba stupiti na zemljište, omeđiti ga ili obraditi, te se
uvesti u sve njegove dijelove
kod **pokretnina** – potrebno fizičko zahvaćanje (rukom, odvođenjem,
pohranjivanjem pomoću neke naprave)

DERIVATIVNO STJECANJE

vrši se u sporazumu s **dosadašnjim posjednikom** koji predaje stvar novom
posjedniku - prijenos posjeda tradicijom (*traditio*); s vremenom se
odstupalo od načela da je potreban materijalni akt fizičke aprehenzije stvari
po stjecatelju
kod novog posjednika pritom se mora ostvariti element *corpusa* i *animusa* -
posjednik stječe posjed izvorno

ANIMUS

uz *corpus* je za stjecanje posjeda potreban i *animus possidendi*
to je **volja** vršiti faktičnu vlast na stvari za sebe, podvrgnuti je svojoj vlasti uz isključenje drugih
ta volja mora doći do izražaja u **vanjskom ponašanju**;
ako je posjed stečen nekim pravnim poslom, volja se zaključuje iz posla (*causa possessionis*)

samo unutrašnje mišljenje nije dovoljno; primjer **depozitara**:
depozitar koji je samo detentor ne može postati juristički posjednik samo tako što si je u mislima usvojio animus
nitko si ne može sam jednostrano promijeniti pravni temelj posjeda
("nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest")

depozitar može postati juristički posjednik ako svoju volju izrazi prema van (npr. ako utaji ili kupi stvar)

detentor koji ima u pohrani tuđu stvar i koji je samo detentor, ne može postati juristički posjednik
zbog pomanjkanja volje, posjed vlastitim aktima ne mogu stjecati *infantes, umobolni, jurističke osobe*

što se tiče **nedoraslih**, Justinijan smatra da oni mogu sami stjecati posjed
volja koja je potrebna za posjed nije se prosuđivala tako strogo kao volja koja je inače potrebna za pravne poslove i djelatnu sposobnost

PREDAJA NEKRETNINA (PREDAJA POSJEDA ZEMLJIŠTA)

isprva predavatelj posjeda trebaju običi cijelo zemljište i pokazati granice
("omnes glebas circumambulare, fines demonstrare" - svu zemlju obići, pokazati granice)
uskoro postaje dovoljno da predavatelj na zemljištu izjavi da prepušta posjed, a da stjecatelj stupi na zemljište

isti učinak u klasičnom pravu ima i **traditio longa manu**:
tu je dovoljno da predavatelj stjecatelju samo pokaže posjed
(npr. sa susjednog tornja) i izjavi da mu ga predaje
ovdje stranke ne moraju ni stupiti na zemljište, moraju tek biti u njegovoj blizini
krajem klasičnog doba bilo je dovoljno da stjecatelj na temelju izjave prethodnika
sam uđe u posjed
kasnije nije potrebna ni posebna izjava, nego stjecatelj sam sebe stavlja u posjed (na temelju pravnog posla o otuđenju)

PREDAJA POKRETNINA

od klasičnog prava, nije potrebno zahvatiti stvar vlastitom rukom, ukoliko je stvar na dohvat –
i ovdje je dovoljna **traditio longa manu**

predaja posjeda skladišta robe ili vina u podrumu može se izvršiti i predajom ključeva,
ali po klasičnom pravu samo ispred skladišta ili podruma
takav način predaje u modernom pravu zove se **simboličkom tradicijom**
u slučajevima kod nekretnina, stjecalac iako možda ne dodiruje stvar, ipak nad njom ima mogućnost realne i praktične raspoložbe, jer je stvar ustupljena njegovoj
vlasti

od Justinijana, pod utjecajem grčko-orijentalnih prava nastaje **traditio ficta** – predaja pismene isprave koja sadržava izjavu o prijenosu posjeda kojom se nadomješta efektivna predaja stvari (**traditio chartae ili instrumenti**)

STJECANJE POSJEDA BEZ IKAKVE PROMJENE FAKTIČNE FIZIČKE VLASTI NA STVARI

već od klasičnog prava, moguće je stjecanje posjeda bez ikakve promjene faktične fizičke vlasti na stvari
prema pandektnoj nauci, ti slučajevi zovu se:

traditio brevi manu

detentor, na kojeg treba prenijeti juristički posjed stvari koju već drži u svojim rukama, zadržava dogovorom stranaka da stvar koju je otprije držao kupac, on zadrži ubuduće kao svoju (bez ikakve ponovne aprehenzije stvari)
npr. najamnik koji kupi kuću će se na temelju kupoprodajnog ugovora pretvoriti u jurističkog posjednika
ovo je oblik redovnog stjecanja posjeda corpore et animo, samo što corpus postoji od ranije, a naknadno se stječe animus

constitutum possessorium (slučaj gubitka posjeda)

juristički posjednik prenosi posjed na drugoga ugovorom da će ubuduće držati stvar samo kao **detentor** za toga drugoga
primjerice, vlasnik kuće proda kuću drugome, a zatim ostaje u kući kao najamnik
posjed se stječe samo na temelju animusa, bez tradicije - to je stjecanje posjeda običnim dogovorom po zastupniku jer kupac stječe posjed po prodavaocu kao svom zastupniku
ovo je jedini slučaj stjecanja posjeda nudo animo – na osnovu samog sporazuma između starog i novog posjednika

TRAJANJE I GUBITAK POSJEDA

posjed traje dok kumulativno postoje njegove obje pretpostavke - *corpus i animus*
posjed prestaje gubitkom **corpusa ili animusa**, ili gubitkom oba elementa
ipak, kod trajanja posjeda postojanje tih elemenata se prosuđuje elastičnije nego kod stjecanja posjeda

corpus (faktična vlast nad stvari) postoji ako posjednik uvijek ima mogućnost praktičnog raspolaganja sa stvari tako da se može njome služiti kad god hoće;
ne mora postojati trajni fizički kontakt između posjednika i stvari
posjed pokretnih stvari tako traje dok god je stvar u posjednikovu čuvanju (*custodia*)
posjed domaćih životinja ili robova traje i ako oni odlaze od kuće, sve dok imaju naviku vraćanja

fizička vlast (corpus), a time i posjed, prestaje ako se stvar uništi, trajno izgubi, ako bude ukradena (clam) ili silom oteta (vi)

kod održavanja posjeda na zemljištima razvijaju se još blaža načela:
kod **zimskih i ljetnih pašnjaka** (*salus hiberni et aestivi*), dovoljno je da ih posjednik koristi u podesno vrijeme
njihovim napuštanjem kroz druga godišnja doba on ne gubi posjed posjednik tada zadržava posjed samo voljom *solo animo*
čak se smatra da takav posjed ne prestaje ako vlasnik umre ili napusti zemljište, sve dok ga ne preuzme netko treći

ako se **netko treći** u odsutnosti posjednika uvuče na zemljište potajno (*clam*), u starije doba smatra se da on odmah postaje posjednik

mlađi klasici smatraju da on dobiva posjed tek kad odsutni saznaje za tu činjenicu,
ali se nije usprotivio ili nije uspio izbaciti tog trećega
(za takvog posjednika se smatra da je posjed stekao silom, *vi*) –
posjed zemljišta koji nije ustupljen dragovoljno, mogao se steći protiv volje dosadašnjeg posjednika samo silom (*vi*), ne potajno (*clam*)
protiv takvog nasilnika postoji zaštita putem **interdikta unde vi**
slučaj gubitka posjeda solo *animo* je **constitutum possessorium**

ZAŠTITA POSJEDA

osim vlastitom obranom protiv nasilnog oduzimanja, posjedi se štite i **pretorskim interdiktima** – interdikti za zaštitu posjeda su uvjetni nalozi ili zabrane koje se izdaju na zahtjev jedne stranke protiv druge (bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza)

ako se druga stranka ne bi htjela pokoriti interdiktu, počinje **redovita parnica** koja bi se rješavala osudom – to se događa rijetko, jer su takve parnice bile vrlo skupe i riskantne, zbog visokih globa za stranku koja izgubi spor

INTERDICTA RETINENDAE POSSESSIONIS - štite posjednika protiv smetanja i zadiranja u posjed

INTERDICTUM UTI POSSIDETIS

štiti posjed **nekretnina** od smetanja
(npr. ako treći prolazi preko nekretnine ili brani posjedniku pristup)

smetani traži od pretora izdanje interdikta koji je upravljen na obje strane (**interdictum duplex**) **te** traži zabranu da se ne smije silom mijenjati, tj. smetati posjed stranke koja posjeduje nekretnine u času izdavanja interdikta

iznimka je ako je ona svoj posjed stekla **viciozno** – protiv njega postoji *exceptio vitiosae possessioni* (*sadržana* u interdiktu)
u tom slučaju štiti se posljednji neviciozni posjed, pa onaj koji je prvi oduzeo posjed *vi, clam* ili *precario* mora isti posjed vratiti, iako je baš on zatražio interdiktnu zaštitu (rekuperatorni učinak)
viciozni posjed ne uživa zaštitu jedino prema onome od koga je viciozno oduzet – prema svim trećim osobama on je zaštićen
zato treće osobe ne smiju smetati vicioznog posjednika (npr. *kradljivca*)

INTERDICTUM UTRUBI

štiti posjed **pokretnina** (izvorno samo robova),
a također je upućen na obje stranke (duplex), kao i prethodni interdikt

stvar dobiva onaj koji je u posljednjoj godini, od dana izdavanja interdikta unatrag, držao stvar u posjedu duže vrijeme od protivnika, osim ako nije stekao posjed *vi, clam ili precario* ovdje se ne štiti načelno posljednji posjednik, nego je odlučna dužina trajanja posjeda u posljednjoj godini

i u ovaj interdikt je uvrštena **exceptio vitiosae possessionis**

onaj tko je posjed od protivnika stekao viciozno, ostat će bez zaštite - rekuperatorni učinak bez zaštite ostaje i onaj koji je posjed u prethodnoj godini držao kraće od protivnika – mora mu predati posjed neviciozni posjednik može si priračunati i neviciozni posjed svog prednika, kako **singularnog** (npr. prodavaoca), tako i **univerzalnog posjednika** (npr. ostavitelja)

INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS

to su *interdicta simplicia i restitutoria* – samo se jednoj stranci upravlja nalog da vrati posjed u klasičnom pravu postojala su samo 2 interdikta

de vi i de vi armata - za povratak silom oduzetog posjeda na nekretninama, *interdictum de precario*; restitutorni interdikti - služe za vraćanje oduzetog posjeda

INTERDICTUM DE VI (DE VI NON ARMATA)

nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao **silom** da vrati posjed zemljišta ranijem posjedniku, ukoliko nije ovaj možda prije toga oduzeo posjed tuženome *vi, clam ili precario* ovdje postoji **exceptio vitiosae possessionis**, a interdiktna zaštita je ograničena na godinu dana od oduzimanja posjeda

INTERDICTUM DE VI ARMATA

odnosi se na izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci; nije ograničen na 1 godinu, nema *exceptio vitiosae possessionis* (prigovora) s njim se može poslužiti i onaj koji je sam ranije protivniku oduzeo posjed silom

INTERDICTUM DE PRECARIO

njime se naređuje prekaristu, onome koji je dobio stvar samo do opoziva, da stvar vrati

INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS

razlikuju se od 2 osnovne vrste interdikata – imaju **petitornu narav**, njima se ostvaruje pravo na posjed tako da se ovlašteniku prava na posjed dodjeljuje i posjed (npr. vlasniku po *interdictum quem fundum*, npr. *interdictum Salvianum*, *interdictum quam hereditatem*)

* *interdicta retinendae i recuperandae possessionis* služe za zaštitu postojećeg posjeda, dok *interdicta adipiscendae possessionis* ide za prvim pribavljanjem posjeda

JUSTINIJANOVE PROMJENE

od Justinijana, zahtjevi zaštite posjeda ne ostvaruju se interdiktom, nego običnim **sudskim procesom** (tužbom *actio ex interdicto, ili ex causa interdictii*)

ovaj novi postupak je ubrzan, skraćen, a u posjedovnoj parnici su isključeni svi petitorni prigovori imena interdikta u ovim novim tužbama su zadržana, ali dolazi do dviju promjena:

1. **interdictum utrubi** je izjednačen s **interdictum uti possidetis**

kod smetanja posjeda pokretnina mjerodavan i zaštićen neviciozni posjednik koji drži posjed početkom procesa, a ne onaj koji je imao neviciozni posjed kroz duži dio posljednje godine
smetani posjednik **akcijom ex interdicto** unutar godine ana može tražiti: zabranu i *ukidanje smetanja, naknadu štete i jamstvo da će se tuženi okaniti daljnjeg smetanja*
(*cautio de amplius non turbando*)

2. interdikti zbog nasilnog izbacivanja iz posjeda nekretnina
spojeni su u jedan ***interdictum unde vi***
daje se samo unutar godine dana, više se ne primjenjuje *exceptio vitiosae possessionis*

POSJED PRAVA

predmet posjeda prema klasičnim pravnicima mogu biti samo **tjelesne** stvari,
no posjed je zapravo preslika vlasništva – posjednik-nevlasnik faktički vrši sadržaj vlasničkog prava; pritom je zaštićen bez obzira na pitanje prava

moguće je da netko faktički drži sadržaj nekog drugog prava, npr. pravo uživanja tuđe stvari (*corpus*), s voljom da postupa kao ovlaštenik tog prava (*animus*) bez obzira da li mu to pravo doista pripada

on je posjednik prava služnosti ili uživanja tuđe stvari
(npr. netko stalno vozi kolima preko tuđe zemlje, ili crpi vodu s nje)

tada se postavlja i pitanje zaštite takvog posjeda netjelesne stvari
zato pretor uvodi novu interdikttnu zaštitu:

interdicta utilia – zaštita uzufuktuaru tuđe stvari
(iako je on samo detentor, pa nema posjeda stvari)

slična zaštita uskoro se počinje davati i emfiteuti i superficijaru s obzirom na njihovo pravo na tuđoj stvari

izdaju se i interdikti za zaštitu **vršenja zemljišnih služnosti**, gdje vršilac služnosti više nije bio ni detentor tuđe stvari (npr. *interdictum de itinere actuque privato*, *interdictum de aqua cottidiana vel aestiva*)

ovakvi slučajevi, gdje se štiti faktično vršenje prava služnosti, uživanja ili drugih prava na tuđoj stvari, sad se ubrajaju **pod quasi-possessio**; u Justinijanovom pravu su ti slučajevi svrstani pod pojam *iuris quasi possessio ili iuris possessio*, no ograničen je uglavnom na služnosti, a u srednjovjeknom i modernom pravu proširen je i na posjed ostalih prava

BIT I OBLICI VLASNIŠTVA

POJAM I POVIJESNI RAZVOJ

pravo vlasništva – najvažnije stvarno pravo i centralni institut svakog pravnog sistema
ono je pravna nadgradnja nad osnovnim proizvodnim odnosom nekog društva, nad prisvajanjem sredstava i dobara
u klasnim društvima pravo vlasništva postaje način **eksploatacije klasa** –
ono dolazi u sukob s postojećim proizvodnim odnosima, jer se njime uzrokuje odvajanje proizvođača od produkata njihova rada
i rimsko vlasništvo je klasnog karaktera: vlasniku priznaje apsolutnu vlast nad stvarima, ali i nad robom kao proizvođačem

DEFINICIJA VLASNIŠTVA

klasični rimski pravnici shvaćaju **pojam vlasništva (*proprietas*)**
kao potpunu i isključivu pravnu vlast na tjelesnoj stvari

ovdje se ne radi o odnosu vlasnika i stvari, nego o odnosu vlasnika prema ostalim članovima društva s obzirom na stvar

vlasništvo je društveni odnos subjektivno pravo potpune i isključive vlasti na stvari koje ima vlasnik moraju **poštivati svi ostali članovi društva**
pravo vlasništva uključuje **pravo na posjed** ako taj posjed drži nevlasnik, vlasnik si ga može pribaviti vlasničkom tužbom

vlasništvo ima dvije strane: **pozitivnu** (vlasnik može **raspolagati** sa stvari po svojoj volji) i **negativnu** (vlasnik može **svakog trećeg isključiti** od raspolaganja sa stvari)

kod Justinijana, potpunost pravnog vlasništva istaknuta je kao **plena in re potestas**,
no rimski pravnici smatraju da ono nije samo zbir nekih ovlaštenja – na osnovu tih izjava, komentatori su rastavili pravo vlasništva na **3 dijela**:
uti - *usus* daje vlasniku pravo ekonomske upotrebe stvari (npr. stanovati u kući)
frui - *fructus ili usus fructus* daje vlasniku pravo crpljenja plodova plodonosne stvari (npr. plodova zemlje)
abuti - *ab usus* daje vlasniku pravo neograničenog raspolaganja koje ide sve do uništenja stvari (najkarakterističnije vlasnikovo ovlaštenje)

usus i fructus mogu pripadati i drugim osobama, ali *ab usus* pripada samo vlasniku
stoga postglosatori definiraju vlasništvo kao *ius utendi fruendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur*

Ulpijan se protivio ovoj podjeli, smatrajući vlasništvo kao **jedinstvenu i potpunu vlast** –
stoga vlasniku ne može pored vlasništva pripadati i neko drugo pravo na stvar
("nemi res sua servit"), niti vlasništvo može biti vremenski ograničeno

ius recedentiae – princip elasticiteta vlasništva; vlasnik ne gubi vlasništvo ako na neko vrijeme ustupi neko pravo na svojoj stvari drugome; nakon što takva ograničenja završe, vlasništvo se vraća u početnu potpunost (prvobitno stanje)

POVIJESNI RAZVOJ

pravo vlasništva moglo se pojaviti tek s **postankom države**,
jer je pojam prava vezan uz državu i klasno društvo
prije države, postojala je faktična pripadnost zemlje i oruđa zajednicama, ali ona nije bila pravno uređena

kolektivno zajedničko vlasništvo nad zemljom i sredstvima proizvodnje postojalo je prije individualnog privatnog vlasništva napretkom proizvodnje, *gens* se raspada na *consortium*, pa na obitelj, a na kraju privatni vlasnik ostaje *pater familias*

u privatno vlasništvo prvo su prešle pokretnine, a tek kasnije zemlja (nekretnine); na to upućuju: legenda po kojoj je Romul dodijelio 2 jugera zemlje svakom građaninu u nasljedni *heredium* (Bonfante) formulari mancipacije i legisakcije *sacramento in rem* – izvorno namijenjeni prenošenju pokretnina nazivi *mancipatio*, *mancipium*, *res Mancipi* (*manu capere* – zahvaćanje rukom)

u historijsko doba, **ager publicus** se daje patricijima samo u posjed – od 111.pr.n.e., prelazi u njihovo vlasništvo dolazi do imovinske diferencijacije, a borba oko posjedovanja te zemlje (**agri occupatorii**) je temeljna nit razvoja republike historijski temelj vlasništva je vlast – ona se izvorno odnosi i na vlast nad stvarima, i nad osobama (*pater familias*)

privatno vlasništvo nad stvarima nastaje tek diferenciranjem od prava nad osobama (*manus*, *mancipium*)

isprva se vlasništvo opisivalo po njegovim funkcijama: *uti, frui, habere, possidere*

krajem republike javlja se naziv **dominium** (obuhvaća i neke druge stvari, osim vlasništva); krajem klasičnog doba javlja se naziv **proprietas**

VRSTE RIMSKOG VLASNIŠTVA

KVIRITSKO (CIVILNO) VLASNIŠTVO

po starom civilnom pravu postoji samo jedno vlasništvo - *dominium* (*dominium ex iure Quiritium*) – samo ono je zaštićeno civilnom vlasničkom tužbom, **rei vindicatio**

ta tužba sadrži tužiteljevu tvrdnju: *rem Auli Agerii esse ex iure Quiritium*

za stjecanje kviritskog vlasništva traže se 3 pretpostavke:

da stjecalac bude rimski građanin – osoba s *ius commercii*

(Latini, a od peregrina samo oni kojima je to pravo, npr. ugovorom bilo naročito podijeljeno)

da se radi o podesnom objektu – sve pokretne stvari *in commercio*,

od nekretnina samo zemljišta u Italiji (*ager Romanus*);

s njima su izjednačena zemljišta izvan Italije kojima car daje *ius italicum*; oslobođena od fiska)

da se stječe na propisani način – kod *res Mancipi* to je formalistički način stjecanja civilnog prava (*mancipatio*, *in iure cessio*), a kod *res nec Mancipi* dovoljan je neformalni akt stjecanja po *ius gentium* (*traditio* kao neformalna predaja stvari u vlasništvo)

PROVINCIJALNO

razvija se teritorijalnim širenjem Rima na *provincije* – domaći stanovnici i rimski građani od države dobivaju ta zemljišta na uživanje i obrađivanje uz plaćanje daća (*stipendium*, *tributum*)

oni na toj zemlji stječu pravo koje se prenosilo na nasljednike te postaje isto kao i kviritsko – štiti se vlasničkim tužbama (*akcijama in rem*, analognim reivindikaciji)

Gaj to pravo naziva posjedom ili uživanjem (*possessio vel ususfructus*)

stoga i ova razlika nestaje od Justinijana, jer provincijalno vlasništvo materijalno postaje istovjetno kviritskom

PEREGRINSKO

kad je nestala prvobitna bespravnost stranaca, a pogotovo kad su peregrini postali pripadnici rimske države, ukoliko im nije bio dodijeljen *commercium*, peregrini nisu mogli stjecati kviritsko vlasništvo, no *praetor peregrinus* i provincijalni namjesnici štitali su njihovu imovinu analogno kviritskom vlasništvu prema Gaju u njihovim gradovima i državama, pripadalo im je vlasništvo po njihovom nacionalnom pravu, ukoliko im je to bilo priznato po rimskim zakonima

(ova razlika nestaje od konstitucije Karakale)

stoga Justinijanovo pravo poznaje samo jedan tip vlasništva (*dominium*, *proprietas*), a ono se redovno prenosi tradicijom

PRETORSKO ILI BONITARNO VLASNIŠTVO (in bonis habere)

nastaje potkraj republike u doba najrazvijenijeg prometa i trgovine, kad su formalistički načini prenošenja vlasništva na *res Mancipi* postali nepraktični zato se otuđivanje na *res Mancipi* često vršilo neformalnom predajom (**traditio**): u tom slučaju, dosadašnji vlasnik zadržava kviritsko vlasništvo zato što je za otuđivanje *res Mancipi* trebalo izvršiti mancipaciju ili *in iure cesiju*

stjecalac bi tradicijom na *res Mancipi* dobivao samo **posjed** – on bi se u vlasništvo pretvorio tek po proteku roka dosjeloosti (dotad bi njegov posjed bio po civilnom pravu nezaštićen, pa mu je otuđivač kao kviritski vlasnik mogao vlasničkom tužbom posjed oduzeti, makar je stjecalac možda već isplatio kupovninu za predanu i traditiranu stvar)

ako bi tako stečeni posjed iz ruku takvog stjecatelja dospio u ruke **trećeg**, on nije mogao potraživati stvar od trećeg jer nije bio civilni vlasnik – prema tome, ne pripada mu *rei vindicatio*
pretor takvog stjecaoa štiti **ekcepcijom doli** (prigovorom prijevare) koja se zove

exceptio rei venditae ac traditae –

prigovor da je stjecaoa stvar bila prodana i predana iako nije bio izvršen civilni prijenos vlasništva daje se protiv otuđivaoca koji bi kao kviritski vlasnik zatražio povratak stvari reivindikacijom zbog ove eksepceije, sudac mora odbiti tužiteljevu reivindikaciju

ako stvar dospije u ruke trećih, pretor bonitarnom vlasniku (stjecaoa) **daje actio Publiciana:**

njome on može tražiti povratak stvari od trećih, kao da je ona njegovo vlasništvo
ta tužba se temelji na **fikciji** – kao da je već protekao rok za stjecanje vlasništva uzukapijom
ova tužba daje se i protiv otuđivaoca-vlasnika ako stvar opet dospije u njegove ruke – tad se njegova **exceptio dominii** suzbija replikacijom **rei venditae ac traditae**
opisani stjecalac ima sličan položaj kao civilni vlasnik, a stvar je trajno u njegovoj imovini – drži ju *in bonis suis* (*in bonis habere*) - otuda naziv bonitarno vlasništvo
dosadašnji vlasnik zadržava samo puko ime vlasnika, *nudum ius Quiritum* - pravo vlasništva bez praktične koristi (prelazi na bonitarnog stjecatelja uzukapijom, koji tada postaje kviritskim vlasnikom)
u postklasičnom i Justinijanovom pravu nestaje dupliciteta vlasništva jer se civilno pravo stapa s pretorskim, a po Justinijanu je formalno ukinuta razlika između *res Mancipi* i *res nec Mancipi* koja je dovela do bonitarnog vlasništva, *no actio Publiciana* je zadržana – štiti poštenog (uzukapionog) posjednika od svih slabijih posjednika

OGRAIČENJA VLASNIŠTVA

rimsko vlasništvo je u načelo neograničeno i isključiva vlast na stvari
ipak, potrebe praktičnog života dovode do prisilnih ograničenja vlasništva, uglavnom na nekretninama

ta ograničenja su u interesu pojedinca, uglavnom susjeda (susjedovno pravo) ili u javnom interesu.

U interesu susjeda postojala su mnoga ograničenja već u Zakoniku XII ploča, a nastala su zbog male površine zemljišnih parcela, nestašice vode i sl.:

- 1) između zemljišta mora biti meda (finis) od 5 stopa koja je služila za prolaz i okretanje pluga (i između zgrada vrijedi isto pravilo, ambitus), no nakon obnove Rima nakon galskog požara to je pravilo napušteno
- 2) po Zakoniku XII ploča morao je vlasnik poljoprivrednog zemljišta trpiti da grane sa susjedovog zemljišta prelaze na njegovo zemljište, ali samo u visini 15 stopa;
vlasnik poljoprivrednog zemljišta može:
 - o presjeći grane niže od 15 stopa koje prelaze na njegovo zemljište sa susjedovog
 - o ukloniti susjedovo drvo koje mu širi grane nad kućom ukoliko to na njegov zahtjev ne učini susjed (**interdictum de arboribus caedendis**)
 - o isjeći korijenje koje bi prodrlo na njegovu stranu, osobito ako bi ugrožavalo temelje kuće
 - o vlasnik drveta može svakog 3. dana pokupiti plodove koji s drveta padnu na susjedovo zemljište (pretor tu odredbu širi na sve plodove, dajući u tu svrhu **interdictum de glande legenda**)
- 3) vlasnik može tražiti da susjed ukloni naprave koje uzrokuju jače prodiranje vode na susjedovo (niže) zemljište (**s actio aquae pluviae arcendae**, već od Zakonika 12 ploča)
- 4) vlasnik mora **trpjeti štetne imisije** (dim, paru, smrad) ukoliko nisu prekomjerne i ukoliko ne prelaze granice normalnog uživanja zemljišta – u protivnom ih može zabraniti
zbog prolaza do nečijeg **groba**, vlasnik uz odštetu mora ustupiti takav prolaz preko svog zemljišta – *iter ad sepulchrum*

određena ograničenja postoje i u javnom interesu, posebno u carsko doba, kao primjerice:

ustanova izvlastbe (eksproprijacije) za **javne potrebe**, npr. za gradnju vodovoda, cesta

propisi o zabrani rušenja zgrada u špekulativne svrhe (da se proda materijal)

propisi o građevnom redu u velikim gradovima (npr. visini zgrade) propisi o dužnosti obalnih vlasnika da dozvoljavaju upotrebu obale za plovidbu i sl.

u postklasično doba određeni su i uvjeti pod kojima vlasnik mora dozvoliti da drugi vadi kamen, mramor, rudu koju je otkrio na njegovu zemljištu; uz davanje 1/10 fisku i 1/10 vlasniku zemlje

ako nema ograničenja, vlasnik može sa stvari raditi što hoće; vršeci svoje pravo vlasništva, nije on odgovarao nikome, pa makar to uzrokovalo štetu trećemu:

"neminem laedit, qui iure suo utitur" - tko se služi svojim pravom, nikoga ne povređuje

upitno je da li je rimsko pravo poznavalo zabranu **šikane**

čini ju onaj koji se služio svojim pravom samo kako bi naškodio drugome (*animo nocendi*)

jedni je ne povezuju uz rimsko pravo, drugi je nalaze u nekim interpoliranim mjestima, a treći smatraju da je postojala u rimskom pravu, što potkrepljuju izrekama; zabranu šikane izgradila su srednjovječna i moderna nauka

SUVLASNIŠTVO

kad neka stvar pripada u vlasništvo nekolicini osoba dolazi do suvlasništva

(*condominium, comproprietas, rem communem habere*)

do suvlasništva najčešće dolazi nasljedstvom, zatim ugovorom (npr. kad više osoba zajednički kupi neku stvar) ili slučajnim sjedinjenjem (npr. pomiješa se brašno dvojice)

ne može svaki suvlasnik biti neograničeni vlasnik stvari, niti je rimskom pravu poznato nekoliko prava vlasništva na čitavoj istoj stvari (*duorum in solidum dominium esse non potest*) –

suvlasništvo pritom nije ograničeno na jedan fizički dio stvari

pravo svakog suvlasnika je po sadržaju jednako i odnosi se na čitavu stvar i na svaki njen fizički dio,

ali je vlasništvo ostalih suvlasnika ograničeno – ono se izražava u **idealnim kvotama stvari**

svaki suvlasnik ima pravo na apstraktni (aliquotni, idealni) dio čitave stvari

ti suvlasnički **aliquotni dijelovi** izražavaju se u **razlomcima** (npr. suvlasnik u 1/3 idealnog dijela) –

to je **communio pro indiviso**

svaki suvlasnik samostalno raspolaže svojim idealnim dijelom može ga prodati, darovati, založiti, suvlasnicima u razmjeru pripada dio plodova i koristi, ali su i razmjerno odgovorni za troškove i **štetu**

no, za pravne poslove i raspolaganja čitavom stvari (npr. oslobađanje roba)

potrebna je suglasnost svih suvlasnika

nije sigurno je li se takva suglasnost davala prije raspolaganja, ili se smatrala danom ukoliko se neki suvlasnik ne bi izrijekom usprotivio tome (**ius prohibendi**)

samo akte redovne gospodarske uprave (npr. sijanje i žetvu, popravak zgrade), mogao je svaki suvlasnik sam učiniti, dok je za izvanredne gospodarske dispozicije bio već potreban pristanak svih suvlasnika.

svaki suvlasnik može u svako doba zatražiti raskidanje suvlasničke zajednice s a

ctio communi dividundo

to je diobena parnica –sadrži **adiudicatio** koja ovlašćuje suca na fizičku diobu stvari i dodjeljivanje odgovarajućih dijelova strankama sudac također uređuje sve interne obvezne odnose među suvlasnicima (pitanje plodova, troškova, odgovornosti za štete na stvari, itd.)

STJECANJE VLASNIŠTVA

OPĆENITO O NAČINIMA STJECANJA

prema izvorima rimskog prava, stjecanje prava vlasništva može se temeljiti na različitim pravnim činjenicama i poslovima, a može biti priznato po:

PO CIVILNOM PRAVU (ACQUISITIONES CIVILES)

ovaj način stjecanja je javan, formalistički i svečani način te namijenjen samo **rimskim građanima**

samo civilnim načinima stjecanja može se stjecati kviritsko vlasništvo na res Mancipi

ovakvo stjecanje dijeli se na:

javnopravno – stjecanje stvari od države, assignatio (besplatna podjela čestica državne zemlje pojedincima, ager viritanus, ili kolonistima, ager divisus et assignatus), prodaja ratnog plijena ili konfiscirane imovine osuđenika koju bi na javnoj dražbi na forumu prodavali kvestori.

privatnopravno – *mancipatio, in iure cessio, usucapio, adiudicatio* (dosuđenje po sucu u diobenim parnicama), *hereditas* (stjecanje civilnog nasljedstva), *legatum per vindicationem*

(zapis ostavinskih stvari), kao i neki slučajevi stjecanja vlasništva *ex iure, tj. ipso iure*

PO IUS GENTIUM (ACQUISITIONES NATURALES)

načini stjecanja po ius gentium su nejavni i nesvečani, njima se mogu služiti i **peregrini**

ovdje spadaju: *traditicia* (neformalni prijenos vlasništva predajom posjeda stvari), *okupacija, nalaz blaga, sjedinjenje samostalnih stvari, preradba i stjecanje plodova*

ova razlika nestaje kad je **Justinijan** ukinuo razlike civilnog - pretorskog vlasništva i res Mancipi-res nec Mancipi i uveo jednu vrstu vlasništva i za sve stvari jedan način stjecanja vlasništva -

u modernoj nauci, načini stjecanja podijeljeni su na:

derivativno (izvedeno) – prijenos vlasništva sa dosadašnjeg na novog vlasnika putem pravnog posla; ovdje vrijedi pravilo: **"nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet"** –

nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što sam ima

originarno (izvorno) – stvar se stječe nezavisno od prethodnikova prava, te nezavisno od toga je li stvar prije imala vlasnika

DERIVATIVNO (IZVEDENO) STJECANJE

MANCIPATIO

mancipatio je bila **formalistički civilni pravni posao**

služila je za prenošenje prava vlasništva na *res Mancipi*

(radna stoka, robovi; od dosadašnjeg na novog vlasnika)

to je najvažniji posao iz skupine *gesta per aes et libram*; u njenu formu spada upotreba vage (*libra*) i šipke (*aes*)

poznata je već *Zakoniku 12 ploča* kao *mancipium*, a opisana je i u Gajevim *Institucijama*

prema Gaju, *mancipatio* je u njegovo doba bila samo akt, tj. forma za prenošenje vlasništva u obliku prividne kupoprodaje

mancipatio se za prijenos vlasništva na *res Mancipi* održala kroz cijelo klasično doba, a u Justinijanovom pravu je formalno ukinuta i zamijenjena tradicijom

to je kauzalni pravni posao jer se održava forma

mancipatio se prenosilo civilno vlasništvo samo ako je otuđivalac bio **civilni vlasnik**

("načelo *nemo plus iuris ad alium..*")

- zato je *mancipant* koji je prodao stvar odgovoran ako netko treći reivindikacijom (vlasničkom tužbom) oduzme stvar kupcu („evincira stvar“) dakle, prodavaoca tereti **jamstvo za evikciju**
- *mancipant* mora na poziv tuženoga ući u parnicu protiv takvog trećeg – ako to ne bi učinio ili bi neuspješno branio tuženog, kupac može protiv njega dići tužbu **actio auctoritatis**, na platež dvostrukog iznosa kupovnine
- pravo na tu tužbu i jamstvo utrjuje protekom roka za uzukapiju, jer tada stjealac postaje civilnim vlasnikom, iako njegov prethodnik to nije bio – **iznimka** su stranci, jer oni ne mogu stjecati uzukapijom
- **uz *mancipaciju* je vezano i jamstvo za faktične mane** prodane stvari ako bi se kod prodaje utvrdilo da zemljište nema onu površinu koju je prodavalac naveo, kupac s **actio de modo agri** može tražiti dvostruku vrijednost površine koja nedostaje
- **uz *mancipaciju* se mogu ugovarati i:**
određeni uzgredni uglavci i obvezne izjave stranaka po odredbi *Zakonika 12 ploča*:
kad se čini *nexum* ili *mancipatio*, kako bude ugovoreno, tako neka bude pravo ("cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto")
- prodavaoca obvezuju usmene izjave (*nuncupatio*) kojima je tvrdio postojanje ili nepostojanje nekih prava ili tereta na stvari (*leges Mancipi*), ili si je na prodanoj stvari htio sačuvati neko stvarno pravo (*deductio servitutis*)
- o, *mancipatio* se ne može dodavati rok ili uvjet
- **samostalni obvezni pactum fiduciae**
njime se stjecalac obvezao da stvar neće otuđiti, nego će pod određenim pretpostavkama vlasništvo opet *mancipacijom* prenijeti na *mancipanta*
- *fiducia* se ugovarala ako je svrha *mancipacije* prijenos stvari na stjecaoца samo radi posudbe, čuvanje (***fiducia cum amico***) ili se prenosila na vjerovnika samo kao osiguranje za njegovu tražbinu (***fiducia cum creditore***)
- takav *pactum fiduciae* temelji se samo na *fides*, a krajem republike postaje utuživ s **actio fiduciae**

RAZVOJ MANCIPACIJE KROZ POVIJEST

u staro doba nije bilo kovanog novca; za razmjenu se koristila stoka (*pecus*), kasnije bakrene šipke koje su se morale vagati

tada je *mancipatio* služila realnoj kupnji na *res Mancipi*

- akt se odvijao usmeno, a osim stranaka prisustvuje mu još 5 svjedoka, doraslih rimskih građana
- jedan od svjedoka ima poseban položaj (*antestatus*) – svjedoci postoje zbog publiciteta
- aktu prisustvuje i šesta osoba, *libripens* – on kod akta drži vagu
- stvar na kojoj se prenosi vlasništvo također mora biti nazočna, jer je stjecatelj mora zahvatiti rukom
- ako se radi o nekretnini ili teško prenosivoj stvari, *mancipatio* se vrši na jednom simboličnom **dijelu stvari** (npr. cigli kuće)
- kupac bi, držeći stvar rukom (*manu capere, Mancipatio*), izgovarao formulu – npr. ako se radi o robu: **tvrdim da je taj rob po kviritskom pravu moj i da sam ga kupio ovim bakrom i bakrenom vagom ("hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio")**
- zatim bi na vagu stavio potrebnu količinu bakra, a prodavalac je cijelo vrijeme šutio i tako pristajao na kupnju

dakle, *mancipatio* je u staro doba imala 2 učinka:

- njome se sklapala kupnja
- njome se prenosilo civilno vlasništvo prodane *res Mancipi*

mancipatio je u staro doba bila realna kupoprodaja za gotovo iz ruke u ruku

kad je u Rimu sredinom 4. stoljeća uveden kovani novac, nestala je potreba vaganja kupovne cijene, a uskoro je bio uveden i konsenzualni neformalni kupoprodajni ugovor koji je sklapao sporazumom o predmetu i cijeni.

mancipacija više nije korištena za sklapanje kupnje, nego samo kao forma za prenošenje vlasništva

- opisani formalistički akt postaje simboličan – kupovna se više ne važe
- prividni kupac (stjecalac vlasništva) udara jednom bakrenom šipkom, odnosno jednim sestercijem po vagi
- zatim ga predaje otuđivaocu kao simbol kupovine (pretii loco), a prava kupovna plaća se izvan tog akta
- sad se više ni ne mora raditi o kupnji, jer se ona može sklapati novim konsenzualnim ugovorom
- tako se mancipacija odvaja od pravne kupnje, te postaje apstraktni pravni posao za prenošenje vlasništva na *res mancipi*
- prijenos vlasništva mogao se sada vršiti bez obzira na narav i valjanost onog posla (causa) koji joj je bio temelj i koji joj je prethodio - djelovala je apstraktno –

u klasično doba se njome vlasništvo moglo prenositi iz različitih pravnih razloga, a ne samo iz razloga kupnje

Rimljani mancipaciju počinju upotrebljavati i za **druge poslove**, primjerice: prenošenje obiteljske vlasti davanjem osobe *alieni iuris* drugom pater *familias-u* u *mancipium* kao *coemptio*, za sklapanje braka uz osnivanje muževe vlasti (manus) nad ženom za pravljenje oporuke (*mancipatio familiae* kod oporuke per *aes et libram*) emancipaciju i adopciju

u klasično doba, mancipacija ne obuhvaća i tradiciju stvari,

iako se ona redovito vršila prigodom mancipacije

tradicija je za stjecanje civilnog vlasništva dovoljna samo kod *res nec mancipi*

kod *res mancipi*, ona bez mancipacije dovodi samo do stjecanja pretorskog vlasništva

kod ustanova *iuris civilis*, mancipacija je dostupna samo **rimskim građanima i latinima**, a peregrinima samo ako imaju *ius commercii*

kad je od Justinijana nestala razlika između *res mancipi* i *nec mancipi*, ukinuta je i mancipacija, a zamjenjuje ju tradicija

IN IURE CESSIO

služila je za prenošenje vlasništva **u obliku prividne parnice** (*na res mancipi i res nec mancipi*)

vrši se uz sudjelovanje pravosudnog magistrata u obliku prvog dijela najstarijeg

legisakcionog postupka legisakcije **sacramento in rem** –

stjecatelj nastupa kao tužitelj, a otuđivalac kao tuženik

stjecatelj i otuđivalac dolaze pred pravosudnog magistrata

(u Rimu pretora, u provinciji namjesnika), odatle naziv *in iure* – *ius* ovdje znači magistratov tribunal

- stjecatelj bi držeći stvar rukom izgovorio vindikacionu formulu, tvrdnju da je stvar njegovo vlasništvo
- otuđivalac ne bi izgovarao kontravindikaciju, nego bi pristao na tvrdnju ili samo šutio (in *iure cedit*)
- zatim bi magistrat dosudio stvar (*addictio*) prividnom tužitelju koji bi tako postao vlasnik

in *iure cessio* je bila dostupna samo rimskim građanima, nije joj se mogao dodavati uvjet ili rok, spada u *actus legitimi*

za razliku od mancipacije, iz **nje ne proizlaze** *actio auctoritatis* i *actio de modo agri*

moguće je da je nastala dok je mancipacija još bila samo realna kupnja s efektivnim plaćanjem – ako se htjelo izbjeći plaćanje (npr. kod darovanja), za prijenos vlasništva koristi se *in iure cessio*, jer je od početka bila apstraktni pravni posao za prenošenje vlasništva (mancipacija je to postala tek kasnije)

iz samog akta nije vidljivo iz kojeg razloga (*causa*) se prenosi vlasništvo, iako on neprijeporno postoji

prije nestanka, upotrebljavala se i za prenošenje, osnivanje, ukidanje **drugih prava**:

- osnivanje i ukidanje služnosti
- umjetno osnivanje očinske vlasti kod *adopcije*
- prenošenje ukupnog nasljedstva (*in iure cessio hereditatis*)
- za oslobađanje robova (*manumissio vindicta*)

in iure cessio nestaje iz prakse u postklasično doba, od **Justinijana** je istisnuta tradicijom i cesijom

TRADITIO

derivativni način stjecanja vlasništva po *ius gentium*, vrši se neformalnim prijenosom posjeda stvari:

na *res nec Mancipi* njome se prenosi **civilno (kviritsko) vlasništvo**

na *res Mancipi* njome se prenosi samo **pretorsko vlasništvo**, a tek po proteku uzukapionog roka dovodi do kviritskog vlasništva (zaštićeno s *actio Publiciana*)

kad je od Justinijana nestala ova podjela stvari, nestaju *Mancipatio* i *in iure cessio*, pa ostaje jedino *traditio* kao redovni derivativni način stjecanja vlasništva za sve stvari

traditio je u prvom redu pukiprijenos posjeda stvari, otuđilac napušta posjed, a stjecalac ga zahvaća, no netko može predati stvar drugome u **razne svrhe**:

- kako bi primatelj stvari bio njezin **detentor** (npr. vlasnik mu daje stvar na čuvanje, posudbu, u najam)
- kako bi primatelj stvari postao njen **posjednik** (npr. vlasnik daje stvar prekaristu)
- kako bi primatelj stvari postao njen **vlasnik** (npr. darovatelj predaje dar daroprimcu)

u sva tri navedena slučaja postoji *traditio*,

no samo u trećem slučaju je ona akt za prenošenje vlasništva

iz toga je vidljivo da za stjecanje vlasništva tradicijom treba nešto više od materijalne predaje – prijenosu posjeda treba prethoditi dogovor stranaka o prijenosu vlasništva, koji dolazi do izražaja u *iusta causa traditionis*

za prijenos vlasništva tradicijom potrebne su ove 4 pretpostavke:

- tradent mora biti vlasnik stvari (***nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet***)
- tradent mora prepustiti stjecatelju posjed stvari (*traditio*)
- potrebna je volja stranaka da se prenese i stekne vlasništvo (*animus dominii transferendi et acquirendi*)
- ***iusta causa traditionis*** – u njoj po klasičnom pravu dolazi do izražaja volja za prenošenjem vlasništva - opravdani pravni razlog zašto je izvršena ta predaja

kod prepuštanja posjeda potrebna je **materijalna predaja stvari** –

netjelesne stvari (prava) ne mogu biti prenošene tradicijom

u starije doba, bio je potreban materijalni zahvat stvari od stjecaoaca, no to se kasnije ublažavalo

u klasičnom pravu već je poznat niz slučajeva simboličke tradicije i tradicije *longa manu*

IUSTA CAUSA TRADITIONIS

u **klasičnom pravu**, volja za prenošenjem stjecanjem vlasništva se ne izražava apstraktno uz apstraktnu izjavu potreban je opravdani pravni razlog prodaje –

iusta causa traditionis - volja stranaka da se hoće prenijeti

vlasništvo razabirala se iz causae traditionis

samo tradicija (predaja posjeda) izvršena temeljem iustae cause dovodi do prijenosa vlasništva

tradiciji treba prethoditi pravni posao (npr. kupnja, darovna pogodba, stipulacija), u čijem izvršenju dolazi do tradicije s učinkom prijenosa vlasništva

zato je tradicija kauzalni pravni posao – prijenos vlasništva je zavisan od postojanja causae traditionis (*mancipatio i in iure cessio* su apstraktni poslovi otuđenja,

jer kod njih vlasništvo prelazi bez obzira na postojanje kauze)

Paulus: " numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur"
(nikad puka predaja ne prenosi vlasništvo, nego samo ako je prethodila kupnja ili drugi opravdani razlog zbog kojeg slijedi predaja)

zbog interpolacija u izvorima, prijeporno je da li je causa traditionis morala biti

objektivno pravno valjana (iusta), ili je bila dovoljna i subjektivna kauza – gdje obje stranke misle da kauza postoji, iako ona uopće ne postoji (tzv. putativni titul) takva subjektivna kauza postoji npr. ako nasljednik plaća dug, a ne zna da ga je ostavitelj već platio

ipak, vlasništvo i u tim slučajevima prelazi na stjecaoa, pa se povratak stvari ne može tražiti reivindikacijom, nego samo obveznim tužbama – kondikcijama zbog bezrazložnog bogaćenja

u vezi s tim, javlja se i pitanje prelazi li vlasništvo ako stranke nisu suglasne,

pa svaka ima u vidu drugu kauzu traditionis:

- prema Salviju Julijanu, taj nesporazum (disenz) u kauzi ne smeta prijelazu vlasništva
- prema Ulpijanu, u takvom slučaju do prijelaza vlasništva ne dolazi
- prema Ulpijanu i Julijanu, putativni titul je primjer za interpolacije
- u novijoj književnosti, ovo je riješeno tako da se Ulpijanovo rješenje smatra klasičnim, a Julijanovo interpoliranim

tako Justinijanovo pravo izražava tendenciju da tradiciju učini

- apstraktnim poslom gdje se vlasništvo prenosi već samim sporazumom o prijenosu i stjecanju vlasništva,
- bez obzira na kauzu, nastoji se pojednostaviti materijalnu predaju,
- te osigurati publicitet akta kod prijenosa nekretnina

akt materijalne predaje nadomješta se često predajom pismene isprave o tradiciji

(traditio chartae, traditio ficta), a u nizu slučajeva prijenos vlasništva vrši se bez ikakve

predaje stvari, samo izjavom ili upisivanjem u javne zapisnike

za stjecanje vlasništva tradicijom utemeljenom na kupoprodajnom ugovoru, potrebno je da kupovna bude isplaćena ili barem osigurana uz odobrenu odgodu plaćanja

causa traditionis - pravni posao koji je po pravnom poretku upravljen na prijenos vlasništva i koji opravdava prijenos vlasništva (primjeri su prodaja i darovanje prema klasičnim pravicima), služi kao podloga tradicije, kao njen kauzalni akt za prenošenje vlasništva.

OSTALI SLUČAJEVI DERIVATIVNOG STJECANJA

osim tri glavna slučaja, ovdje spadaju:

stjecanje od države – primjerice prodaja ratnog plijena ili konfiscirane imovine osuđenika; nju na javnoj dražbi prodaju kvestori tako što bi na mjesto prodaje zataknuili koplje (*hasta*) kao simbol vlasti i garancije potpunog vlasništva za stjecaoa (*venditio sub hasta*)

adiudicatio – dosuđenje skupne stvari pojedinim suvlasnicima po sucu u diobenim parnicama; dio formule koji je uvrštavan u *diobne tužbe* (*dioba zajedničke ostavine* (*actio familiae erciscundae*), *zajedničkih međa* (*actio finis regundorum*), ili koje druge zajedničke stvari (*actio communi dividundo*), na temelju kojeg je sudac bio ovlašten da dijelove zajedničke stvari dosudi jednom ili drugom suvlasniku u samovlasništvo s tim da si oni međusobno naknade eventualnu razliku u vrijednosti

stjecanje po samom zakonu (*ex lege*) – tako vlasnik koji želi silom bez suda pribaviti svoje zemljište, zaposjednuto od drugoga, gubi svoje vlasništvo u korist posjednika

legatum per vindicationem – ostavitelj oporukom svečano ostavlja nekome svoju stvar u zapis; čim legat dospije, legatar postaje ipso iure vlasnik

ORIGINARNO (IZVORNO) STJECANJE

vlasništvo se stječe nezavisno od prethodnikova prava i nezavisno od toga da li je stvar uopće imala vlasnika

OKUPACIJA (OCCUPATIO)

stjecanje vlasništva na stvarima koje ne pripadaju nikome (res nullius) – vrši se uzimanjem stvari u posjed s voljom da se prisvoje

to je najstariji i nekoć najvažniji način prisvajanja; u *res nullius* (stvari bez gospodara) ubrajaju se:

- stvari koje nikad nisu imale vlasnika (divlje zvijeri, otok koji se pojavi, stvari koje se nađu na obalama mora)
- stvari *stranaca (hostis)* koje nisu bile zaštićene ugovornim odnosima, stvari neprijatelj, stvari koje je vlasnik napustio (*derelinkvirao*)

o okupaciji po vlasniku napuštenih stvari, *res derelictae*, postoje 2 mišljenja:

- Prokulovci – ranije vlasništvo prestaje tek kad treći okupira napuštenu stvar (to bi bilo derivativno stjecanje)
- Sabinovci – smatraju da takva stvar postaje res nullius već časom napuštanja pa je okupant stječe originarnim putem; ovo mišljenje prevladava

LOV

stoljećima je bilo dozvoljeno da svatko može slobodno loviti na tuđem zemljištu i okupacijom prisvojiti ulovljene životinje taj princip dolazi u sukob s novonastalim privatnim vlasništvom –

od carskog doba, svatko može loviti gdje hoće, ali sada vlasnik može svakom zabraniti pristup na svoje zemljište - time je pobijedio princip zaštite zemljišnog vlasništva

u klasičnom pravu, prevladava mišljenje da lovac stječe vlasništvo životinje tek kad ju živu ili mrtvu doista materijalno uzme u posjed (nije dovoljno to što ju je ranio ili progonio)

NALAZ BLAGA

blago (thesaurus) – pokretne stvari veće vrijednosti (novac, dragocjenosti) skrivene prije toliko dugo vremena da im se više ne može ustanoviti vlasnik

pritom ono može biti i pronađeno u nekretnini (ako je uzidano u zgradi ili zakopano u zemlji)

Ako netko slučajno pronađe takvo blago, pola će pripasti nalazniku, a pola vlasniku nekretnine (Hadrijan i Justinijan)

ako bi netko namjerno ili unatoč vlasnikovoj zabrani tražio blago ili ako bi se služio čarolijama, pronalaskom bi sve pripalo vlasniku stvari

u carsko doba javljaju se i zahtjevi fiska na dio pronađenog blaga

ako je stvar samo izgubljena, vlasništvo na njoj i dalje traje –

nalaznik ne može na njoj steći vlasništvo, niti tražiti nagradu u obliku nalaznine kao u modernom pravu

PRIRAŠTAJ (ACCESSIO)

to je stjecanje vlasništva time što se neka tuđa stvar kao **uzgredna** spoji s drugom, **glavnom stvari**, te postane njen sastavni dio, a vlasnik glavne stvari postaje vlasnikom nove cjeline

("accessio cedit principali" - pripadak slijedi glavnu stvar)

potrepsine akcesije su spajanje i akcesornost takvo spajanje može biti:

definitivno i nerazdvojivo – vlasništvo dosadašnjeg vlasnika na pripojenoj stvari prestaje (npr. spajanje kaljenjem bez spojnog sredstva, *ferruminatio*) **privremeno i razdvojivo** – vlasništvo dosadašnjeg vlasnika ne utrnjuje, nego miruje dok traje spajanje; oživljuje ako se stvari opet razdvoje

(kod spajanja sredstvom olova ili kositra, *adplumbatio*)

vlasnik pripojene stvari može zahtijevati njeno razdvajanje s **actio ad exhibendum**

(ukoliko se nije radilo o građevnom materijalu),

da bi zatim na razdvojenoj stvari ostvario vlasničku tužbu, **rei vindicatio**

razlikuju se dvije vrste spajanja:

- MEHANIČKO SPAJANJE POKRETNE STVARI S POKRETNOM

ovdje je važno pitanje koja se stvar smatra glavnom, a koja pokretnom:

Sabinovci: glavna stvar je ona veća po **vrijednosti i volumenu** (*maior species*)

Prokulovci: glavna stvar određuje **ekonomsku bit** nove cjeline, npr. kotač na kolima pripada vlasniku kola

prevladalo je mišljenje Prokulovaca; pritom vlasnik glavne stvari ne stječe vlasništvo uzgredne stvari besplatno – on mora vlasniku akcesorne stvari nadoknaditi njenu vrijednost

po tom principu se rješavaju slijedeći slučajevi:

textura – tuđi utkani purpurni konci pripadaju vlasniku sukna (po Justinijanu)

tinctura – tuđa purpurna boja pripada vlasniku obojene tkanine

scriptura – po drugome napisana slova pripadaju vlasniku papira (charta, membrana)

pictura – po drugome naslikana slika pripada ipak slikaru, a ne vlasniku materijala na kojem je slika naslikana, jer se smatra da je udio slikara vredniji

- SPAJANJE POKRETNE STVARI NEPOKRETNOM

kod priraštaja pokretne stvari nepokretnoj, najvažniji slučajevi su:

satio – sijanje na tuđem zemljištu

implantatio – sađenje na tuđem zemljištu

inaedificatio – građenje na tuđem zemljištu ili građenje tuđim materijalom na vlastitom zemljištu

u ovim slučajevima zemljište se uvijek smatra glavnom stvari –

vlasnik zemljišta postaje vlasnikom tuđih usjeva i biljki čim puste korijenje i time postanu sastavni dio zemljišta

također, vlasnik zemljišta postaje vlasnik zgrada podignutih na njegovom zemljištu s tuđim materijalom: ovdje se poštuje poznato načelo da sve što je sagrađeno na zemljištu pripada vlasniku zemljišta ("**superficies cedit solo**" - građevina slijedi pravnu sudbinu zemljišta)

može se prodati samo pravo korištenja zemljišta
razdvajanjem materijala od zgrade oživljuje ranije **vlasništvo na materijalu**:

vlasnik ugrađenog materijala ne može zahtijevati razdvajanje **akcijom *ad exhibendum***

po Zakoniku XII ploča vlasnik ugrađenog materijala može tražiti samo dvostruku naknadu vrijednosti s ***actio de tigno iuncto*** (tužba protiv onoga koji je tuđu gredu ugradio u svoju građevinu)

RIJEČNI NANOSI I PROMJENE

do stjecanja vlasništva dolazi u korist obalnih vlasnika, ako je zemljište graničilo s javnom rijekom:

alluvio – naplava vode koju postupno nanosi rijeka, pripada vlasniku zemlje uz koju se staložila

avulsio – kada bujica vode otkine komad zemlje te ga nanese na zemljište drugog vlasnika, dosadašnji vlasnik može takvu zemlju odvesti natrag, no ako se zemlja već učvrstila, ona pripada tom novom vlasniku (npr. ako su stabla otkinutog komada zemlje pustila korijenje u drugo zemljište)

insula in flumine nata – pojava novog otoka u rijeci – pripada vlasnicima obalnih zemljišta, među kojima se dijeli prema crti povučenoj sredinom rijeke; ako se nije nalazio na sredini, pripadao je vlasnicima obalnog zemljišta koje mu je bilo bliže prema dužini

alveus derelictus – napušteno korito rijeke, pripada obalnim vlasnicima po istom načelu kao i otok
u slučajevima 3 i 4 manjka element spajanja dvaju samostalnih stvari, a može manjkati i element akcesornosti (spajanja dvaju samostalnih stvari) ako je obalno zemljište akcesorno prema novom povećanju

COMMIXTIO I CONFUSIO

ovdje ne dolazi do akcesije, jer se ne može utvrditi koja stvar je glavna, a koja sporedna:

commixtio – ako se slučajno ili namjerno pomiješaju krute stvari više vlasnika (npr. 2 hrpe žita)

confusio – ako se pomiješaju tekuće stvari različitih vlasnika (npr. vino ili ulje)

ako je rastavljanje pomiješanih stvari moguće, svaki vlasnik ostaje vlasnik svojih stvari s pravom da traži razlučenje svojih stvari **akcijom *ad exhibendum***, a **zatim reivindikacijom**
ako se krute stvari nisu mogle razdvojiti, realna podjela stvari se tražila s ***actio communi dividundo***

ako razlučivanje nije moguće, a miješanje se dogodilo voljom vlasnika, dolazi do suvlasništva u razmjeru vrijednosti pomiješanih stvari – ako je miješanje izvršeno bez pristanka vlasnika, svaki ostaje vlasnikom svojih stvari, no može vindicirati samo dio pomiješanih stvari koji odgovara vrijednosti njegove stvari

ako netko pomiješa tuđi **novac** sa svojim, on postaje vlasnikom svega novca ukoliko se tuđi novac ne može raspoznati i izlučiti – bivšem vlasniku novca pripada samo osobna tužba na naknadu štete, penalna ***actio furti***

PRERADBA STVARI (SPECIFICATIO)

prerada jedne ili više stvari u drugu stvar, koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom i različitom (npr. iz grožđa vino, iz zlata prsten)
problem stjecanja vlasništva na prerađenoj stvari nastaje ako je prerađivač za svoj račun prerađio tuđu stvar

postavlja se pitanje kome pripada nova species –

Sabinovci i Prokulovci se ne slažu, a Justinijan se priklanja 3. rješenju:

Sabinovci – vlasništvo nove stvari daju vlasniku materije

Prokulovci – daju vlasništvo prerađivaču, smatrajući da je stara stvar promjenom oblika propala; daju veću važnost formi

Justinijan – priklanja se trećem, posredovnom mišljenju:

nova stvar pripada vlasniku prvotne materije ako se može povratiti u staro stanje
u protivnom slučaju pripada prerađivaču, ukoliko je on ***bona fides*** (u dobroj vjeri) ili ako je on suvlasnik materije
ona stranka koja izgubi materiju ili rad ima pravo na zahtjev za naknadom štete

STJECANJE PLODOVA (FRUCTUS)

dok su plodovi spojeni s plodonosnom stvari (fructus pendentes), oni su njen sastavni dio i ne mogu biti predmet samostalnog vlasništva
separacijom plodova, vlasnik stječe njihovo vlasništvo –

ipak, neki pred njim imaju prednost:

emfiteuta – ima prednost nad vlasnikom pa stječe plodove već separacijom

pošteni posjednik – također stječe plodove u času separacije

ostali ovlaštenici stječu plodove tek percepcijom,

tj. ubiranjem ili uzimanjem plodova u posjed (npr. uzufruktuar)

tako uživatelj stječe vlasništvo plodova originarnim načinom na temelju svog stvarnog prava putem percepcije

zakupnik koji je samo obvezni ovlaštenik stječe vlasništvo ploda također percepcijom njegovo je stjecanje derivativno – stječe ih po volji zakupodavca izraženoj u zakupnom ugovoru time što zakupnik ubire plodove, zapravo se vrši tradicija plodova od zakupodavca na zakupnika

DOSJELOST (USUCAPIO I PRAESCRIPTIO)

to je stjecanje vlasništva posjedovanjem stvari kroz određeno vrijeme – tko posjeduje stvar kroz zakonom propisano vrijeme, postaje njenim vlasnikom, ukoliko su ispunjeni i drugi uvjeti koje zakon eventualno propisuje temelji se na ideji da se faktično stanje nakon određenog vremena legalizira i pretvori u pravno stanje

u carsko doba dosjelost se nazivala *usucapio*, kasnije se javljaju

longi temporis praescriptio, *longissimi temporis praescriptio*

ove ustanove spojene su za Justinijana, pa imamo *redovnu* i *izvanrednu* dosjelost

to je originarni način stjecanja vlasništva jer posjednik koji protekom vremena postaje vlasnik, stječe pravo vlasništva bez obzira na pravo i volju dosadašnjeg vlasnika

USUCAPIO U STAROM PRAVU (CIVILNOM PRAVU)

usucapio je poznat već Zakoniku 12 ploča, koji određuje da se *civilno vlasništvo* na zemljištu stječe posjedovanjem (*usus*) zemlje kroz dvije godine rok je vjerojatno bio duži zbog dvopoljnog sistema obrađivanja; treba proteći jedna godina obrađivanja i druga godina kad zemlja ostaje na ugaru, a na svim ostalim stvarima posjedovanjem kroz jednu godinu

"Usus auctoritas fundi biennium est; ceterarum rerum omnium annuus est usus" – zemljište se stječe poslije dvogodišnjeg, a sve ostale stvari poslije jednogodišnjeg čuvanja.

po Zakoniku, dovoljna je objektivna činjenica posjedovanja, bez ikakvih daljnjih uvjeta

(npr. način stjecanja posjeda)

- kao ceterae res, za godinu dana mogu se uzakipirati manus nad ženom, pa i čitava ostavina ili njen dio (usucapio pro herede)
- *usucapio* je ustanova civilnog prava, pa je dostupna samo rimskim građanima i Latinima – za peregrine i provincijalna zemljišta koja nisu mogla biti predmetom kviritiskog vlasništva, uvedena je kasnije *longi temporis praescriptio*

u staro doba, primjena uzukapije bila je vrlo široka:

- za prisvajanje i prigrabljivanje neprijateljske i domaće zemlje po vladajućoj klasi
- ako vlasnik ne obrađuje svoju zemlju ili se ne brine za svoju stoku, može steći vlasništvo i zaposjesti takvu zemlju svaki treći koji će zemlju obraditi i brinuti se za nju
- do vlasništva dosjelošću dovodilo je i prisilno otimanje i neformalno prepuštanje zemlje ili drugih stvari vjerovnicima

dok je prenošenje vlasništva bilo rijetko i formalizirano, usucapio služi i legaliziranju vlasništva koje nije bilo valjano preneseno, pri čemu se izdvajaju 2 slučaja:

- stjecalac nije postao vlasnikom jer je stekao stvar od nevlasnika (češći slučaj)
- prijenos nije bio izvršen na valjani način (npr. res Mancipi je temeljem kupnje prenesena tradicijom, a ne mancipacijom ili *in iure cesijom*)
- u oba slučaja, stjecalac dobiva samo posjed, no protekom uzukapionog roka on bi postao i vlasnikom

do najnovijeg doba održala se još jedna funkcija dosjelošći

da se vlasniku koji je vlasništvo stekao derivativnim načinom olakša teret dokaza u vlasničkoj parnici

- on bi morao u dokaz svoga vlasništva dokazivati i da je njegov prednik (*auctor*) bio vlasnik, a prednikovo vlasništvo morao bi dokazivati vlasništvom njegova prednika – sve dok ne bi došao do posjednika koji je vlasništvo stekao originarno
- kraj niza derivativnih stjecanja, takav je dokaz praktički nemoguć (*probatio diabolica*)
- takvo dokazivanje se izbjegava ako je već protekao rok uzukapije

navodno je već po Zakoniku 12 ploča zabranjena uzukapija na ukradenim stvarima (res furtivae):

- prema lex Atinia (2. st.pr.n.e.), na ukradenim stvarima vlasništvo uzukapijom ne može steći ni treći koji bi ukradenu stvar stekao u dobroj vjeri dokle god stvar ne bi opet došla u ruke pravog vlasnika
- ovo je potkraj republike protegnuto i na silom oduzete stvari, res vi possessae s lex Plautia de vi oko 70.g.pr.n.e. i s lex Iulia de vi

po Zakoniku 12 ploča, usucapio je isključena i na nekim drugim stvarima:

- prostor pred grobovima i umama, res Mancipi otuđene bez tutorove auctoritas
- *res extra commercium* (npr. međe među zemljištima)

USUCAPIO PO KLASIČNOM PRAVU

počeo se za uzukapiju zahtijevati u svakom slučaju neviciozni posjed, tj. posjed koji nije stečen vi, *clam ili precario*

u klasičnom pravu, osim činjenice posjeda, za uzukapiju su sada potrebne i subjektivne pretpostavke:

- posjed osnovan na valjanom pravnom razlogu (*possessio iusta*)
- posjed stečen u dobroj vjeri (*possessio bonae fidei*)

to pooštrenje je povezano s ekonomsko-socijalnim promjenama – ranije je uzukapija služila vladajućoj klasi za prigrabljivanje posjeda, pa je bila vezana samo uz uvjet posjedovanja

kad je ogromna količina zemlje koncentrirana u rukama vladajuće klase, trebalo je spriječiti da slojevi pučanstva olako dođu do te imovine uzukapijom – zato su pooštrene pretpostavke i uvjeti za uzukapiju

ona sada služi i za olakšanje tereta dokaza vlasniku, te za saniranje manjkavog načina stjecanja

u klasičnom pravu, 2 najvažnija slučaja primjene uzukapije su:

pretvaranje bonitarnog (pretorskog) vlasništva u civilno –

time što će onaj koji je npr. *res Mancipi* stekao samo tradicijom, nakon uzukapionog roka od 2 ili 1 godine dobiti nudum ius Quiritium, a time i kviritsko vlasništvo

pribavljanje civilnog vlasništva poštenom posjedniku koji je stekao stvar od nevlasnika (uzukapioni ili kvalificirani posjednik)

UVJETI UZUKAPIJE U KLASIČNOM PRAVU

su: sposobna stvar, pravni naslov, dobra vjera, posjed i potrebno vrijeme („*res habilis, titulus, fides, possessio, tempus*“)

1) SPOSOBNA STVAR (RES HABILIS)

od uzukapije su isključene sljedeće stvari:

res extra commercium, res furtivae, res vi possessae

stvari koje je zabranjeno otuđivati (npr. mirazna italska zemljišta, po *lex Iulia de fundo dotali*)

stvari fiska i cara, stvari koje služe javnoj upotrebi, stvari pupila i minora

2) PRAVNI NASLOV (IUSTA CAUSA, IUSTUS TITULUS USUCAPIONIS)

to je zakonski, pravni razlog koji opravdava uzimanje stvari u posjed

to je akt stjecanja koji u pravilu dovodi do stjecanja vlasništva, ali u konkretnom slučaju zbog neke **zapreke** nije došlo do stjecanja vlasništva (npr. jer otuđivalac ni sam nije bio vlasnik ili je res Mancipi predana samo tradicijom)

a) iusta causa kod derivativnog stjecanja:

- pravni akt koji prethodi tradiciji/mancipaciji/in iure cesiji, poput kupnje, darovanja, davanja miraza, ...
- taj akt bi po pravilu, da nema zapreke, odmah doveo do stjecanja vlasništva
- kako zapreka postoji, on dovodi samo do zakonitog posjeda, ne i vlasništva, jer ili nije bila održana forma otuđivanja ili otuđivalac nije bio vlasnik stvari

b) iusta causa kod originarnog stjecanja:

- sastoji se u pravnom aktu ili činjenici koja opravdava jednostrano uzimanje stvari u posjed (**usucapio pro derelicto**)
- tako će, primjerice, okupant na derelinkviranoj stvari steći samo bonitarno vlasništvo, koje se u civilno vlasništvo pretvara tek uzukapijom
- stoga je očito da mora postojati *possessio iusta* – zato kao temelj uzukapije ne može služiti viciozni posjed

načelno, iusta causa usucapionis mora se sastojati u objektivno valjanom pravnom aktu,

no već su klasični pravnici dopuštali izuzetno uzukapiju temeljem putativnog titula, gdje taj pravni akt nije bio valjan, a stranke su samo opravdano mislile da je on valjan

3) DOBRA VJERA (BONA FIDES)

to je posjednikovo uvjerenje o zakonitosti njegova posjeda – on mora biti uvjeren da ne vrijeda ničija prava

uglavnom se radi o tome da je posjednik uvjeren da je stekao vlasništvo jer ne zna za zapreke koje tome stoje na putu, primjerice ne zna da onaj koji mu je prodao i predao stvar nije bio njen vlasnik

također, onaj koji kupljenu res Mancipi prima tradicijom zna da nije stekao kviritsko vlasništvo, ali je ipak uvjeren da ne vrijeda prava vlasnika i prodavaoca – zato će i on uzukapijom dosjesti kviritsko vlasništvo

bona fides mora postojati u **času stjecanja posjeda** – ako bi posjednik kasnije saznao za zapreke opravdanosti svog posjeda, nije mu to smetalo da dovrši uzukapiju

načelo "**mala fides superveniens non nocet**" – **ne škodi zla vjera (nepoštenje) ako se naknadno pojavi**

bona fides se uvijek pretpostavlja – tko tvrdi suprotno, mora to dokazati

4) POSJED (USUS, POSSESSIO)

mora biti neprekinut; prema Ciceronu, prekidanje posjeda može vlasnik učiniti i simbolički (npr. otkidanjem grančice)

no, podizanjem vlasničke tužbe (litiskontestacijom) nije se prekidala i uzukapija

5) POTREBNO VRIJEME (TEMPUS)

sada je isto kao i po Zakoniku 12 ploča; ovdje su važna 2 slučaja:

- **slučaj posjednikove smrti**- ovom slučaju usucapio teče i dalje, u korist ležeće ostavine (*hereditas iacens*) i nasljednika pritom su mjerodavni *titulus* i *bona fides* ostavitelja, a ne nasljednika
- **singularni sukcesor**- npr. koji je kupio stvar od nekog tko ju je već počeo dosijedati *titulus* i *bona fides* uvijek moraju postojati u osobi singularnog sukcesora u nauci je prijeporno da li si je on već u klasičnom pravu mogao priračunavati vrijeme svog prednika (*accessio possessionis*), ili je to bilo dopušteno tek u postklasičnom razdoblju

važna je razlika između prekidanja i mirovanja dosjelogosti:

- **prekidanje** – do časa prekida, protekli rok uzukapije propada pa dosjelogost mora započeti iznova
- **mirovanje** – dosjelogost se privremeno zaustavlja (npr. zbog malodobnosti ili odsutnosti vlasnika), ali se nastavlja na proteklo vrijeme kad razlozi mirovanja nestanu (to općenito vrijedi samo za *longi temporis praescriptio* i u Justinijanovom pravu)

u klasičnom pravu postoje još 3 slučaja uzukapije gdje se ne traže ni *iustus titulus* ni *bona fides*:

- **usucapio pro herede** – stjecanje ostavine i položaja nasljednika po bilo kojem neovlaštenom trećem, posjedovanjem ostavine kroz godinu dana
- **usureceptio ex fiducia** – za godinu dana vlasništvo stječe onaj koji ju je prenio u fiducijarno vlasništvo založnom vjerovniku ili drugom prijatelju, a stvar dođe opet u njegove ruke
- **usureceptio ex praediatura** – slično se događa sa stvarima koje su državi kao jamstvo predali njezini dužnici; te stvari nakon prodaje za državna potraživanja opet dolaze u posjed dužnika

LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO (prigovor dugog vremena)

kao civilni način stjecanja kviritskog vlasništva, uzukapija se nije mogla primjenjivati na provincijalna zemljišta, jer se do Justinijana kviritsko vlasništvo moglo stjecati samo na

italskim zemljištima (uzukapijom se ne mogu služiti peregrini)

zato carsko zakonodavstvo krajem 2. stoljeća uvodi se za provincijska zemljišta ustanovu

longis temporis praescriptio

ona u početku ima samo učinak prigovora protiv vlasnikove tužbe:

dugogodišnji posjednik provincijalnog zemljišta ima protiv tužbe provincijskog vlasnika prigovor

taj prigovor (**exceptio ili praescriptio longi temporis**)

uskoro je protegnut i na pokretne stvari, no samo za peregrine

takav se prigovor može uspješno suprotstaviti vlasnikovu zahtjevu na povratak stvari nakon

- 10 godina inter praesentes (ako su obje stranke boravile u istoj pokrajini ili općini) ili
- 20 godina inter absentes (ako ne borave u istoj pokrajini ili općini).

dakle, ova ustanova ne pribavlja posjedniku vlasništvo, nego služi kao obrana protiv vlasnikove tužbe na povratak stvari, imala je učinak zastare vlasničke službe

- ako bi preskribent nakon 10 ili 20 godina izgubio posjed stvari, nije imao tužbe na povratak posjeda
- tečajem vremena, takvom posjedniku priznata je i tužba na povratak stvari – tako je on postao vlasnikom (iako ne kviritskim), a praescriptio je dobila značaj dosjelosti
- morao je postojati iustum initium possessionis, tj. posjed se morao temeljiti na pravnom naslovu (iusta causa), a ubrzo se postavio i zahtjev *bonae fidei*
- u klasično doba, accessio temporis (priračunavanje prednikova vremena) pripada univerzalnom i singularnom sukcesoru
- i kod ove ustanove moraju postojati pravni naslov i dobra vjera,

no postoje razlike uzukapije i *longi temporis praescriptio*:

longi temporis praescriptio prekida se gubitkom posjeda i **podizanjem tužbe**, jer počiva na ideji da vlasnik gubi svoj zahtjev ako kroz 10 ili 20 godina ne ostvaruje svoje pravo tužbom – ovakvi duži rokovi odgovaraju teritorijima proširenog carstva

longi temporis praescriptio može se suprotstaviti i **založnom vjerovniku** koji kroz to vrijeme nije ostvarivao založno pravo (tako stečnik dosijeda stvar bez tereta)

LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRIPTIO

ovaj slučaj nastaje u kasnije carsko doba, od vremena Konstantina

ovdje se radi o zastari vlasničke tužbe, a ne o stjecanju vlasništva

onaj koji posjeduje stvar 40 godina može odbiti vlasnikovu službu bez obzira na to

da li mu je predležao *titulus i bona fides*,

424. godine Teodozije II taj rok smanjuje na 30 godina, što postaje općeni rok zastare

za sve tužbe

ovaj institut je više **kazna za nemarnog vlasnika** – svaki dugoročni posjednik, bez obzira na koji je način došao do posjeda stvari, je zaštićen od vlasničke tužbe, no on ne može tražiti stvar stvarnopravnom tužbom od prijašnjeg vlasnika ili od trećeg ako izgubi posjed; on samo odbija vlasnikovu tužbu ukoliko je protekao propisani rok i ukoliko on stvar još posjeduje

DOSJELOST JUSTINIJANOVA PRAVA

od Justinijana, nestaje pravna razlika italskih i provincijskih zemljišta, vrste vlasništva se stapaju u jedan tip, nestaje razlika između res Mancipi i res nec Mancipi, svi slobodni stanovnici imaju rimsko građanstvo

zato nestaje potreba za dvjema osnovnim vrstama dosjelosti, pa su uvedene nove dvije vrste:

1) redovna dosjelost

od 531. ovdje spadaju usucapio i longi temporis praescriptio

- *usucapio* je sada dosjelost na **pokretnim** stvarima koja traje 3 godine
- *longi temporis praescriptio* je dosjelost na **nekretninama** koja traje 10 godina inter praesentes (ako su posjednik i raniji vlasnik u istoj provinciji), 20 godina inter absentes (ako su u različitim provincijama)

dalje vrijede **načela klasične dosjelosti** –

- **pravni razlog** (iustus titulus), **dobra vjera** (bona fides),
- **priračunavanje prednikova vremena** (accessio temporis),
- **prekid i mirovanje dosjelosti**
- uz stvari cara i fiska, sada su od dosjelosti isključene i stvari crkava i pobožnih zaklada

2) izvanredna dosljednost

uvedena 528. g. na temelju zastare vlasničke službe (*longissimi temporis praescriptio*)

- posjednik koji posjeduje stvar 30 godina sada stječe pravo da odbije vlasnikovu tužbu te stječe vlasništvo, može *akcijom in rem* tražiti povratak stvari ako bi izgubio posjed
- uz rok od 30 godina, traži se samo posjednikova *bona fides, ne i iustus titulus*
- (**izuzetak** je silom stečeni posjed)
- ako se radilo o stvarima crkava i pobožnih zaklada, rok se produžuje na 40 godina

GUBITAK (PRESTANAK) VLASNIŠTVA

za otuđivaoca, svi derivativni načini stjecanja vlasništva znače i gubitak njegova prava nezavisno od prijenosa, vlasništvo može prestati zbog objektivnih i subjektivnih razloga:

OBJEKTIVNI RAZLOZI

do gubitka vlasništva dolazi propašću stvari, koja može biti:

- **potpuna** – stvar može biti materijalno uništena ili može naknadno postati pravno nepodesna da služi kao objekt vlasništva (npr. ako stvar postane *res extra commercium*, ili ako se rob oslobodi); vlasništvo i dalje traje na ostacima uništenog objekta, iako oni sad imaju novu ekonomsku funkciju, kao primjerice koža, meso iz klaonice
- **djelomična** – vlasništvo se sužuje na preostale dijelove stvari

SUBJEKTIVNI RAZLOZI

mogu biti:

- **dragovoljni** – aktom napuštanja stvari (Sabinovci i Justinijan), dokle god treći ne okupira napuštenu stvar (Prokulovci) - npr. u slučaju derelikcije
- **protiv volje** – ako vlasnik izgubi sposobnost da bude subjektom prava (*smrću, capitis deminucijom*)
- budući da je vlasništvo načelno zamišljeno kao **trajno pravo**, ono se ne može prenositi samo na određeni rok ni pod rezolutivnim uvjetom tako, da bi se nastupom roka, ispunjenjem uvjeta vlasnikovo pravo prekinulo i stvar predala trećem
- od ovog načela Justinijan je odstupio kod darovanja, *legata i fideikomisa*

ZAŠTITA VLASNIŠTVA

REI VINDICATIO (VLASNIČKA TUŽBA)

rei vindicatio je najvažnija **tužba za zaštitu vlasništva** –

- njom se štiti samo civilno vlasništvo (*dominium ex iure Quiritium*)
- ona pripada kviritskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari,
- te ide protiv neovlaštenog posjednika nevlasnika
- to je tužba vlasnika neposjednika protiv posjednika nevlasnika
- njome se, pozivom na pravo vlasništva, traži povratak posjeda stvari. (petitorna tužba)

u klasičnom pravu, koristi se protiv onoga koji u času litiskontestacije posjeduje stvar (juristički i izvedeni posjednik)

od Ulpijana ili Justinijana, pasivno legitimiran postaje i detentor koji dobiva stvar od trećega, a ne od vlasnika

- on može imenovati osobu za koju drži stvar i tako prebaciti parnicu na nju (laudatio ili nominatio auctoris)
- aktivno legitimiran je onaj koji može podići tužbu,
- a pasivno onaj protiv kojeg se tužba može podići
- no, reivindikacija nije moguća protiv posjednika ili detentora koji dođe do stvari od samog vlasnika
- npr. na temelju obveznog ugovora s vlasnikom (uzufruktuar, založni vjerovnik, zakupnik, ...)
- takav posjednik ili detentor drži stvar temeljem **opravdanog pravnog razloga**, te ne osporava vlasniku vlasničko pravo

- protiv njega vlasnik koji traži svoju stvar može dizati tužbu iz onog odnosa temeljem kojeg mu je prepustio posjed ili detenciju (npr. *actio pignoratitia*) – ako bi podigao reivindikaciju, bio bi odbijen zbog **tuženikova prigovora**

u Justinijanovom pravu, bio je pasivno legitimiran fiktivni posjednik bez posjeda i detencije – *fictus possessor* u 2 slučaja

- **qui dolo desit possidere** – tuženik koji je prije litiskontestacije doložno napustio posjed stvari kako bi izbjegao parnicu
- **qui liti se obtulit** – tuženik koji se dao tužiti kao da stvar posjeduje, jer je npr. htio da pravi posjednik dovrši dosjelo da bi treći uzukapijom stekao vlasništvo

reivindikacija u najstarijem legisakcionom sudskom postupku:

- ostvaruje se legisakcijom *sacramento in rem* gdje obje stranke moraju postaviti tvrdnju o vlasništvu i dokazati ga
- a tužiteljovoj vindikaciji (*hanc ego rem meam esse aio ex iure Quiritium*) tuženi mora suprotstaviti svoju kontravindikaciju potpuno jednakog sadržaja
- dakle, nije bilo dovoljno da tuženi samo ospori tužiteljevo vlasništvo on mora i tvrditi da je on sam vlasnik

reivindikacija u novijem formularnom sudskom postupku:

- samo tužitelj mora tvrditi i dokazivati svoje pravo vlasništva,
- a tuženi posjednik može se ograničiti samo na poricanje tužiteljeva prava i dalje zadržava posjed ako tužitelj ne uspije dokazati vlasništvo (*beati possidentes*)
- ako bi se tuženi opirao i upustio u parnicu, tužitelj može presudom dobiti samo novčanu protuvrijednost svoje stvari (**litis aestimatio**), jer je svaka osuda u rimskom procesu glasila na novac

u carsko doba nastaje cognitio extra ordinem – dolazi do presude na samu stvar; povratak dosuđene stvari se ovršivao manu militari (po sudskim ovršiteljima)

- tuženi se ne mora upuštati u parnicu i braniti stvar,
- ali tad mora tužitelju odmah prepustiti posjed
- kod nekretnina, pretor mu to nalaže s *interdictum quem fundum*
- kod pokretnina, pretor ovlašćuje tužitelja da si izravno uzme stvar (**duci, ferri iubere**)
- ako pokretna stvar nije bila pred sudom, tužitelj ima *actio ad exhibendum* da prisili tuženoga da donese stvar pred sud

ako se tuženi upustio u parnicu:

- mogao je tužitelju poreći pravo vlasništva,
- poricanje je sadržano već u samom posjedu tuđe stvari
- nakon ukidanja legisakcionog postupka, tuženi ne mora dokazivati vlasništvo na stvari
- mora iznijeti prigovor da mu pripada neko stvarno ili obvezno pravo na stvar temeljem odnosa sa vlasnikom

naprotiv, tužitelj je bio dužan:

- dokazati svoje pravo vlasništva i tuženikov posjed –
- ako mu dokaz ne uspije, tužba bi bila odbijena
- ako tuženik porekne da ima stvar u posjedu, a tužitelj dokaže obrnuto, pretor odmah prepušta posjed tužitelju
- ako je takav tuženik bio i vlasnik, morao bi podići novu reivindikaciju
- tužitelj dokazuje svoje pravo vlasništva **načinom kako ga je stekao**, originarnim ili derivativnim slučaju derivativnog stjecanja morao je dokazati vlasništvo svih prednika do onog koji je stvar stekao originarnim načinom, **probatio diabolica** – taj dokaz je bio gotovo nemoguć, pa vlasniku pomaže **uzukapija** kao njegovo originarno stjecanje
- tužitelj s reivindikacijom postiže povratak stvari ili njene novčane protuvrijednosti,
- a uz to se odlučuje i o svim koristima i prednostima (*omnis causa rei*) koje bi vlasnik imao da mu je stvar vraćena u času litiskontestacije – npr. o plodovima, pogoršanju stvari
- s druge strane, tuženi pod određenim okolnostima može tražiti naknadu troškova koje je uložio na stvar

NAKNADA PLODOVA TUŽITELJU (PREMA JUSTINIJANU)

bonae fidei possessor odgovara za fructus percepti i percipiendi poslije litiskontestacije, te za ubrane plodove prije litiskontestacije ukoliko ih još nije potrošio (*fructus extantes*)

malae fidei possessor odgovara za sve plodove prije i poslije litiskontestacije (i za one koje bi mogao polučiti samo vlasnik)

NAKNADA TROŠKOVA TUŽENIKU

impensae necessariae – nužni troškovi, učinjeni da se stvar održi i ne propadne

impensae utiles – korisni troškovi kojima se povećava objektivna vrijednost stvari (amelioracije)

impensae voluptuariae – troškovi iz luksuza, učinjeni samo zbog poljepšavanja stvari i udobnosti

u klasično doba, tuženi ne može tražiti naknadu troškova po civilnom pravu –

pretor posjedniku *bonae fidei* može dati ekscipiju doli

(njome može uskratiti povratak stvari dok mu vlasnik ne nadoknadi nužne i korisne troškove)

nadoknađivanje troškova za Justinijana:

- **nužni troškovi** se nadoknađuju uvijek, i *bonae fidei* i *malae fidei* posjedniku; korisni troškovi se nadoknađuju *bonae fidei* posjedniku, a *malae fidei* posjednik dobiva **ius tollendi** – pravo da ih odnese ako se time stvari ne nanosi šteta

- **lukuozni** troškovi se nikad ne nadoknađuju, no posjednici imaju ius tollendi ukoliko se time ne pogoršava nekadašnje stanje stvari, te ukoliko to ne čine radi **šikane** – vlasnik može spriječiti ius tollendi ako tuženom nadoknadi te izdatke
- zahtjev za naknadu troškova ostvaruje se posebnom tužbom
- (*actio in factum, actio utilis, actio negotiurum gestorum*)

rei vindicatio štiti kviritisko vlasništvo – za zaštitu provincijalnog zemljišta postoji analogna tužba uz neke preinake u formuli reivindikacije, a bonitarno vlasništvo štiti **Actio Publiciana**
kad je od *Justinijana* nestalo razlike među tipovima vlasništva, **rei vindicatio štiti jedinstveno vlasništvo** tog doba

ACTIO NEGATORIA

služi kviritiskom vlasniku protiv svakog trećeg koji ne osporava njegovo pravo vlasništva, niti drži u posjedu njegovu stvar, ali si na tuđoj stvari prisvaja neko pravo ili na drugi način smeta vlasnika,

- primjerice ako si tuženi svojata pravo služnosti puta preko tuđeg zemljišta, vrši štetne imisije,
- vlasnik mora dokazati svoje pravo vlasništva i njegovu povredu, a ne mora dokazati nepostojanje protivnikovog prava
- vlasnik dokazuje način na koji je stekao stvar; ako je derivativno morat će dokazivati sve svoje prethodnike, sve do prvog vlasnika koji je stvar stekao originarno (posjedovanjem zemlje kroz 2 godine uzukapijom)

naprotiv, tuženik se može braniti time da dokaže kako mu pripada pravo koje si svojata tijekom tužbe:

- utvrđuje se da tuženiku ne pripada pravo koje si svojata (formula je sastavljena negativno, otud **negatoria**)
- uklanja se protupravno stanje i nadoknađuje šteta
- na zahtjev tužitelja, tuženi se mora stipulacijom obvezati da ubuduće neće smetati
- (**cautio de amplius non turbando**)
- tužitelj na kraju dobiva novčanu naknadu, ukoliko tuženi ne bi na sučev poziv (**arbitrium**) dragovoljno uspostavio stanje koje odgovara pravu tužitelja

ACTIO PUBLICIANA

pretorska tužba analogna reivindikaciji, služi za zaštitu bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika

- dakle, ona štiti osobe koje nisu kviritiski vlasnici, ali će takvima postati kad protekne rok uzukapije, ukoliko imaju i sve ostale preduvjete za uzukapiju
- izgube li oni posjed stvari prije dovršetka uzukapije, ne mogu stvar tražiti reivindikacijom jer nisu kviritiski vlasnici

zato im se daje actio Publiciana fikcijska pretorska tužba,

- u njoj se fingira kao da je rok uzukapije već prošao i suda se u formuli nalaže da sudi kao da je već stečeno kviritisko pravo uzukapijom
- sudac još samo mora provjeriti postoje li sve ostale pretpostavke za uzukapiju (*sposobna stvar, iustus titulus, bona fides*)
- **"Prior tempore, potior iure."** - Raniji po vremenu, jači po pravu

ZAŠTITA BONITARNOG VLASNIKA

uvodena najprije za zaštitu bonitarnog vlasnika, ako je netko res Mancipi ex iusta causa stekao tradicijom, a ne Mancipacijom

- ako je otuđivač bio vlasnik res Mancipi koju je prodao i tradirao bez Mancipacije, mogao je stvar po civilnom pravu tražiti natrag reivindikacijom – zbog manjkavosti forme pri otuđivanju on nije izgubio i civilno vlasništvo
- tada bi pretor tuženoga zaštitio **ekscipijom rei venditae ac traditae**, kako bi osigurao posjed bonitarnog vlasnika, da mu više **nitko** neće moći tužbom oduzeti posjed
- ako je takav bonitarni vlasnik izgubio posjed prije kraja uzukapije, pa je stvar dospjela u ruke trećeg ili otuđivaoca, on nije mogao tražiti povratak posjeda – zato je uvedena actio Publiciana s **fikcijom** da je kviritisko vlasništvo već stečeno uzukapijom

- sada bonitarni vlasnik može tražiti povratak posjeda **od svakog trećeg, pa i od vlasnika** – ako bi mu on stavio prigovor da je on kviritski vlasnik, bonitarni vlasnik može taj prigovor suzbiti (**protuprigovorom rei venditae ac traditae**)

ZAŠTITA POŠTENOG POSJEDNIKA (BONAE FIDEI POSSESSORA)

bonae fidei possessor je onaj koji je neku stvar stekao temeljem valjana naslova (ex iusta causa) i u dobroj vjeri (bona fide) od nevlasnika, te je prema tome imao uvjete da po proteku uzukapionog roka postane njen vlasnik; nije se prije isteka uzukapije mogao služiti reivindikacijom i njemu u prilog ide Actio Publiciana

- ovdje je način prenošenja valjan i utemeljen na valjanoj kauzi,
- ali vlasništvo nije stečeno jer otuđilac nije bio vlasnik
- zato su odnosi prema pravom vlasniku drukčiji nego kod bonitarnog stečnika
- kako je bonitarni vlasnik stekao stvar od vlasnika, protiv tužbe ga štiti
- **exceptio rei venditae ac traditae**
- ako vlasnik reivindikacijom zatraži stvar od poštenog posjednika, ovaj će mu morati ustupiti stvar te posjednik nema obrane prema vlasniku, jer je stvar stekao od nekog trećeg nevlasnika

ako poštenu posjednik prije roka uzukapije izgubi posjed stvari:

- s *actio Publiciana* može tu stvar tražiti od svakog trećeg slabijeg posjednika
- no ako je stvar dospjela u vlasnikove ruke, on će mu suprotstaviti **exceptio iusti dominii**
- ako stvar dospije u ruke trećega, poštenu posjednik uspijeva s **actio Publiciana** –

iznimka je ako je i taj treći poštenu posjednik koji je ujedno jači od tužitelja

spor između 2 bonae fidei posjednika:

- jači je onaj koji je, ako su obojica stekli stvar od istog auktora (nevlasnika), ranije stekao posjed
- ako je svaki stekao stvar od drugog auktora (nevlasnika), jači je onaj koji stvar posjeduje u vrijeme tužbe
- prema tome, poštenu posjednik uspijeva s Actio Publiciana samo protiv slabijeg posjednika
- neće uspjati protiv vlasnika, ni protiv drugog poštenog posjednika koji se smatra jačim

kad je *Justinijanovo pravo* ukinulo bonitarno vlasništvo, *actio Publiciana*

- štiti samo poštenog posjednika koji je u dobroj vjeri i temeljem valjanog pravnog razloga stekao stvar od nevlasnika (uzukapioni, kvalificirani posjed)
- no, ovom tužbom služe se i *vlasnici koji su na valjani način* stekli stvar od vlasnika, a još im nije protekao rok uzukapije
- za takvog tužioca, Publiciana je pogodnija od reivindikacije – ovdje ne treba dokazivati pravo vlasništva i vlasništvo svojih prednika, nego samo činjenicu da je iusto titulo i bona fide stekao posjed stvari (rok uzukapije se fingira)

ZAŠTITA ZEMLJIŠNOG VLASNIŠTVA U SUSJEDOVNIM ODNOSIMA

ACTIO FINIUM REGUNDORUM

tužba za rješavanje sporova o granici (finis) poljskih zemljišta, susjedima je zajednička granica od 5 stopa

- to je diobna parnica, granicu utvrđuje sudac uz ovlast da vrši ispravke i oduzimanja zemlje putem *adjudikacije i kondemnacije*.

CAUTIO DAMNI INFECTI

ovo jamstvo može tražiti vlasnik zemljišta kojem prijeti šteta zbog manjkavosti susjednog zemljišta ili zgrada, koje bi se mogle srušiti

- on traži od vlasnika susjednog zemljišta obećanje stipulacijom
- (jamstvo cautio damni infecti) da će nadoknaditi štetu koja bi se mogla dogoditi
- ako susjed ne izvrši popravke i ne da jamstvo, pretor uvodi ugroženog susjeda u posjed susjednog zemljišta (missio in possessionem ex primo decreto)
- ako bi susjed i dalje odbijao dati sigurnost (ex secundo decreto), ugroženi susjed dobiva isključivi posjed koji uzukapijom može prijeći u civilno vlasništvo

OPERIS NOVI NUNTIATIO

ako se netko boji štete od susjedove nove gradnje, ili smatra da ima pravo zabraniti gradnju zbog postojeće služnosti ili javnog građevnog reda, može od susjeda zahtijevati (denuntiari) da obustavi gradnju (protest)

- graditelj može od pretora tražiti ovlaštenje za nastavak rada
- ako samovlasno nastavi gradnju unatoč susjedovoj zabrani, denuncijski može ishoditi interdictum demolitorium, kojim se protivniku nalaže da sve vrati u prvotno stanje

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

tužba kojom se vlasniku višeg zemljišta zabranjuje da na štetu nižeg zemljišta mijenja

prirodno otjecanje vode, a po *Justinijanovom* pravu je prošireno i na druge vode

prvotno se odnosi samo na umjetno stvaranje bujice, a kasnije je protegnuta i na obratni slučaj oduzimanja vode

INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM

pretorski nalog, izdaje se na zahtjev interesirane stranke da se zabrani naprava ili preinaka učinjena vi ili clam, koja bi mogla vrijeđati susjedova prava (nije jasna razlika između gradnje vi i nove gradnje na koju se primjenjuje operis novi nuntiatio)

OPĆI POJMOVI I NAČELA

služnosti (servitutes) – stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se ovlašteniku dopušta određeno korištenje tuđom stvari bilo u interesu nekog zemljišta ili osobe;

Justinijan razlikuje:

a) **zemljišne služnosti** (stvarne) – servitutes praediorum ili rerum

b) **osobne služnosti** – servitutes personarum

ova ovlaštenja su izuzeta iz ovlaštenja vlasnika i prenesena na ovlaštenika služnosti (npr. hodanje preko tuđe zemlje)

služnosti načelno u rimskom pravu nastaju **samo dobrovoljnim, privatnopravnim putem** za razliku od Justinijanovog prava,

klasičnom pravu postojale su samo zemljišne služnosti (pojam servitutes) –

osobne služnosti (ususfructus, usus, habitatio, operae servorum vel animalium) čine posebna stvarna prava na tuđoj stvari

za sve služnosti vrijede zajedničke karakteristike i pravila:

1. **sve služnosti su stvarna prava određenog korištenja tuđe stvari**, zaštićena akcijom in rem – tužbom koju ovlaštenik može dići protiv vlasnika i svakog trećeg koji vrijeđa njegovo pravo
2. **"nemini (nulli) res sua servit"** – **nitko ne može imati služnosti na vlastitoj stvari**; pravilo doneseno izvorno za zemljišne služnosti, ali vrijedi i za sve ostale služnosti; služnost prestaje konfuzijom ako ovlaštenik služnosti stekne vlasništvo stvari koja je opterećena služnošću
3. **"servitus in faciendo consistere nequit"** – **služnost se ne može sastojati u činjenju** - stvarna prava ne mogu vlasniku služnošću opterećene stvari nametati obveze da nešto aktivno (facere) radi u korist ovlaštenika služnosti; od vlasnika se može tražiti da trpi neku ovlaštenikovu radnju koju bi inače kao vlasnik mogao zabraniti (**afirmativna služnost**) ili da nešto ne radi (non facere) što bi inače kao vlasnik mogao (**negativna služnost**)
4. **"servitus servitutis esse non potest"** – **ne može se osnivati služnost na služnosti**

ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PRAEDIORUM)

klasični su pravници izrazom "servitutes" obuhvaćali samo zemljišne služnosti,

a u Justinijanovom pravu se one označuju s "servitutes rerum" ili "praediorum"

zemljišne služnosti pružaju svakodobnom vlasniku gospodujućeg zemljišta (praedium dominans) određena ovlaštenja nad susjednim služnim zemljištem (praedium serviens); mogu biti

- **afirmativna služnost** – vlasnik služnog zemljišta mora trpjeti da se vlasnik gospodujućeg zemljišta koristi njegovim zemljištem u određenom pravcu
- **negativna služnost** – vlasnik služnog zemljišta ne smije koristiti svoje zemljište u interesu vlasnika gospodujućeg zemljišta

uvijek se mora raditi o dva zemljišta, odnosu vlasnika dvaju zemljišta

služnost se osniva u korist jednog na teret drugog zemljišta

služnosti su vezane za sama zemljišta, ne za osobu – one kao stvarna prava postoje i ako se vlasnici zemljišta zamijene:

1. **univerzalnom sukcesijom** – nasljeđivanjem
2. **singularnom sukcesijom** – npr. kupnjom

zemljišne služnosti su starije od osobnih, jer su se mogle pojaviti tek pojavom privatnog vlasništva

prve zemljišne služnosti nastaju zbog udovoljavanja ekonomskim potrebama (npr. nepristupačnosti zemljišta, nedostatka vode za napajanje), još u doba Zakonika 12 ploča (poljske)

one su se smatrale za res Mancipi, tjelesne stvari koje se prenose Mancipacijom,

a tek kasnije (3. ili 2.st.pr.n.e.) smatra ih se netjelesnim stvarima, pravima – s vremenom nastaju nove poljske, ali i gradske služnosti, koje su sada res nec Mancipi

osnovna podjela zemljišnih služnosti:

- **poljske služnosti** (servitutes praediorum rusticorum)
- **gradske služnosti** (servitutes praediorum urbanorum)

služnosti pripadaju u korist, tj. na teret svakodobnog vlasnika gospodujućeg i služnog dobra

vlasnik zemljišta može npr. s vlasnikom susjednog zemljišta sklopiti obvezni ugovor da mu dozvoljava na neko vrijeme pravo puta preko svog zemljišta uz određenu odštetu u novcu; ta obveza obvezuje samo njih dvojicu, a ne njihove singularne nasljednike

osim općenitih pravila za sve služnosti, postoje pravila koja vrijede za sve zemljišne služnosti:

1. kako je služnost spojena s gospodujućim zemljištem, ona mora biti od objektivne koristi za *ekonomsko iskorištavanje tog zemljišta* – ne smije služiti samo subjektivnoj koristi ili udobnosti momentalnog vlasnika
2. zemljišna služnost se ne može razlučiti od zemljišta, niti otuđiti bez zemljišta - ona prelazi zajedno sa zemljištem na novog vlasnika
3. zemljišta moraju biti susjedna po klasičnom pravu – dovoljno je da su zemljišta tako smještena da je moguće korištenje jednog zemljišta po drugom (npr. kod služnosti puta može među zemljištima ležati cesta)
4. služnosti se moraju vršiti civiliter, tj. tako da bi vlasnik služnog dobra bio vršenjem služnosti što manje ograničavan
5. objektivna korist za gospodujuće dobro mora biti trajne naravi, kako bi se omogućilo trajno vršenje služnosti, perpetua causa (u postklasično doba ovo pravilo nestaje)
6. zemljišne služnosti su nedjeljiva prava – ne mogu se stjecati ni gubiti po alikvotnim dijelovima, niti samo u korist ili na teret alikvotnog dijela zemljišta; ako se gospodujuće ili služno zemljište realno podijeli, služnost ostaje u korist ili na teret svih dijelova (no, ako se radi o služnosti puta ili crpenja vode, ona tereti samo dio na kojem je put ili bunar); zato ne može npr. jedan od trojice suvlasnika steći ili odreći se samo jedne trećine služnosti s obzirom na svoju idealnu trećinu vlasničkog prava

POLJSKE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PRAEDIORUM RUSTICORUM)

služnosti vezane za poljoprivredno iskorištavanje zemljišta

najstarije vrste poljskih zemljišnih služnosti su:

- **služnosti puta (iura itinerum)**
- **služnosti dovodenja vode**

zemljišne služnosti puta su:

- **iter** – pravo prolaženja preko tuđeg zemljišta pješke, na konju ili u nosiljci
- **actus** – pravo goniti stoku i vući kola (agere)
- **via** – šire pravo prolaženja, pa i natovarenim teretnim kolima (zato, prema Zakoniku 12 ploča, mora postojati put od najmanje 8 stopa širine u pravoj liniji, a 16 stopa u zavojima)
- **najstarija služnost dovodenja vode:**
- **aquaeductus** – pravo dovodenja ili provođenja vode kanalima preko tuđeg zemljišta zbog natapanja; bilo je vrlo važno za rimsku poljoprivredu
- kasnije se razvija još vrsta poljskih služnosti: *pravo crpenja vode, napajanja stoke, pravo paše, pravo praviti kreč, kopati pijesak, vaditi kredu, itd.*

GRADSKE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PRAEDIORUM URBANORUM)

služnosti koje su se razvile u vezi s korištenjem građevina ili zemljišta

gradske služnosti dijele se na 3 važnije skupine:

- **PRAVA ODVOĐENJA KIŠNICE I KANALA**
 - ovlašteniku je dozvoljeno da odvodi kišnicu na tuđe zemljište
 - kapanjem (*servitus stillicidii*)
 - mlazovima (*servitus fluminis*)
 - ili se radi o odvođenju izmetina jarcima preko tuđeg zemljišta (*servitus cloacae*)
- **PRAVO KORIŠTENJA TUĐEG ZIDA I ZRAČNOG PROSTORA KOD GRAĐENJA**
 - ovlašteniku može pripadati pravo:
 - oprijeti tramove o tuđi zid
 - oprijeti svoju gradnju i stijene o tuđi zid (*servitus oneris ferendi*) – u ovom je slučaju, iznimno, vlasnik služnog dobra obavezan na *facere* jer je dužan održavati zid u ispravnom stanju
 - izbočiti balkon ili terasu nad tuđim zemljištem
 - protegnuti krov nad tuđe zemljište
 -
- **PRAVO GRAĐEVNIH OGRANIČENJA ZBOG PRILAZA ZRAKA I VIDIKA**
 - ovlaštenik ima pravo vlasniku susjedne zgrade braniti:
 - građenje preko određene visine (*servitus altius non tollendi*)
 - da gospodujućem zemljištu zatvori svjetlo i pogled

OSOBNE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PERSONARUM)

osobne služnosti pružaju ovlašteniku pravo korištenja tuđe stvari koje se može sastojati u uporabi tuđe stvari i crpenju svih njenih plodova, ili samo u uporabi stvari

- osobne služnosti ograničavaju vlasništvo više od zemljišnih
- osnivaju se neposredno u korist neke osobe (ne u korist zemljišta i njegovih vlasnika)
- zato osobne služnosti nisu vezane uz vlasništvo nekog zemljišta
- one su spojene s osobom ovlaštenika – ne mogu se prenositi na drugoga
- utrnjuju ovlaštenikovom smrću, pri čemu su nenasljedive
- osobne služnosti su načelno djeljiva prava – smrću ovlaštenika koji ima dio uživanja neke stvari, njegova služnost utrnjuje na tom dijelu, koji postaje za vlasnika slobodan od dužnosti, a ne prirasta uživaocima ostalih dijelova
- ove karakteristike proizlaze iz ekonomske svrhe – dok zemljišne služnosti udovoljavaju potrebama korištenja zemljišta u susjedovnim odnosima, osobne pružaju pravo korištenja tuđe stvari (uglavnom kako bi se osigurala sredstva za život)
- služnosti prestaju smrću i ovlaštenik ne može raspolagati sa stvari, jer je pravo raspolaganja kod svih služnosti pridržano vlasniku
- osobne služnosti su također stvarna prava na tuđoj stvari; vlasnik stvari na kojoj postoji osobna služnost može temeljem svog prava raspolaganja, vlasništvo prenijeti na trećega, no ovlaštenikovo pravo time ne prestaje (vidljiva razlika između stvarnih i obveznih odnosa koji obvezuju samo određene dvije osobe, a ne prate izravno samu stvar)
- osobne služnosti su mlađe od zemljišnih, nastale su pod utjecajem pretora u Ciceronovo doba

u klasičnom pravu, osobne služnosti su bile samostalna prava na tuđoj stvari, nisu činile skupinu; to su:

- **ususfructus** (služnost (pravo) uživanja ili plodouživanja)
- **usus** (služnost upotrebe)
- **habitatio** (služnost stana)
- **operae servorum vel animalium** (služnost upotrebe (iskorištavanja) radne snage tuđeg roba ili životinje)

USUSFRUCTUS

stvarno pravo na tuđoj stvari koje daje ovlašteniku osobno pravo upotrebljavati tuđu stvar i crpiti njene plodove, ne vrijeđajući njezinu supstanciju, tj. njeno sućanstvo i ekonomsku namjenu

- **Paulus: "usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia" - plodouživanje je pravo korištenja i ubiranja plodova sa tuđe stvari, čuvajući njeno sućanstvo**

uzufrukt se razvio potkraj republike na području oporućnog prava, a osnivao se na više načina:

- kao legat, kako bi se nekome osigurao doživotni prihod stvari ili imovine
- tako pater familias svoju djecu imenuje nasljednicima, ali ženi ostavlja uzufrukt imovine (imovina će odmah pripasti djeci, ali će oni to vlasništvo u potpunosti moći koristiti tek nakon majčine smrti)
- pravnim poslovima *inter vivos*

klasični pravnici nisu uzufrukt smatrali za služnost, a možda ni za stvarno pravo (*ius in re*) (iako je za zaštitu ovlaštenika postojala stvarnopravna tužba vindictio ususfructus) – s vremenom on postaje stvarno pravo, a Justinijan ga svrstava u osobne služnosti

ODNOS VLASNIKA I UZUFUKTUARA

prava uzufuktuara:

- ovlašten je ubirati plodove stvari (frui), a ima i pravo uporabe stvari (uti)
- vlasniku ostaje samo treći atribut vlasničkog prava – pravo raspolaganja s vlasništvom (abuti)
- uzufuktuar ne može sa stvari raspolagati, niti stvar otuđiti, dati u zalog, osnivati služnost na njoj; ta prava pripadaju vlasniku
- u svrhu vršenja prava, uzufuktuar ima držanje stvari (detenciju)
- posjed i redovna interdiktna zaštita pripadaju vlasniku; kasnije i uzufuktuar dobiva interdiktnu zaštitu
- uzufuktuar ne smije bez vlasnikove dozvole promijeniti sućanstvo i redovnu gospodarsku namjenu stvari (substantia), makar bi se stvar time poboljšala, jer inače njegovo pravo prestaje (npr. ne smije pretvoriti oranicu u livadu, vinograd u maslinjak)

uzufrukt je strogo osobno pravo:

- ne može se prenijeti na drugoga univerzalnom ili singularnom sukcesijom
- ukoliko nije dogovoreno na kraći rok, prestaje smrću ili capitis deminucijom uzufuktuara
- ipak, uzufuktuar može prenijeti izvršivanje svog prava korištenja na drugog (npr. iznajmiti kuću koju ima na uživanje) – pritom nije preneseno pravo uživanja, pa svako ovlaštenje trećeg također prestaje smrću uzufuktuara ili eventualnim ranijim prestankom njegova prava

u starom pravu, između vlasnika i uzufuktuara ne postoje obvezni odnosi

- ako uzufuktuar uništi predmet uzufukta, on odgovara kao i svaki treći koji bi to učinio (deliktним akcijama)
- to je bilo nepovoljno za vlasnika uzufukta, pa pretor sili uzufuktuara da preuzme određene obveze na temelju ugovora

tako nastaje cautio usufructuaria:

- to je jamstvo u obliku stipulacije koje je uzufuktuar prije preuzimanja stvari morao dati vlasniku
- sadrži obvezu uzufuktuara da će uporabu i ubiranje plodova vršiti uredno (*boni viri arbitratu*), te da će stvar nakon prestanka uzufukta vratiti

u uredno vršenje obveze spada:

- držati stvar u dobrom stanju, koristiti je prema njenoj redovnoj gospodarskoj namjeni, s
- nositi troškove oko dobivanja plodova, snositi terete koji leže na stvari (posebno poreze)
- ako unatoč urednom držanju dođe do pogoršanja stvari, ona idu na teret vlasnika
- iz *cautio usufructuaria* nastaju i tužbe:
- actio ex stipulata – obvezna tužba koja pripada vlasniku, tužba na povratak stvari i naknadu štete

rei vindictio – pripada vlasniku za povratak stvari nakon prestanka uzufukta ako nije ugovorena kaucija
kasnije su sve ove obveze teretile uzufuktuara i bez posebne kaucije i pretorske intervencije

PREDMET UZUFUKTA

predmet uzufukta mogu biti i nepokretne i pokretne stvari

pritom su načelno moguće samo nepotrošne stvari, jer ih po prestanku uzufukta uzufuktuar mora vratiti

početkom carstva, donesen je senatus consulta po kojem predmet uzufukta mogu biti i

potrošne stvari:

- ovo nije pravi uzufukt, stvar se ne uživa *salva rerum substantia*, niti se kasnije može vratiti
- ovlaštenik stječe samo vlasništvo stvari – završetkom uzufukta mora vratiti jednaku količinu istovrsnih stvari (*tantundem eiusdem generi*, zamjenjive stvari)
- ovakav odnos je blizak zajmu, no kako je tužba za zaštitu prava ovlaštenika bila *vindicatio ususfructus* (*utilis*),
- klasici su smatrali da se može tužiti *quasi ex ususfructus*
- tako se razvio pojam quasi usus fructus (*usus fructus irregularis*)
- predmet kvazi-uzufukta kasnije mogu biti i novčane tražbine – uzufuktuaru pripadaju vjerovnička prava utjerivanja glavnice i kamata (s tim da prestankom uzufukta mora vratiti samo glavicu)

USUS (SLUŽNOST PORABE, UPOTREBE)

to je stvarno pravo korištenja tuđe stvari slično uzufuktu;

strogo je vezano uz osobu ovlaštenika (uzuara)

razlika je što se ovdje sadržaj ovlaštenikova prava odnosi samo na uporabu stvari (*usus*) za vlastite potrebe uzuara; ne odnosi se i na crpenje plodova, što je pridržano vlasniku

već od klasičnog doba, dolazi do širenja granica prava *usua*

- uzuar kuće smije u kuću primiti i članove svoje obitelji, služinčad i najamnike, a uzuar vrta smije ubrati voće i cvijeće
- uzuar smije ubirati i dio plodova stvari, ali samo koliko mu je potrebno za vlastitu osobnu upotrebu i za potrebe njegove obitelji, tj. kućanstva
- obveze uzuara su analogne obvezama uzufuktuara; on je dužan dati jamstvo (*cautio usuaria*)
- no razlika između njihovih prava je što je uzuařevo pravo nedjeljivo – na drugog se ne može prenijeti ni samo izvršavanje prava

HABITATIO (SLUŽNOST STANA)

- daje ovlašteniku pravo **stanovanja u stanu ili u kući**; ne utnjuje *capitis deminutione niti non usu* za razliku od drugih osobnih služnosti
- Justinijan ga je proglasio samostalnim pravom i uvrstio ga među osobne služnosti, gdje je dozvoljeno dalje iznajmiti čitav stan ili kuću (tj. trećem ustupiti izvršavanje prava)

OPERAЕ SERVORUM VEL ANIMALIUM (ISKORIŠTAVANJE RADA TUDEГ ROBA ILI ŽIVOTINJE)

- često se zapisom nekome ostavljalа **radna snaga roba ili životinje**
- Justinijan i ovo pravo proglašava posebnom osobnom služnosti, gdje se *operae* mogu davati i u najam
- ni ova služnost ne *utnjuje capitis deminutione*, a prelazi i na nasljednike, za razliku od ostalih osobnih služnosti

STJECANJE I PRESTANAK SLUŽNOSTI

STJECANJE SLUŽNOSTI

načini stjecanja služnosti u civilnom pravu (civilni načini stjecanja):

mancipatio i *in iure cessio* – za stjecanje *res mancipi* (najstarijih poljskih služnosti puta i vodovoda)

- **in iure cessio** – normalni civilni način za stjecanje svih ostalih služnosti; prividna parnica o utuživanju služnosti (*vindicatio servitutis*), odnosno uzufukta (*vindicatio ususfructus*)
- **deductio servitutis ili ususfructus** – pridržaj služnosti prigodom otuđivanja neke stvari *mancipacijom* ili *in iure cessio* ili prigodom određivanja *legata*
- **adjudikacija** – arbiter može u diobnim parnicama jednoj ili drugoj stranci prigodom realne diobe dosuditi služnosti na drugim dijelovima
- **legat za slučaj smrti** (*legatum per vindicationem*) – najčešći slučaj osnivanja osobnih služnosti
- **uzukapija služnosti** u roku od 1 do 2 godine (staro civilno pravo) – ukinuta s *lex Scribonia* (poč. 1. st. pr. n. e.) jer je služnost pravo, a time i netjelesna stvar koja se ne može posjedovati, pa se zato po klasičnom pravu ne može stjecati *uzukapijom* ni tradicijom

pretorski načini stjecanja isprva su uvedeni za peregrine i pokrajinska zemljišta, ali prelaze i u upotrebu rimskih građana; to su:

PACTI ONIBUS ET STIPULATIONIBUS

- osnivaju se na provincijalnim zemljištima neformalnim ugovorima (*pactum*)
- ti ugovori su potvrđeni stipulacijom ili pismenom klauzulom o izvršenoj stipulaciji
- po uzoru na civilne akcije, takve pretorske služnosti štiti magistrat s *actiones utiles*
- ovaj način je u Justinijanovom pravu postao općeniti način stjecanja služnosti među živima

TRADITIO I PATIENTIA

- traditio se u Justinijanovom pravu razvija u vezi s pojmom kvaziposjede prava služnosti –
- ako se pravo služnosti može posjedovati, može se takav posjed i prenositi tradicijom; javlja se quasi-traditio služnosti koji se razlikuje kod osobnih i zemljišnih služnosti:
- **kod osobnih služnosti** – quasi-traditio se temelji na predaji stvari radi vršenja služnosti
- **kod zemljišnih stvari** – temelji se na uvođenju u zemljišnu služnost puta, vožnje, ...
- s tradicijom je izjednačena patientia, tj. osnivanje služnosti njenim vršenjem uz mučko odobrenje vlasnika

LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO

- već u pretorskom pravu, počinje se pružati zaštita zemljišnim služnostima koje su vršene dugo vrijeme (longa consuetudo, diuturnus usus), jer se tada pretpostavlja da je služnost stečena valjanim načinom
- ovakvo stjecanje zemljišnih služnosti i uzufukta uvedeno je kad je priznat posjed prava služnosti, koji se sastoji u vršenju sadržaja služnosti (u doba dominata)
- služnost stječe inter praesentes za 10, a inter absentes za 20 godina onaj koji je faktički vrši kao svoje pravo
- u tu svrhu nije potreban iustus titulus ni bona fides, no sadržaj služnosti ne smije se prema vlasniku vršiti vi, clam, precariomancipatio i in iure cessio ne postoje više u Justinijanovom pravu, no ostali civilni načini stjecanja, a osobito stjecanje legatom zadržani su i dalje

PRESTANAK SLUŽNOSTI

važniji načini prestanka služnosti:

- a) odreknuće ovlaštenika uglavnom se vrši po**
 - civilnom pravu in iure cesijom u korist vlasnika služnog dobra (predmeta uzufukta)
 - po Justinijanovom pravu dovoljno je neformalno odreknuće, a u ranijem pravu štiti se pretorskom ekscipijom pacti
- b) confusio (consolidatio)**
 - spajanje služnosti s vlasništvom služne stvari u istoj osobi (pravilo "nemini res sua servit")
- c) propast služne stvari kod zemljišnih služnosti,**
 - to je propast gospodujućeg ili služnog dobra kod uzufukta i uzusa prestaju služnosti već promjenom sućanstva
- d) smrt i capitis deminutio ovlaštenika**
 - ovako prestaju uzufukt i uzus (po Justinijanu, capitis deminutio minima nema taj učinak)
 - prema Justinijanu, osobne služnosti (ususfructus) mogu se osnivati i u korist pravnih osoba, no najviše na rok od 100 godina
- e) nevršenje (non usus)**
 - nevršenjem kroz 1 ili 2 godine utnjaju poljske služnosti, uzufukt i uzus prema Justinijanu
 - taj rok je 10 (inter praesentes) ili 20 godina (inter absentes)
 - služnost se sastoji u dužnosti vlasnika služnog dobra da nešto ne učini (npr. altius non tollendi);
 - ovdje do utnuća dolazi putem usucapio libertatis – opterećeni postupa protivno služnosti i održava takvo stanje kroz vrijeme potrebno za dosjelost (npr. podigne kuću preko određene visine)
- f) osobne služnosti osnovane na određeno vrijeme**
 - ili do nastupa rezolutivnog uvjeta prestaju ipso iure protekom vremena odnosno ispunjenjem uvjeta

ZAŠTITA SLUŽNOSTI

kao stvarna prava, služnosti su zaštićene akcijom in rem, koja ima različite nazive:

u klasičnom pravu – vindicatio servitutis/ususfructus/usus

bizantsko doba i po Justinijanu – actio confessoria

isprva je pripadala ovlašteniku služnosti protiv vlasnika služne stvari,

a kasnije se daje i protiv svakog trećeg koji smeta ovlašteniku u vršenju služnosti (npr. time što je treći za sebe svojatao uzufukt koji pripada tužitelju) tijekom tužbe:

- tužitelj postavlja tvrdnju da mu pripada služnost (kao što vlasnik u reivindikaciji postavlja tvrdnju o vlasništvu; dokazuje se način stjecanja vlasništva i služnosti)
- tužitelj mora dokazati da mu pravo služnosti pripada
- tada će tuženi biti osuđen na:
 - priznanje služnosti i uspostavu stanja koje odgovara služnosti
 - naknadu štete i zabranu daljnjeg smetanja –
 - može mu se naložiti i cautio de amplius non turbando
 - actio confessoria je naličje actio negatoria:

s actio confessoria ovlaštenik služnosti ustaje protiv vlasnika i trećega, kako bi dobio priznanje i ostvarenje služnosti
s actio negatoria brani se vlasnik protiv trećeg koji ga smeta (npr. time što si prisvaja neku služnost)

pretor je posebnim interdiktima štitio i faktičnog vršioca dužnosti koji je ne vrši vi, clam, precario –

- protiv vlasnika gospodujućeg zemljišta
- (bez dokazivanja njegova prava na služnost – interdictum de aqua, de rivis, de itinere actusque privato)
- uzufruktuaru i uzuaru, koji su i detentori stvari, daju se u tu svrhu posesorni interdikti kao interdicta utilia
- iz ovakvih interdikata razvija se quasi-possessio

EMFITEUZA (EMPHYTEUSIS)

emfiteuza nastaje u vrijeme prijelaza s robovlasništva na kolonat – traži se novi oblik eksploatacije nižih slojeva država, gradovi, car i latifundisti nastoje privući radnu snagu na opustjela zemljišta, pa ih daju u zakup kako bi od zemljišta koje više ne mogu obrađivati uz pomoć robova ipak imali nekakav prihod

dugoročni nasljedni zakup Justinijanovog prava sa stvarnopravnim značenjem;

ima dva historijska korijena: iz prakse zapadnog dijela carstva (ager vectigalis, ius perpetuum) iz prakse istočnog dijela carstva (emfiteuza)

AGER VECTIGALIS, IUS PERPETUUM

od republike, država i gradske općine daju svoja zemljišta privatnicima u zakup zauvijek (in perpetuum) ili na dugi rok (najčešće na 100 godina) – zakupniku i njegovim nasljednicima zakup se ne može oduzeti dok redovito plaćaju godišnju zakupninu, vectigal dugotrajnost ovih odnosa teži k stvarnopravnim učincima,

pretor, osim posesornih interdikata, daje nasljednom zakupniku i stvarnopravnu tužbu

actio in rem vectigalis za zaštitu prava uživanja i korištenja zemljišta

(ta tužba je analogna vlasnikovoj reivindikaciji, utilis rei vindicatio)

akcijom in rem vectigalis zakupnik stječe stvarno pravo koje može otuđiti, založiti ili ostaviti u zapis (ius in agro vectigali)

u postklasično doba, ius in agro vectigali održava se kao ius perpetuum;

u carsko doba, to postaje oblik nasljednih zakupa državnih domena ius in agro vectigali postalo je nasljedivo i otuđivo pravo, koje daje ovlašteniku mogućnost potpunog korištenja zemljišta uz pretpostavku da on vlasniku redovito plaća naknadu (canon)

emfiteuza u Grčkoj se izvorno odnosi na neobrađena zemljišta koja zakupnik preuzima uz dužnost nasadiivanja (emfiteuza – grč. usaditi) ta ustanova je preuzeta iz Egipta u rimsku sjevernu Afriku primjenjuje se kao nasljedni zakup na krunskim dobrima cara do kraja 3.st.n.e.

- emphyteusis još nije bila nasljedni zakup, nego zakup na određeno vrijeme
- (izvorno na 5 godina) nakon isteka takvog roka, emfiteutu se mogla povisiti daća ili oduzeti zemlja kasnije se razvija dugotrajno i nasljedno zakupno pravo (ius emphyteuticum),
- ponajprije kod osoba koje bi okupirale napuštena carska dobra od 4. st., ius perpetuum i emphyteusis se stapaju u jednu ustanovu pod nazivom emfiteuza (u kasno carsko doba i u Justinijanovom pravu) klasični pravници su dvojili da li je nasljedni zakup kupnja ili zakup;

zato car Zenon zaključuje da se radi o ugovoru sui generis (contractus emphyteuticarius), a **Justinijan je regulirao emfiteuzu**: to je stvarno pravo na tuđoj stvari (ius in re aliena),

- koje je otuđivo i nasljedivo, a ovlašteniku daje potpuno korištenje zemljišta
- emfiteut mora plaćati godišnju daću u novcu ili naturi (canon), a
- plodove stječe već separacijom namjeravano otuđenje svog prava mora najaviti vlasniku zemlje, koji ima pravo prvokupa (ius protimiseos) za dozvolu otuđivanja,
- emfiteut mora vlasniku platiti 2% kupovne cijene (u srednjem vijeku laudemium)
- emfiteut može biti lišen svog prava ako pogoršava zemljište ili ne plati canon ili javne daće kroz 3 godine njegova prava štite: vindikacije – njome traži povratak oduzete zemlje od svakog trećeg, pa i vlasnika negatoria i confessoria (kao utiles) posjedovni interdikti (kao interdicta utilia)

SUPERFICIES (institut)

po Justinijanovom pravu, superficies je nasljedivo i otuđivo pravo iskorištavanja zgrade podignute na tuđem zemljištu, uz plaćanje godišnje naknade (solarium) to je pravo na tuđoj stvari koje ima širok opseg

superficijar vrši sva vlasnička prava na tuđoj zgradi većinom se radi o zgradi koju superficijar sam podiže, no superficies se može osnivati i na gotovim zgradama potreba nastanka ovakvog stvarnog prava se javlja zbog principa prema kojem sve što se sagradi na tuđoj zemlji postaje vlasništvom vlasnika zemlje ("superficies solo credit" - građevina slijedi pravnu namjenu zemljišta), jer se vlasništvo zemlje proteže i na podzemni i zračni prostor

uvođenjem subjektivnog superficiesa taj princip je narušen, iako je zgrada i dalje ostajala vlasništvom vlasnika zemlje

POSTUPNI RAZVOJ

isprva je superficies bio samo obvezni odnos, najam ili zakup zemljišta na kojem će se podići zgrada zbog koncentracije zemljišnog vlasništva u rukama država, općine i malobrojnih bogataša,

zbog visokih cijena zemljišta u gradovima, nastaje potreba da se osigura stanovanje u vlastitoj kući na tuđem zemljištu prvo je država počela dozvoljavati privatnicima da si na javnom dobru, koje se nije moglo prodavati, sagrade kuće ili obrtne lokale (npr. bankari na forumu u Rimu), te da ih trajno ili na duži rok koriste uz plaćanje godišnje naknade (solarium) zatim isto čine i gradske općine, pa i privatnici oni zemlju daju u dugoročni zakup (99 god.) uz određenu godišnju naknadu

takav odnos bio je u klasično doba samo obvezni odnos najma ili zakupa; graditelj kuće ima samo obvezni zahtjev protiv zakupodavca (**actio conducti**), a nikakvo stvarno pravo protiv trećih, ni na samoj zgradi već u klasično doba,

pretor onima koji drže takvo zemljište daje:

interdiktnu zaštitu u slučaju smetanja ili oduzimanja protiv svakoga (interdictum de superficie)

- ponekad daje i petitornu zaštitu **in rem** u svrhu zaštite protiv vlasnika zemljišta i protiv trećih
- prije davanja tužbe (actio de superficie) je utvrđivao stanje stvari i okolnosti u svakom pojedinom slučaju

superficies u postklasičnom pravu dobiva stvarnopravni karakter,

a od Justinijana je smatran za tuđo i stvarno pravo na tuđoj stvari

- pravo superficijara zaštićeno akcijama **in rem** analognim vlasništvu (**utilis rei vindicatio, negatoria i confessoria**),
- osniva se ugovorom ili razredbom posljednje volje

POJAM I VRSTE ZALOŽNOG PRAVA

založno pravo je stvarno pravo na tuđoj stvari koje služi realnom osiguranju neke vjerovnikove tražbine – dužnik (ili netko treći za dužnika) ustupa vjerovniku na svoje stvari založno pravo, kako bi vjerovnik putem te stvari došao do naplate svoje tražbine

založno pravo razvija se s pojavom novčanog prometa, kredita, bankarstva i lihvarstva

kad vjerovniku dovoljnu garanciju za tražbinu ne pruža dužnikova osoba ni njegovi eventualni jamci (personalno osiguranje), dužnik vjerovniku daje neku svoju stvar u svrhu zaloga (realna garancija)

založno pravo pripada vjerovniku na tuđoj stvari zbog osiguranja tražbine, te mu daje pravo na posjed te stvari i namirenje tražbine iz te stvari – namirenje iz založne stvari se mijenjalo:

vjerovnik može zadržati založenu stvar kao svoje vlasništvo ako dug koji je bio osiguran tom stvari ne bi bio u roku podmiren (lex commissoria)

vjerovniku se daje ovlaštenje da stvar samo posjeduje i time vrši prisilu na dužnika da ispunji svoju obvezu (kod rimskog pignusa u staro doba)

vjerovnik mora založenu stvar prodati i utrškom namiriti svoju tražbinu

založno pravo je akcesorno, jer zavisi od postojanja tražbine čijem osiguranju služi pritom je založno pravo stvarno pravo (djeluje na sve), a tražbina obvezni odnos (između određenog vjerovnika i dužnika)

u starom rimskom pravu nije postojalo založno pravo u današnjem smislu; postojale su slične ustanove:

fiducia – na vjerovnika prenosi vlasništvo stvari koje služi kao osiguranje za neku tražbinu (fiducia cum creditore)

pignus – ručni zalog kod kojeg se na vjerovnika prenosi posjed založene stvari

hypotheca – ugovorni zalog bez posjedovanja stvari

pignus i hypotheca razvijaju pretori;

u klasičnom i Justinijanovom pravu postoje 2 ustanove: **pignus i hypotheca**

FIDUCIA

najstarije založno pravo; utuživa i neutuživa

(tek kasnije je podignuta na rang realnog kontrakta kad je utuživa)

- dužnik na vjerovnika prenosi vlasništvo stvari s fiducijarnim uglavkom (pactum fiduciae) da će mu vlasništvo biti vraćeno kad isplati dug;
- prenošenje vlasništva vrši se mancijacijom ili in iure cesijom
- takav prijenos vlasništva služi vjerovnikovom osiguranju, pa se zove fiducia cum creditore contracta
- fiducijarni prijenos vlasništva je mogao služiti i drugim svrhama (npr. pohrani ili posudbi) - fiducia cum amico contracta
- vjerovnik postaje vlasnik stvari i kao takav mogao bi sa stvari odmah slobodno raspolagati, te je npr. i prodati, ali ga je vezao pactum fiduciae prema kojem ima obvezu preneti založenu stvar natrag u vlasništvo dužnika nakon što mu on isplati dug

ta obveza bila je isprva samo moralne naravi – počivala je na njegovoj vjeri i poštenju (fides) u doba republike nastaje tužbena sankcija s **infamirajućom actio fiduciae**

- njome dužnik nakon podmirenja duga može tražiti povratak stvari
- ako je vjerovnik kao vlasnik ipak stvar otuđio protivno pactum fiduciae, dužnik je mogao tražiti naknadu štete
- actio fiduciae ima samo obligatorni, ne i stvarnopravni učinak jer dužnik kod fiducije gubi vlasništvo i stoga ne može potraživati stvar od trećeg stvarnopravnom tužbom

PIGNUS (RUČNI ZALOG)

ova vrsta ručnog zalog razvila se u doba republike, kako bi se izbjegle nezgodne posljedice prijenosa vlasništva, a i komplicirani formalizam mancipacije i in iure cesije ovdje dužnik zadržava vlasništvo stvari

- stvar koja treba služiti kao osiguranje vjerovnikove tražbine on neformalno predaje založnom vjerovniku u posjed kao garanciju za isplatu duga
- vjerovnik ju zadržava dok mu ne bude namiren dug, a tada ju vraća – iako je takav vjerovnik zapravo samo detentor stvari, pretor ga smatra jurističkim posjednikom (tzv. izvedeni posjed) i daje mu pravnu zaštitu posesornim interdiktima
- tako je vjerovnik osiguran za posjed stvari; ispočetka samo posjedovanjem vrši pritisak na dužnika da mu isplati dug i tako dobije svoju stvar natrag (pravo prodaje stvari uvedeno je tek kasnije) položaj dužnika: daleko povoljniji nego kod fiducije
- on sad kao vlasnik može po isplati duga potraživati svoju stvar reivindikacijom od svakog trećeg od založnog vjerovnika može temeljem založnog ugovora (contractus pigneraticius) tražiti nakon isplate duga povratak založene stvari osobnom
- (obveznom) tužbom – **actio pigneraticia directa**
- vjerovnik isprva ima samo pravo na posjed stvari, ali je nije mogao prodati, niti je još imao stvarno pravo zaštićeno petitornom akcijom in rem protiv trećih
- pravo prodaje i stvarnopravnu zaštitu protiv trećih (**actio quasi Serviana**) vjerovnik je stekao kasnije
- kad su se ti instituti razvili kod hipoteke i tek tada je pignus postao založno pravo u pravom smislu

HYPOTHECA

to je ugovorni zalog bez posjeda založene stvari

- vjerovnik i založni dužnik ugovaraju da određena stvar ima služiti osiguranju i namirenju –
- vjerovnikove tražbine pritom stvar ostaje u posjedu dužnika dok god tražbina ne dospije na platež
- kod hipoteke otpada ona za dužnika nezgodna strana pignusa (nemogućnost dužnika da se služi sa založnim predmetom)

hipoteku stvaraju pretori, prvo u vezi sa zakupom poljoprivrednih nekretnina –

- zakupnik zemljišta daje zakupodavcu svoj poljodjelski inventar, invecta et illata (oruđe, stoku, robove) u zalog, kako bi osigurao zakupninu
- te stvari nisu mogle fiducijom/pignusom biti predane u posjed zakupodavca, jer bi zakupniku bilo onemogućeno obrađivanje zemlje
- kad su počeli propadati seljački posjedi, latifundisti su sve češće svoje parcele davali u zakup slobodnim zakupcima
- uz zemlju, davali su im i kredit za nabavu inventara –
- takav ugovor o zalogu po starijem pravu još nije bio pravno zaštićen trebalo je naći pravno sredstvo kojim založena stvar ostaje u posjedu dužnika, te se vjerovniku osigurava pravo da je može uzeti u posjed tek u slučaju neisplate duga
- u tu svrhu, pretor zakupodavcu daje **interdictum Salvianum**
- zakupodavac po dospeljku tražbine može od zastupnika tražiti posjed na **invecta et illata**, tj. mogao je zahtijevati posjed založene stvari kako bi je prodao i namirio svoje potraživanje
- to je interdikt za pribavljanje posjeda ugovorom založene stvari (interdictum adipiscendae possessionis)
- on se može koristiti samo protiv zakupnika (colonus), ne i protiv trećih koji dođu do posjeda stvari (najveći nedostatak)

time založeni vjerovnik još nije dobio stvarnopravnu zaštitu koja djeluje protiv treći

- takvu zaštitu dobiva tek u doba principata, s pretorskom **actio Serviana**
- to je već bila petitorna tužba; sad zakupodavac može tražiti posjed i izručenje zalogu i od svakog trećeg
- ubrzo je ova tužba proširena na ugovorne zaloge svake vrste (kad god netko zalaže stvar bez predaje posjeda stvari)
- u toj proširenoj funkciji, ona se zove **actio quasi Serviana**
- (kod Justinijana i actio hypothecaria ili actio pigneraticia in rem) ova tužba sad se primjenjuje i na pignus (ručni zalog), ukoliko založni vjerovnik izgubi posjed stvari

tako i pignus i hypotheca postaju založno pravo u današnjem smislu, tj. stvarno pravo na tuđoj stvari koje djeluje protiv svakoga, a zaštićeno je akcijama in rem

- mogao je svaki založni vjerovnik tražiti izručenje založene stvari od svakog posjednika, bez obzira da li je to bio dužnik ili onaj koji mu je stvar založio ili netko treći

kod navedenih tužbi, tužitelj mora dokazati:

- da mu je stvar bila založena da se stvar nalazi u tuženikovu posjedu
- da je u času zalaganja bila u zalagateljevoj imovini
- da postoji tražbina (ukoliko mu se njeno postojanje ospori)

mancipatio i in iure cessio (s njima i fiducia) u postklasično doba se više ne koriste;

- formalno ih uklanja Justinijan on u interpoliranim mjestima mijenja fiduciju pignusom i hipotekom: to su sad jedine vrste založnog prava s jednakom funkcijom i pravnim učincima
- razlikuju se po tome prenosi li se posjed odmah na založnog vjerovnika, ili se radi o ugovornom zalogu gdje stvar do dospeljosti duga ostaje u posjedu dužnika
- i takav ugovorni zalog ima jednaku funkciju kao i ručni zalog – hipotekarni vjerovnik koji je došao u posjed stvari s actio serviana ima isti položaj kao vjerovnik ručnog zalogu (interdiktna zaštita, unovčenje, povratak zalogu)

POSTANAK I PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

da stvari (datio pignoris ili pignus) ugovorom bez predaje posjeda (pignus conventionale, kasnije hypotheca)

- bio je dovoljan neformalni pactum,
- zalagatelj u času založnog ugovora mora biti vlasnik stvari zbog akcesornosti založnog prava
- morala je postojati tražbina koju treba osigurati zalogom – tražbina je morala biti i uvjetna, buduća ili i naturalna (neutuživa),
- a zalog je za dužnika mogao dati i netko treći predmetom pignusa i hipoteke
- prvo su mogle biti samo tjelesne stvari, no kasnije predmet zaloga može biti
- ius in agro vectigali, emfiteuza, superficies, uzufukt, poljske služnosti, ... (sve što može biti predmetom prodaje)
- predmetom hipoteke može biti i sva sadašnja i buduća imovina neke osobe
- (sve stvari i prava), tzv. generalna hipoteka osim putem ugovora,
- založno pravo može nastati na još neke načine: sudskom rješidbom u svrhu ovrhe u ekstraordinarnom postupku magistratskom odlukom kod uvođenja u posjed tuđe imovine zbog osiguranja, bez prava prodaje (pignus praetorium)

LEGALNE HIPOTEKE

ova zakonska založna prava razvijaju se u carsko doba (pignus tacitum ili legale) takve zakonske ili legalne hipoteke koje su i bez ugovora već po pravnom poretku spojene s nekim tražbinama su:

specijalne – odnose se na pojedinačne dužnikove stvari generalne

odnose se na čitavu dužnikovu imovinu neke legalne hipoteke razvijaju se iz ugovorne prakse;

ako se u nekim slučajevima redovito ugovara založno pravo, ono se s vremenom počinje smatrati šutke ugovorenim; ovdje spadaju:

- zakonsko založno pravo najmodavca stana na najamnikove stvari unesene u stan (invecta et illata)
- založno pravo zakupodavca poljskog dobra na plodove zemljišta prema izričitim propisima (carskim konstitucijama, tj. senatuskonzultima),
- zakonsko založno pravo na zgradi onome tko je dao zajam za njen popravak generalna zakonska hipoteka fiska na čitavoj dužnikovoj imovini zbog tražbina iz javnih daća i ugovora
- generalne zakonske hipoteke pupila i dorašlih maloljetnika na imovini tutora i skrbnika; žene na imovini muža

SADRŽAJ ZALOŽNOG PRAVA I ODNOS VIŠE ZALOŽNIH PRAVA NA ISTOJ STVARI

u staro doba u Rimu, sadržaj založnog prava je bio u tome da zalog pripadne vjerovniku u vlasništvo ako dužnik pri dospeljku tražbine ne ispuni svoj dug (lex commissoria)

- u tom slučaju, vjerovnik se mora zadovoljiti sa stvari iako je njegova tražbina veća od vrijednosti založene stvari;
- ako je zalog bio vredniji od tražbine, nije trebao ništa vraćati dužniku takvo stanje je moglo biti vrlo štetno po dužnika, pa je rano izašlo iz prakse naprotiv,
- kod pignusa i hipoteke kao sadržaj vjerovnikova prava ukazuju se 2 glavna ovlaštenja:

PRAVO NA POSJED (IUS POSSIDENDI)

stječe se kod pignusa odmah materijalnom predajom stvari od strane dužnika kod hipoteke,

- vjerovnik dobiva pravo na posjed ako pri dospeljku tražbine nije namiren –
- za pribavljanje posjeda služe mu **interdictum Salvianum, actio Serviana i quasi Serviana** (hypothecaria) kod hipoteke,
- namireni vjerovnik mora vratiti posjed dužniku koji ga tuži s **actio pigneraticia directa** (fiducija: actio fiduciae directa)
- 329. nastaje odredba cara Gordijana II, pignus Gordianum vjerovnik može zadržati zalog i nakon namirenja zalogom osigurane tražbine –
- kako bi osigurao druge novčane tražbine protiv istog dužnika on u tom slučaju nema pravo prodaje, nego samo pravo zadržavanja stvari (ius retentionis)
- založni vjerovnik ne smije upotrebljavati zalog bez odobrenja, inače čini krađu uporabe (furtum usus)
- plodovi založene stvari pripadaju založnom dužniku, a ne vjerovniku ipak, moglo se ugovoriti da plodovi pripadnu vjerovniku umjesto kamata
- (antihreza, pactum antichreticum) ako se radi o beskamatnom zajmu, a založena stvar je plodonosna, vjerovnik može zadržati plodove i bez antihrezičke pogodbe (antichresis tacita)

PRAVO PRODAJE ZALOGA (IUS DISTRAHENDI)

pravo zadržanja namirenja naloga

dozvoljava se prodaja založene stvari, ne treba ju posebno zadržavati;

počeo se ugovarati i pactum de non vendendo

- isprva je vjerovniku pripadalo samo ako je bilo izrijekom dogovoreno
- (pactum de vendendo pignore)

potkraj klasičnog doba, pravo prodaje zaloga smatra se uključenim u svakom založnom pravu i bez posebnog ugovora;

- dozvoljava se prodaja iako je bila izrijekom isključena (pactum de non vendendo),
- ali vjerovnik mora 3 puta opomenuti dužnika umjesto prava prodaje

u klasičnom pravu može se ugovoriti još lex commissoria –

- uglavak da stvar ima pripasti vjerovniku u vlasništvo ako dug pri dospeljku ne bi bio namiren (ova odredba je zabranjena od Konstantina, jer je dužnike izvravala lihvarstvu) –
- vjerovnik zalog prodaje sam, pri čemu mora štititi interese dužnika
- iako vjerovnik nije vlasnik, on prodajom prenosi vlasništvo založne stvari na kupca
- (po založnom pravu je na to ovlašten) založni vjerovnik tražbinu namiruje iz kupovnine;
- eventualni višak izručuje zalagatelju (hyperocha, superfluum)
- ako pokušaj prodaje zaloga bude neuspješan, vjerovnik može tražiti da mu se, nakon prethodne opomene dužnika, dopita po caru vlasništvo zaloga po procjembenoj vrijednosti (impetratio domini) zalagatelj i nakon toga može iskupiti zalog plaćanjem dužne glavnice i kamata kroz rok od 2 godine
-

ODNOS IZMEĐU VIŠE ZALOŽNIH PRAVA NA ISTOJ STVARI

zalagatelj ostaje vlasnik založene stvari

- može s njome raspolagati kao vlasnik, njeno vlasništvo prenijeti na trećeg ili ju dati dalje u zalog drugim vjerovnicima no, pritom se ne narušava pravo starijeg založnog vjerovnika;
- ono se i dalje mora poštovati stoga raniji založni vjerovnik ima prednost pred kasnijim (načelo "prior tempore potior iure" - raniji po vremenu, jači po pravu)

- ključnu ulogu ima vrijeme postanka založnog prava, a položaj kasnijeg vjerovnika je znatno slabiji: u slučaju prodaje stvari, prvo se namiruje raniji vjerovnik; kasniji ima samo pravo na hiperohu kasniji vjerovnik pritom može isplatiti tražbinu nekog od ranijih vjerovnika i stupiti na njegovo mjesto (ius offerendi)
- kasniji založni vjerovnik nema pravo prodaje zaloga
- kasniji hipotekarni vjerovnik može tražiti posjed od trećih s **actio hypothecaria** (
- ali ne i od ranijeg založnog vjerovnika) naprotiv, raniji vjerovnik može tražiti posjed od svakog kasnijeg založnog vjerovnika

PRIVILEGIRANE HIPOTEKE

ove hipoteke narušavaju načelo prior tempore potior iure u slučaju zakonske prodaje zaloga, one prve dolaze do namirenja, ispred eventualnih starijih drugih založnih prava tu spadaju npr:

- zakonska hipoteka fiska za dužne poreze zakonska hipoteka žene zbog povratka miraza ugovorna hipoteka zbog in rem versio (tko je dao novac za nabavu, popravak, održanje založene stvari ima prednost pred svim ostalim založnim pravima)

474. car Leon donosi posebnu odredbu:

- založno pravo osnovano javnom ili privatnom ispravom potpisanom po 3 bespriječna svjedoka ima prednost nad svim drugim založnim pravima
- time je onemogućeno fingiranje nekog starijeg založnog prava izdavanjem antidatirane isprave o zalaganju
- ujedno se time javlja težnja za publicitetom založnog prava rimsko pravo se osnivalo neformalnim ugovorima, pa je bilo nevidljivo za svakog trećeg stjecalac nije bio siguran je li stvar već opterećena nekim starijim založnim pravom
- ova nesigurnost povećana je brojnim zakonskim, generalnim i privilegiranim hipotekama, a problem je u modernom pravu riješen upisom hipoteka u javne knjige (kod nekretnina)

PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA

razlozi prestanka založnog prava izviru ili iz njegova karaktera stvarnog prava, ili iz karaktera osiguranja tražbine zastara založne tužbe nastupa za 30, odnosno 40 godina, pri čemu se zalagatelj može služiti samo prigovorom zastare tužbe

UTRNUĆE TRAŽBINE

kao akcesorno pravo, založno pravo utrnjuje utrnućem tražbine osiguranju kojem je služilo (npr. isplatom, otpustom) ipak, založno pravo ostaje na snazi ako je otpala samo utuživost tražbine – ona postoji dalje kao naturalna obligacija

PRODAJA ZALOGA

utrnjuje ne samo založno pravo prodavaoca, nego i svih daljnjih založnih vjerovnika, jer kupac kupuje stvar prostu od zaloga

PROPAST ZALOŽENE STVARI; KONFUZIJA; ODREKNUĆE

založno pravo utrnjuje:

- **propašću založene stvari** (nezavisno od tražbine) time što je založni vjerovnik postao vlasnik založene stvari
- **KONFUZIJOM** odreknućem koje može uslijediti neformalno i šutke, jer se osnivanje založnog prava vrši neformalno
- **STJECANJE BONA FIDE** ako treći stječe založenu stvar bona fide ne znajući za založno pravo i na osnovu valjanog naslova, založno pravo prema njemu utrnjuje za 10 ili 20 godina
- (longi temporis praescriptio) – to je dosjelost slobode od založnog prava za 30 ili 40 godina, do tog učinka dolazi treći bonae fidei possessor i bez titulusa (longissimi temporis praescriptio) zastara založne tužbe nastupa za 30, tj. 40 godina